課程名稱：刑法刑法34

00:00:07 - 00:00:10
好，我們接著來看到500頁這邊，

00:00:10 - 00:00:12
我們來看到詐欺罪這邊有一個小尾巴，

00:00:12 - 00:00:15
就是關於準詐欺罪341條這邊。

00:00:15 - 00:00:16
好，

00:00:16 - 00:00:18
這個341條，

00:00:18 - 00:00:19
這個叫做準詐欺罪。

00:00:20 - 00:00:22
準詐欺罪啊，它是一個很特殊的規定，

00:00:22 - 00:00:23
因為原本是這樣子喔，

00:00:24 - 00:00:25
我們剛在講詐欺罪的時候，

00:00:26 - 00:00:28
我們講行為人要積極地使用詐術。

00:00:28 - 00:00:33
如果行為人他只是消極的利用被害人既有的錯誤,

00:00:33 - 00:00:35
這樣的話行為人可不可以論詐欺罪？

00:00:35 - 00:00:36
不行喔,

00:00:36 - 00:00:36
對不對？

00:00:37 - 00:00:38
我們剛剛是不是舉過一個例子？

00:00:38 - 00:00:40
我們說那個在一間畫廊當中，

00:00:41 - 00:00:42
有個顧客啊，

00:00:42 - 00:00:43
他不知道這一件是仿製品，

00:00:44 - 00:00:46
顧客是先自己以為那個是仿製品，

00:00:47 - 00:00:48
顧客以為那個是真品。

00:00:49 - 00:00:50
行為人沒有騙他喔,

00:00:50 - 00:00:51
標價上,

00:00:51 - 00:00:53
那個標示上也沒有什麼誤導的事實,

00:00:53 - 00:00:53
沒有喔,

00:00:54 - 00:00:56
就是那個顧客他自己以為這個是真品,

00:00:56 - 00:00:57
然後他就願意買。

00:00:58 - 00:00:59
那行為人想說好吧,

00:00:59 - 00:01:40
你要

00:02:00 - 00:02:00
認錯

00:02:00 - 00:02:02
你將你自己搞錯

00:02:02 - 00:02:04
那我就將錯就錯嘛

00:02:04 - 00:02:05
我也不告訴你

00:02:05 - 00:02:06
然後呢就完成了這樣的交易

00:02:07 - 00:02:11
這一種情況我們說，這個叫做行為人利用被害人既有的錯誤

00:02:11 - 00:02:13
這種利用既有的錯誤會不會成立詐欺罪

00:02:13 - 00:02:13
不會

00:02:13 - 00:02:14
知道嗎

00:02:14 - 00:02:15
這種不會啊

00:02:15 - 00:02:16
因為詐欺罪要1234

00:02:18 - 00:02:22
如果行為人他只是利用被害人自己已經形成的錯誤

00:02:22 - 00:02:23
消極地去利用他

00:02:23 - 00:02:25
這種情況就是2345，他沒有一

00:02:25 - 00:02:28
所以這種情況呢，並不會成立詐欺罪

00:02:28 - 00:02:30
而這裡會有一問題

00:02:30 - 00:02:33
的是，那如果今天行為人

00:02:33 - 00:02:35
是對那個未滿18歲的人，

00:02:35 - 00:02:38
或者是精神障礙心智缺陷的人，

00:02:38 - 00:02:41
行為人是利用他們既有的錯誤來做

00:02:41 - 00:02:42
才得處分呢

00:02:42 - 00:02:43
這種情況就不一樣了哈

00:02:43 - 00:02:47
來，341條的準詐欺罪，他要處理的就是這樣的狀況

00:02:47 - 00:02:49
我們先來做一個區分哈

00:02:49 - 00:02:54
一般我們講說詐欺準詐欺罪啊，它是一個竊盜罪跟詐欺罪的中間類型

00:02:55 - 00:02:56
概念上是這樣子

00:02:57 - 00:03:02
第一個，如果被害人他是完全沒有處分財產的意思跟能力

00:03:02 - 00:03:03
最左邊這個極端

00:03:03 - 00:03:07
被害人如果完全沒有處分財產的意思或能力的話

00:03:07 - 00:03:10
這時候行為人對的是竊盜罪

00:03:10 - 00:03:10
什麼意思呢

00:03:12 - 00:03:13
比如說

00:03:13 - 00:03:18
我看到一個一歲的幼童的手上掛了一個金手鍊

00:03:19 - 00:03:20
我想把這個金手鍊拿走

00:03:20 - 00:03:23
於是呢，我給這個幼童

00:03:23 - 00:03:24
比如說

00:03:24 - 00:03:26
我給他吃棉花糖

00:03:26 - 00:03:30
讓這個幼童在吃棉花糖的過程當中分散他的注意力

00:03:30 - 00:03:33
然後我偷偷拔走他手上那個金手鍊

00:03:33 - 00:03:34
這樣的話

00:03:34 - 00:03:34
我叫詐欺嗎

00:03:35 - 00:03:35
沒有啊

00:03:36 - 00:03:40
因為一歲的幼兒很明顯，他並沒有任何交付財產的能力

00:03:40 - 00:03:41
也沒有任何的意思

00:03:41 - 00:03:46
所以如果是欺騙這個完全沒有意思能力的人，我們要對應的是竊盜罪

00:03:47 - 00:03:47
同學嗎

00:03:47 - 00:03:48
這個時候對人竊盜罪

00:03:49 - 00:03:49
相對來說

00:03:51 - 00:03:53
那如果被害人雖然未滿18歲

00:03:54 - 00:03:56
可是這個被害人他已經有處分財產的能力了

00:03:57 - 00:03:59
這時候我們要對應的也是一般的詐欺罪

00:03:59 - 00:04:00
這裡

00:04:00 - 00:04:00
也跟準詐欺罪沒有關係。

00:04:02 - 00:04:02
所以另外一個極端是這樣。

00:04:04 - 00:04:07
假設我去騙一個高中生。

00:04:07 - 00:04:09
比如說這個高中生有在玩電腦的硬體。

00:04:09 - 00:04:12
那我有一張顯示卡已經過保固了。

00:04:12 - 00:04:18
可是我去騙這個高中生說，這張卡還沒有過保，這張卡的保固期間啊，還有兩年。

00:04:19 - 00:04:22
啊高中生看的那個序號想說是真的。

00:04:22 - 00:04:22
他就買了。

00:04:23 - 00:04:25
結果買了之後呢,才發現我的卡已經過保了。

00:04:25 - 00:04:26
他是買貴的這樣。

00:04:26 - 00:04:28
這種情形,我真的是什麼呢。

00:04:28 - 00:04:30
這也是對一般的上期詐欺喔。

00:04:30 - 00:04:33
因為這種情況的話,高中生買顯示卡。

00:04:33 - 00:04:37
而且這個高中生被騙，跟他的智力缺陷也沒有什麼關係。

00:04:37 - 00:04:42
同樣的詐術換作是成年人身上，成年人也可能會被騙。

00:04:42 - 00:04:44
所以這種情況呢，也無關準詐欺罪。

00:04:45 - 00:04:48
所以準詐欺罪到底是要用來針對哪一種類型的啊？

00:04:48 - 00:04:50
我們來看一下下面這個判例。

00:04:51 - 00:04:51
判例他說。

00:04:53 - 00:05:00
本罪啊，他的要件是消極的趁被害人精神上的欠缺，使之交付財務。

00:05:01 - 00:05:04
而非積極的由加害人施用詐術。

00:05:04 - 00:05:05
說這兩者是不一樣的。

00:05:05 - 00:05:06
所以是這樣子喔。

00:05:06 - 00:05:12
準詐欺罪要處理的，通常就是你聽到會覺得很荒謬，想說為什麼有人會有這樣的誤認。

00:05:12 - 00:05:13
大概是這種情況。

00:05:13 - 00:05:14
比如說。

00:05:15 - 00:05:17
之前有一個考題，我帶你們來看一下。

00:05:17 - 00:05:19
這個就是非常典型的準詐欺。

00:05:20 - 00:05:23
我們來看到那個之前四等書記官的什麼日幣。

00:05:23 - 00:05:23
對,89頁第10題。

00:05:23 - 00:05:25
我們來看一下。

00:05:33 - 00:05:34
89頁第10題。

00:05:35 - 00:05:38
這一題的事實，我看了也想說出題老師怎麼想得到。

00:05:39 - 00:05:41
出題老師他的事實設定是這樣。

00:05:41 - 00:05:45
那個人啊，看著親戚的小孩剛上國小。

00:05:46 - 00:05:49
親戚的小孩呢，才國小生，有1萬塊喔，十張1000塊。

00:05:49 - 00:05:51
那這個大人就心生歹念。

00:05:52 - 00:05:55
他就拿了一張1萬塊的日幣。

00:05:55 - 00:05:59
跟那個小朋友想說，你看嘛，你那邊十張，十張1000是1萬啊。

00:06:00 - 00:06:01
你要10張多麻煩，

00:06:01 - 00:06:02
我這邊是一張啊，

00:06:02 - 00:06:03
我一張跟你換10張怎麼樣？

00:06:04 - 00:06:05
反正總額都一樣嘛。

00:06:05 - 00:06:07
這樣的話呢你出去就不用帶那麼多啦。

00:06:07 - 00:06:08
這樣的情況，

00:06:08 - 00:06:11
行為人要論的就是準詐欺罪。

00:06:11 - 00:06:14
因為他利用這個小孩既有的錯誤，

00:06:14 - 00:06:16
小孩原本以為說總額一樣就可以。

00:06:17 - 00:06:21
小孩不知道說原來不同國家的幣值的貨幣會有那個匯率的問題,

00:06:21 - 00:06:21
不知道,

00:06:22 - 00:06:23
所以等於是怎麼樣?

00:06:24 - 00:06:25
你想喔,

00:06:25 - 00:06:26
1萬塊的日幣,

00:06:26 - 00:06:27
臺幣大概2000出頭,

00:06:27 - 00:06:28
對不對?

00:06:28 - 00:06:29
大概只有2000塊上下。

00:06:31 - 00:06:37
這個大人用1萬塊日幣跟小孩換1萬塊臺幣,

00:06:37 - 00:06:39
他有沒有做什麼詐術?

00:06:39 - 00:06:40
沒有

00:06:40 - 00:06:42
他就是利用那個小孩的懵懂無知

00:06:42 - 00:06:42
懂意思嗎？

00:06:43 - 00:06:45
這種情況要論的就叫做準詐欺罪。

00:06:47 - 00:06:48
所以喔

00:06:48 - 00:06:49
如果這個時候,

00:06:51 - 00:06:53
小孩對那個大人提出一個疑問,

00:06:53 - 00:06:54
說叔叔啊,

00:06:55 - 00:06:59
1萬塊的日幣跟1萬塊的臺幣真的價值是一樣的嗎?

00:06:59 - 00:07:00
結果這個叔叔說,

00:07:00 - 00:07:01
哎呀一樣啦,

00:07:01 - 00:07:02
不信你上網去查,

00:07:03 - 00:07:05
他就看準那個小孩沒有上網查詢的能力,

00:07:05 - 00:07:06
這時候是什麼？

00:07:06 - 00:07:07
一般的詐欺喔,

00:07:07 - 00:07:07
知道嗎?

00:07:08 - 00:07:09
這種情況就一般的詐欺喔,

00:07:09 - 00:07:11
所以準詐欺就是這種中間類型,

00:07:12 - 00:07:14
他並沒有積極地去騙那個小朋友,

00:07:15 - 00:07:19
他就只是利用未成年人或精神障礙心智缺陷的人的懵懂無知,

00:07:19 - 00:07:21
單純地去利用他們,

00:07:21 - 00:07:23
這種才叫做準詐欺,

00:07:23 - 00:07:24
知道齁,

00:07:24 - 00:07:26
所以如果有積極的欺騙的話,

00:07:26 - 00:07:27
那個就是一般的339了,

00:07:27 - 00:07:28
OK齁,

00:07:28 - 00:07:29
所以我再舉一個例子。

00:07:30 - 00:07:31
那個,

00:07:31 - 00:07:33
你們國小的時候有沒有買過蠶寶寶?

00:07:34 - 00:07:34
應該有吧,

00:07:34 - 00:07:35
對不對？

00:07:35 - 00:07:36
國小三四年級的時候，

00:07:36 - 00:07:36
應該，

00:07:37 - 00:07:38
現在應該也有吧？

00:07:38 - 00:07:39
我跟你們年代應該沒有差那麼多。

00:07:40 - 00:07:41
應該有養那個蠶寶寶吧？

00:07:41 - 00:07:41
應該有吧？

00:07:41 - 00:07:42
對不對？

00:07:42 - 00:07:43
國小的時候應該有養過。

00:07:43 - 00:07:44
好。

00:07:45 - 00:07:45
反正啊,

00:07:45 - 00:07:48
每次到了國小自然課要養蠶寶寶的時候,

00:07:48 - 00:07:50
國小的校園附近就會出現這樣的商人,

00:07:51 - 00:07:53
會賣你蠶寶寶跟賣桑葉,

00:07:53 - 00:07:56
他賣的價錢應該也是一般國小生負擔得起的。

00:07:57 - 00:07:58
那假設,

00:07:58 - 00:07:59
我在國小的

00:08:00 - 00:08:00
周邊,

00:08:01 - 00:08:03
做起的蠶寶寶的聲音。

00:08:03 - 00:08:04
我在賣蠶寶寶,

00:08:05 - 00:08:06
但我一隻只要賣500塊。

00:08:07 - 00:08:08
正常應該沒那麼貴吧，對不對？

00:08:09 - 00:08:10
正常一般一隻應該幾十塊吧。

00:08:11 - 00:08:13
假設我在這邊賣蠶寶寶，一隻賣500塊，

00:08:13 - 00:08:14
我也沒有說為什麼。

00:08:15 - 00:08:16
結果有一天有一個小學生來了,

00:08:17 - 00:08:18
他看到我蠶寶寶賣500塊,

00:08:19 - 00:08:21
而那個小學生看到那隻蠶寶寶感覺長得特別大,

00:08:21 - 00:08:22
小學生心想,

00:08:23 - 00:08:26
這一隻蠶寶寶一隻要賣500，一定有它的過人之處。

00:08:26 - 00:08:30
小學生就覺得這隻蠶寶寶長大之後會變成摩斯拉。

00:08:31 - 00:08:32
你們有聽過摩斯拉這個東西嗎？

00:08:32 - 00:08:34
哥吉拉的對手，叫做摩斯拉。

00:08:34 - 00:08:37
真的啦，那個五六十年前的一個電影，

00:08:37 - 00:08:40
就是什麼哥吉拉大戰摩斯拉。

00:08:40 - 00:08:41
真的有這個電影。

00:08:42 - 00:08:47
這個小孩自己看著我賣的蠶寶寶之後想說那麼貴，一定是因為長大會變成摩斯拉，

00:08:47 - 00:08:48
他就來跟我買。

00:08:48 - 00:08:50
我也知道小孩子出於這個可笑的誤會，

00:08:51 - 00:08:53
我想說他盤子自己上門的嘛，幹我屁事啊。

00:08:53 - 00:08:54
我就用500塊賣牠一隻。

00:08:55 - 00:08:58
這時候我論的就是341的準詐欺，

00:08:58 - 00:08:59
知道嗎？這個就準詐欺。

00:09:40 - 00:09:41
所以反過來喔，

00:09:42 - 00:09:46
如果我是積極的跟小學生兜售這個蠶寶寶，

00:09:46 - 00:09:48
我說小朋友小朋友，要不要買蠶寶寶，一隻500塊。

00:09:48 - 00:09:50
小朋友說哈，叔叔你怎麼賣那麼貴啊？

00:09:50 - 00:09:54
我說哎呀，你不懂啦，叔叔賣的這個蠶寶寶啊，長大會變摩斯拉喔，

00:09:54 - 00:09:57
牠可以大戰哥吉拉喔，真的不買嗎？一隻500塊很便宜耶。

00:09:57 - 00:09:58
小朋友真的被騙了。

00:09:59 - 00:10:00
掏500塊跟我買,

00:10:00 - 00:10:00
貼文下面寫著一段文字

00:10:02 - 00:10:04
寫說呢,迷你馬出售

00:10:05 - 00:10:08
那如果你聽到牠汪汪叫的話,那是因為牠會講雙語

00:10:09 - 00:10:09
貼的一個這樣的文

00:10:10 - 00:10:13
那假設，真的有人被騙

00:10:14 - 00:10:17
假設真的有人被騙，小學生小學說，這個這個馬超屌啊

00:10:17 - 00:10:19
那麼小，又會汪汪叫

00:10:19 - 00:10:22
根本是一個超屌的生物就買回家

00:10:22 - 00:10:24
那家人說也被騙了，這是狗啊

00:10:24 - 00:10:26
這種情況的話,因為有積極施詐喔

00:10:26 - 00:10:27
所以這個是339,知道嗎

00:10:28 - 00:10:33
除非是我把這個捏成馬的形狀的狗

00:10:33 - 00:10:35
我就在小學旁邊賣

00:10:35 - 00:10:36
我什麼也沒有多說

00:10:36 - 00:10:38
然後就真的有小學生以為那個是馬就買回家了

00:10:39 - 00:10:40
那個時候才是341

00:10:41 - 00:10:43
OK哦,所以341它的體系定位是這樣子哦

00:10:43 - 00:10:46
它是一個比較特殊的犯罪

00:10:46 - 00:10:49
好,那所以我們來看到500頁下面這一題

00:10:51 - 00:10:56
這一題當中，它也是一個涉及到那個

00:10:56 - 00:10:56
對

00:10:56 - 00:10:58
詐欺罪的條文

00:10:58 - 00:10:58
好

00:10:58 - 00:11:00
這一題當中，行為人他用什麼樣的

00:11:00 - 00:11:00
騙術

00:11:01 - 00:11:07
他拿那個白蘿蔔發酵液,騙說是牛樟芝的萃取液

00:11:07 - 00:11:10
然後一罐要賣30萬,一箱要賣30萬

00:11:11 - 00:11:13
結果有個17歲的少年受騙

00:11:14 - 00:11:15
這個例子

00:11:15 - 00:11:17
我們要檢討詐欺沒有錯

00:11:17 - 00:11:17
那會不會成立

00:11:18 - 00:11:19
不會，為什麼？因為他是積極施詐

00:11:20 - 00:11:20
知道嗎

00:11:20 - 00:11:21
他是積極施詐

00:11:21 - 00:11:24
他並不是隻是利用未成年人的智慮淺薄，不是喔

00:11:25 - 00:11:26
他已經是積極使大了，知道嗎

00:11:27 - 00:11:28
而且換個角度講

00:11:28 - 00:11:28
好

00:11:29 - 00:11:30
這一種詐術

00:11:30 - 00:11:32
不是一堆老人被騙嗎

00:11:32 - 00:11:33
蠻常見的嘛,對不對

00:11:33 - 00:11:37
他根本不是在消極的利用這個未成年人智慮淺薄

00:11:37 - 00:11:39
而是積極的行騙,所以這一條的論述是什麼呢

00:11:40 - 00:11:41
一般的詐欺喔,知道嗎

00:11:41 - 00:11:42
這是一般的詐欺喔

00:11:43 - 00:11:44
而且這一題是未遂,很特別,為什麼

00:11:46 - 00:11:47
他有給帳號,結果被害人

00:11:47 - 00:11:49
匯錯款,所以這一題就是我們前面講到的

00:11:50 - 00:11:53
詐欺得利的未遂

00:11:53 - 00:11:57
原本有匯款的話，照理來說有產生費用或產生損失

00:11:57 - 00:11:59
照理說行為人就得利了嘛，對不對

00:11:59 - 00:11:59
但這一題沒有

00:12:00 - 00:12:01
這一題行為人沒有得利

00:12:01 - 00:12:02
這一題他會做假

00:12:02 - 00:12:04
所以這一題是詐欺得利的未遂犯,

00:12:04 - 00:12:05
OK嗎?

00:12:05 - 00:12:07
所以準詐欺考出來就是這樣子,

00:12:07 - 00:12:10
所以在這裡各位，準詐欺一定是怎麼樣？

00:12:11 - 00:12:17
行為人利用這個未成年人或精神障礙心智缺陷人的智慮淺薄,

00:12:18 - 00:12:22
反過來說如果有積極的行騙等等的舉動的話，這時候就是一般的詐欺了。

00:12:22 - 00:12:25
這就不是準詐欺的規範了。

00:12:25 - 00:12:27
好，所以這個東西我們看到這邊。

00:12:28 - 00:12:31
來接著，我們來看到自動設備的相關犯罪。

00:12:31 - 00:12:33
那個503頁。

00:12:33 - 00:12:35
第三點，濫用自動設備的犯罪。

00:12:36 - 00:12:38
這邊我們主要講兩條，339之一，

00:12:38 - 00:12:40
還有339之二。

00:12:40 - 00:12:43
339之一叫做不正利用收費設備罪，

00:12:43 - 00:12:47
那339之二呢，叫做不正利用付款設備罪。

00:12:47 - 00:12:49
好，這邊名詞要先搞清楚，

00:12:49 - 00:12:52
因為很多同學在這兩個條文之間都會搞混。

00:12:53 - 00:12:58
我們這裡要先來講，什麼叫做收費設備，什麼叫做付款設備。

00:12:58 - 00:13:02
你看喔，339之一那個條文寫的叫做收費設備，

00:13:02 - 00:13:04
而339之二那個條文寫的叫做付款設備。

00:13:05 - 00:13:08
這裡我要請同學留意，什麼叫收費，什麼叫付款？

00:13:09 - 00:13:11
請你用機器本身去做認定，

00:13:11 - 00:13:12
知道嗎？

00:13:12 - 00:13:14
請你用機器本身去做認定。

00:13:18 - 00:13:23
那個機器會收你的錢的，那個叫做收費設備。

00:13:23 - 00:13:24
瞭解嗎？

00:13:24 - 00:13:28
機器會收你的錢的，那個叫做收費設備。

00:13:29 - 00:13:33
機器會給你錢的，那個叫做付款設備。

00:13:33 - 00:13:36
所以其實，能被認為是付款設備的只有什麼？

00:13:36 - 00:13:38
就ATM。

00:13:38 - 00:13:38
知道嗎？

00:13:39 - 00:13:42
你就記得，如果你怕會搞混的話，就用一個最簡單的方式去記。

00:13:43 - 00:13:44
什麼東西會給你錢？

00:13:45 - 00:13:45
就ATM嘛，

00:13:45 - 00:13:48
對不對？所以能符合339之二的要求的，

00:13:49 - 00:13:51
應該只有ATM，

00:13:51 - 00:13:52
瞭解嗎？應該只有ATM。

00:13:53 - 00:13:57
來那個停車場的繳費機。

00:13:57 - 00:13:59
繳費機，我們先把

00:14:00 - 00:14:01
像我做限定。

00:14:01 - 00:14:02
就是那種最傳統只能投零錢的,

00:14:03 - 00:14:04
不能用電子支付的那種,

00:14:04 - 00:14:07
因為如果成電子支付的話，那個問題會變得比較麻煩。

00:14:07 - 00:14:09
我們就講那種最爛的,

00:14:09 - 00:14:13
比如說那個，我每次去中壢志光的大樓樓下的那一臺。

00:14:13 - 00:14:14
它只吃硬幣,

00:14:14 - 00:14:15
只吃百元鈔,

00:14:15 - 00:14:17
所以我每次，我是不是有講過那一臺，

00:14:17 - 00:14:18
那很爛,

00:14:18 - 00:14:21
每次我都還要先確認我有沒有足夠的百元鈔。

00:14:22 - 00:14:23
不是補習班的問題啦,

00:14:23 - 00:14:24
是那棟大樓的問題啦,

00:14:25 - 00:14:26
他就不升級他的設備,

00:14:26 - 00:14:27
我六七年前去就那一臺,

00:14:27 - 00:14:28
現在去還是那一臺

00:14:29 - 00:14:30
價格有漲,

00:14:30 - 00:14:31
但是我設備也沒有更新,

00:14:31 - 00:14:33
對啊就那種東西。

00:14:34 - 00:14:36
那種繳費機，我們說那個叫什麼設備？

00:14:37 - 00:14:38
那個叫收費設備喔。

00:14:39 - 00:14:41
你不要跟我講那個叫付款設備喔,

00:14:41 - 00:14:43
因為真的有同學會講說,因為我付錢給他。

00:14:43 - 00:14:45
不是啦,不是這樣認定,

00:14:45 - 00:14:46
收費跟付款怎麼認定?

00:14:47 - 00:14:48
機器本身,知道嗎?

00:14:48 - 00:14:50
我們從機器本身去認定，

00:14:50 - 00:14:53
你會付錢，機器會收你的錢的，

00:14:54 - 00:14:56
那個就叫做收費設備，

00:14:56 - 00:14:56
OK喔，

00:14:56 - 00:14:58
所以繳費機啊、販賣機啊什麼的，

00:14:58 - 00:15:01
那個東西叫做收費設備。

00:15:02 - 00:15:04
好，所以503頁下面講的，

00:15:04 - 00:15:06
收費設備的認定呢，

00:15:07 - 00:15:08
是指說啊，

00:15:08 - 00:15:10
那個機器收你的錢。

00:15:10 - 00:15:13
接著呢，它會提供你商品或服務的

00:15:13 - 00:15:15
那一種東西叫做收費設備。

00:15:16 - 00:15:18
所以像是自動繳費機、

00:15:18 - 00:15:20
自動販賣機，

00:15:20 - 00:15:23
或者像什麼電動按摩椅、自助洗衣機。

00:15:23 - 00:15:29
那種東西,或者有些那個手機的充電站裡頭10塊錢可以收,可以充30分鐘那一種,

00:15:29 - 00:15:32
那一種的話呢,也叫做收費設備,

00:15:32 - 00:15:33
那個叫收費設備。

00:15:33 - 00:15:36
那收費設備的話,當然有可能它是

00:15:37 - 00:15:38
直接收現金,

00:15:39 - 00:15:43
當然也可能呢，它可以讓你刷儲值卡，比如說悠遊卡那一種。

00:15:43 - 00:15:48
但不管怎麼樣，收費設備的特徵你就記得四個字，叫一手交錢，一手交貨。

00:15:49 - 00:15:49
廣義啦。

00:15:49 - 00:15:53
因為那個貨不見得是實體的貨品，它有時候可能是提供服務。

00:15:53 - 00:15:55
但不管怎麼樣，收費設備就是有這樣的特徵。

00:15:56 - 00:15:57
一手交錢,一手交貨。

00:15:57 - 00:15:59
使用者提出財產方面的給付,

00:16:00 - 00:16:00
這個設備呢,隨時給予使用者等值的對待給付,它的特徵就是這樣子,一手交錢,一手交貨。

00:16:08 - 00:16:11
這個是收費設備的特徵。

00:16:11 - 00:16:15
那,所以各位啊,那個對幣機算什麼設備？

00:16:15 - 00:16:17
兌幣機算收費還付款設備。

00:16:18 - 00:16:22
兌幣機，有用過嗎，對不對，高鐵站都有嘛，還有那個繳費機店也有嘛，對不對。

00:16:23 - 00:16:24
那個算收費還付款設備。

00:16:25 - 00:16:26
有沒有感覺很很很尷尬啊。

00:16:27 - 00:16:28
既收費又付款，對不對。

00:16:29 - 00:16:30
我跟你們說。

00:16:30 - 00:16:34
那個對幣機，它到底是收費或付款設備，一半一半，都有人講。

00:16:36 - 00:16:38
那這個東西算小爭議。

00:16:38 - 00:16:40
我講比較能說服我的說法。

00:16:40 - 00:16:40
給同學做參考。

00:16:41 - 00:16:45
我會覺得對幣機，它是收費設備，它不是付款設備，為什麼？

00:16:46 - 00:16:47
你想一想。

00:16:48 - 00:16:51
典型的付款設備是什麼？ATM，對不對？

00:16:52 - 00:16:56
你想一件事喔，ATM的交易模式跟販賣機有一樣嗎？

00:16:57 - 00:16:59
你不能想說它們都是機器喔。

00:16:59 - 00:16:59
沒有。

00:16:59 - 00:17:00
你不能講得那麼抽象。

00:17:01 - 00:17:04
ATM跟販賣機的交易模式當然不一樣。

00:17:04 - 00:17:08
因為販賣機是你給它錢,它給你商品或服務,一手交錢一手交貨,給付,對待給付,對不對。

00:17:12 - 00:17:12
ATM是這個模式嗎。

00:17:13 - 00:17:13
不是耶。

00:17:14 - 00:17:17
ATM是你出示憑證，你插卡打密碼，那個叫憑證嘛。

00:17:18 - 00:17:22
出示憑證之後，他幫你實現你對銀行的債權。

00:17:23 - 00:17:25
他有沒有，他有沒有一種給付跟對待給付的關係。

00:17:26 - 00:17:26
就沒有，對不對。

00:17:27 - 00:17:27
所以ATM。

00:17:29 - 00:17:32
339之二的那個付款設備，它是這樣的模式，瞭解嗎。

00:17:33 - 00:17:35
它跟339之一，你不要以為一樣喔。

00:17:36 - 00:17:37
它的交易模式根本就不一樣，知道吧。

00:17:38 - 00:17:38
所以各位。

00:17:39 - 00:17:44
對幣機的交易模式，你覺得它比較像販賣機，還是比較像ATM？

00:17:46 - 00:17:47
當然像販賣機吧，對不對？

00:17:47 - 00:17:51
你給它100塊，它吐給你10個10塊，給付，對待給付，對不對？

00:17:52 - 00:17:56
它的交易模式跟ATM根本一點都不像，這樣瞭解嗎？

00:17:56 - 00:17:57
所以我們講。

00:17:57 - 00:18:00
兌幣機，雖然它到底是。

00:18:00 - 00:18:02
收費或付款設備都有人講，

00:18:02 - 00:18:03
大概一半一半。

00:18:04 - 00:18:07
但在這裡，我覺得許恆達老師的看法比較能說服我，

00:18:07 - 00:18:09
對兌幣機的模式，它應該跟販賣機比較像。

00:18:09 - 00:18:12
所以它是一種收費設備,

00:18:12 - 00:18:14
它是一種收費設備。

00:18:14 - 00:18:16
好，再來我們翻過來喔。

00:18:43 - 00:18:47
好，再來的話，光號二，自動的計費設備，

00:18:47 - 00:18:49
這個東西算不算是收費設備？

00:18:50 - 00:18:54
這個也是近年來有爭議，而國考出現過蠻多次的一個考點。

00:18:54 - 00:18:55
來各位，什麼叫收費設備？

00:18:56 - 00:18:58
我剛剛講，販賣機那一種，

00:18:58 - 00:19:01
你投錢下去，它會給你商品服務的，OK，

00:19:01 - 00:19:02
這個是收費設備。

00:19:03 - 00:19:05
再來,有些販賣機可以用悠遊卡。

00:19:06 - 00:19:07
現在大部分都可以吧,

00:19:07 - 00:19:07
對不對?

00:19:08 - 00:19:12
我每次騎腳踏車經過河堤的時候,我發現那個,像黑松的販賣機,它都可以用悠遊卡嘛。

00:19:13 - 00:19:16
所以那種可以用悠遊卡的,它也是一種收費設備,

00:19:16 - 00:19:20
因為你悠遊卡感應下去之後，你的儲值金會減少。

00:19:21 - 00:19:23
它那邊的數量會增加。

00:19:23 - 00:19:25
這一種也是一種收費設備。

00:19:25 - 00:19:28
那如果是刷信用卡的呢？

00:19:29 - 00:19:32
比如說，自助加油機這種東西，刷信用卡的。

00:19:33 - 00:19:36
哪一種信用卡的刷卡機，它叫收費設備嗎？

00:19:37 - 00:19:38
傳統上認為說對他是。

00:19:39 - 00:19:40
可是許恆達老師有不同的想法，

00:19:41 - 00:19:42
我認為這個想法合理。

00:19:42 - 00:19:43
因為你仔細想一想，

00:19:44 - 00:19:46
信用卡的刷卡模式其實不是收費,

00:19:47 - 00:19:48
它叫簽帳。

00:19:48 - 00:19:50
有想過嗎？這個我前面講過，對不對？

00:19:50 - 00:19:54
信用卡的交易，它其實不是在收費，它叫做簽帳。

00:19:54 - 00:19:56
因為信用卡的交易模式是，

00:19:57 - 00:20:00
持卡人感應卡片之後，

00:20:00 - 00:20:02
它會在發卡銀行的電腦當中，

00:20:03 - 00:20:04
產生一筆消費的紀錄。

00:20:05 - 00:20:07
這一筆紀錄產生之後，

00:20:07 - 00:20:08
到下個月的結帳日，

00:20:09 - 00:20:11
銀行會跟持卡人要這筆錢,

00:20:12 - 00:20:12
而銀行呢,

00:20:13 - 00:20:15
也會同時把這筆錢給特約商店。

00:20:16 - 00:20:17
所以信用卡的交易,

00:20:18 - 00:20:20
嚴格來說它不是消費。

00:20:20 - 00:20:21
它叫做簽帳,

00:20:22 - 00:20:22
知道嗎?

00:20:22 - 00:20:23
它叫簽帳。

00:20:23 - 00:20:24
或者講更難聽一點,

00:20:25 - 00:20:26
信用卡的刷卡模式,

00:20:26 - 00:20:27
它叫收帳啦,

00:20:27 - 00:20:27
知道吧?

00:20:27 - 00:20:28
它就是一種收帳。

00:20:29 - 00:20:32
就銀行暫時讓你可以欠錢嘛,

00:20:32 - 00:20:33
下個月,

00:20:33 - 00:20:34
銀行會把這個錢給商家,

00:20:35 - 00:20:36
然後銀行再來跟你討,

00:20:36 - 00:20:37
那是信用卡的消費模式。

00:20:38 - 00:20:38
所以,

00:20:39 - 00:20:40
許恆達老師的看法我認為很正確,

00:20:41 - 00:20:42
他認為說呢,

00:20:42 - 00:20:43
信用卡的交易模式,

00:20:44 - 00:20:45
根本不叫做消費,

00:20:46 - 00:20:47
那個模式叫做簽帳,

00:20:48 - 00:20:48
OK嗎?

00:20:48 - 00:20:49
那個模式叫簽帳。

00:20:49 - 00:20:51
所以信用卡的刷卡機呢,

00:20:52 - 00:20:55
並不是這個條文所說的收費設備。

00:20:55 - 00:20:58
如果有這種濫用刷卡機的情況,

00:20:58 - 00:20:59
比如說盜刷別人信用卡,

00:21:00 - 00:21:01
這時候呢,

00:21:01 - 00:21:03
我們考慮的是339之3,

00:21:04 - 00:21:05
那個叫做電腦詐欺罪,

00:21:05 - 00:21:06
這個等一下我們會看到,

00:21:06 - 00:21:07
這裡呢,

00:21:07 - 00:21:08
考慮的是339之3。

00:21:09 - 00:21:10
那當然我這裡要強調，

00:21:11 - 00:21:14
這個刷卡機到底是不是339之一，

00:21:14 - 00:21:16
傳統上沒有分那麼多，

00:21:16 - 00:21:16
知道嗎？

00:21:16 - 00:21:19
傳統上還是覺得刷卡機是收費設備。

00:21:19 - 00:21:22
只是我覺得許恆達老師的看法比較正確，

00:21:22 - 00:21:24
因為刷卡機其實嚴格來講，

00:21:24 - 00:21:25
它不是在收你費。

00:21:26 - 00:21:27
它是在讓你記帳。

00:21:27 - 00:21:27
知道嗎？

00:21:27 - 00:21:28
那個東西嚴格來講，

00:21:28 - 00:21:29
它並不是一種收費的設備。

00:21:30 - 00:21:30
好，

00:21:31 - 00:21:31
再來，

00:21:31 - 00:21:32
第二點，

00:21:32 - 00:21:34
不正方法我們要怎麼去認定？

00:21:36 - 00:21:36
這裡是這樣，

00:21:37 - 00:21:39
因為這一條罪它要利用那個設備，

00:21:39 - 00:21:42
所以行為人的手法必須要稱得上

00:21:43 - 00:21:44
有在用那臺設備,

00:21:45 - 00:21:46
那個才叫做不正方法,

00:21:46 - 00:21:47
知道嗎?

00:21:47 - 00:21:50
行為人必須稱得上是有在用那個設備,

00:21:50 - 00:21:51
那才叫做不正方法。

00:21:52 - 00:21:53
所以以前，

00:21:53 - 00:21:54
我曾經做過這樣的事，

00:21:55 - 00:21:55
我小學的時候，

00:21:57 - 00:21:57
啊，

00:21:58 - 00:21:59
我小學的時候，

00:21:59 - 00:21:59
有個同學...

00:22:00 - 00:22:00
小學士。

00:22:00 - 00:22:05
那個同學我以前課堂上講過他，就是在寫死亡證明書的那個人，有沒有印象？那個姓謝的跟姓鄧的，姓謝的在寫那個姓鄧的死亡證明書我說過嘛，對不對？就是那個姓謝的，就那個人。

00:22:05 - 00:22:14
那個人就賊頭賊腦的，我有這個感覺，因為他也喜歡飛機，但後來發現這個人不太老實，所以後來就比較沒有跟他聯絡。

00:22:14 - 00:22:21
那個謝同學啊，以前都跟我這樣說，他說你知道嗎？你在用自動販賣機買飲料的時候，你按下按鈕之後，你要一直踹販賣機。

00:22:27 - 00:22:30
因為你一直踹他的話呢，販賣機就會多

00:22:30 - 00:22:31
掉飲料給你。

00:22:31 - 00:22:32
謝同學跟我這樣說過。

00:22:32 - 00:22:34
我信了好幾年呢。

00:22:34 - 00:22:37
真的啊，我一直到後來長大才知道說，好像不是這回事。

00:22:37 - 00:22:39
就他跟我講我真的相信。

00:22:39 - 00:22:40
聽起來蠻合理的嘛。

00:22:40 - 00:22:42
他說一直去踹它，這樣就會多掉飲料下來。

00:22:42 - 00:22:44
我以前真的這樣做，每次都一直狂踹。

00:22:44 - 00:22:46
到後來就就沒有啊。

00:22:46 - 00:22:46
好。

00:22:46 - 00:22:47
所以

00:22:48 - 00:22:50
小學生之間的都市傳說，也許是這樣吧。

00:22:50 - 00:22:51
各位好。

00:22:51 - 00:22:54
我在按販賣機的時候，我一直踹它，假設啦，它真的多掉飲料下來的話，

00:22:58 - 00:22:59
我弄339之一嗎?

00:22:59 - 00:23:00
沒有啊。

00:23:00 - 00:23:02
因為我用踹販賣機的方式，那個叫做暴力破壞機器。

00:23:04 - 00:23:05
那個叫竊盜。

00:23:05 - 00:23:07
我根本稱不上在用那個機器，知道嗎?

00:23:07 - 00:23:10
這種情況，我判的是竊盜罪。

00:23:10 - 00:23:11
那同樣的喔。

00:23:13 - 00:23:13
你看喔。

00:23:13 - 00:23:16
暴力破壞設備，用開鎖工具打開設備，這種不算339之一。

00:23:19 - 00:23:21
還有前幾年食物上遇到的。

00:23:22 - 00:23:22
好像

00:23:22 - 00:23:23
那個是一對父子吧。

00:23:24 - 00:23:26
就那個選老師還有寫文章，就好像是一對父子。

00:23:27 - 00:23:29
就兒子投錢。

00:23:30 - 00:23:32
投錢之後啟動那個夾娃娃機。

00:23:32 - 00:23:35
然後爸爸在夾娃娃機的旁邊，用那個強力磁鐵去吸。

00:23:36 - 00:23:39
讓那個夾娃娃機變成那個爪力超強的模式。

00:23:39 - 00:23:42
他們用這個方式偷了一大堆什麼藍牙耳機之類的東西，好像是一對父子，我記得是這樣子。

00:23:44 - 00:23:45
那這個案件當中。

00:23:47 - 00:23:48
行為人怎麼論罪？

00:23:48 - 00:23:51
後來法院最後的結論認為這裡要樂的是竊盜罪,而不是詐欺罪。

00:23:53 - 00:23:58
因為法院會認為說,那個兒子投了錢之後,爸爸用磁鐵在那邊吸吸那個爪子。

00:23:58 - 00:23:59
這樣的行為已經

00:23:59 - 00:24:00
你

00:24:00 - 00:24:00
騙不是在利用那個設備的

00:24:00 - 00:24:01
他那種行為,本質上就好像你去踹販賣機

00:24:05 - 00:24:07
或者是拿鑰匙把那個販賣機打開,本質上已經跟那個差不多了

00:24:09 - 00:24:11
所以食物說這一種呢,要論的是竊盜罪,這一種要論的並不是339之一

00:24:15 - 00:24:21
好,那所以再來括號二到括號,就括號二以下505頁這邊,我們就說,這一條罪要行為有利用這個設備

00:24:24 - 00:24:26
那所以什麼叫做不正方法

00:24:26 - 00:24:30
大致上啦，雖然學者們有各個不同的方法沒有錯

00:24:30 - 00:24:32
但大致上可以歸納出一個簡單的原則

00:24:33 - 00:24:42
就是說，行為人他提供了一個外觀上會讓機器判讀成功的東西

00:24:42 - 00:24:44
但其實那個東西根本就沒有價值

00:24:45 - 00:24:45
瞭解嗎

00:24:46 - 00:24:47
不正方法大概就這樣

00:24:47 - 00:24:50
因為你要知道啊，機器它不會陷入錯誤嘛

00:24:50 - 00:24:53
機器怎麼識別投進去的硬幣是真的還是假的

00:24:53 - 00:24:57
很簡單嘛，機器就是看那個尺寸跟重量對不對嘛

00:24:58 - 00:24:59
尺寸跟重量如果對

00:25:00 - 00:25:01
他飲料就掉出來給你啦，對不對

00:25:01 - 00:25:05
所以這一條的不正方法，要做的認定，要做的排除就是

00:25:06 - 00:25:08
行為人他提供了一個給付

00:25:09 - 00:25:13
這個給付外觀上，會讓機器通得過他的檢測

00:25:13 - 00:25:16
但實質上這個東西可能不具有價值

00:25:16 - 00:25:17
大概就是這個意思，知道嗎？

00:25:18 - 00:25:20
所以我們這邊會有的案例，比如說你看喔

00:25:22 - 00:25:23
投入遊樂場的代幣，這個算

00:25:24 - 00:25:25
不等值的外國貨幣，這也算

00:25:27 - 00:25:30
還有那個跟通用貨幣體積重量相當的輕金屬，這也算

00:25:32 - 00:25:33
還有一種情況

00:25:35 - 00:25:35
這個

00:25:35 - 00:25:37
這個畫圖最清楚

00:25:44 - 00:25:45
還有一種情況是這樣

00:25:46 - 00:25:47
這我高中地理老師做過

00:25:48 - 00:25:52
高中地理老師他說，他以前在唸師大的大學跟研究所的時候

00:25:53 - 00:25:55
他用這一招洗了好幾年免費的衣服

00:25:56 - 00:25:59
他把硬幣鑽洞，在硬幣上面綁釣魚線

00:25:59 - 00:26:00
然後用那個

00:26:00 - 00:26:00
一幣

00:26:00 - 00:26:01
投進去拉出來，投進去拉出來

00:26:02 - 00:26:05
他用這一招洗了超多年免費的衣服，地老師跟我們班上說的

00:26:06 - 00:26:11
當時我們高三的時候聽到地老師這樣說，我想說地老師好聰明，好厲害哦

00:26:11 - 00:26:14
後來大學學刑法發現不對，老師根本是慣犯

00:26:14 - 00:26:21
那個時候，當然地老師那個年代有沒有39之一我不確定了，但就慣犯拿這個39之一要處罰對象啊

00:26:21 - 00:26:29
以後如果有機會再看到地老師，我一定要跟老師說，老師啊，你以前做的事情其實是犯罪，只是現在可能追訴權時效過了，39之1，這是一個典型

00:26:29 - 00:26:29
好

00:26:30 - 00:26:35
再來講圈圈二，如果用來源不正當的貨幣投進去的話

00:26:35 - 00:26:36
會不會算不正方法

00:26:36 - 00:26:37
不會喔

00:26:37 - 00:26:42
因為販賣機的設置者不會在乎你投進去的貨幣到底正不正

00:26:42 - 00:26:43
所以這個不算

00:26:43 - 00:26:45
至於圈圈三

00:26:46 - 00:26:48
單純違反機器設置者的意思呢

00:26:49 - 00:26:51
這也不是不正當方法哦

00:26:52 - 00:26:59
像有些夾娃娃店，他會放一臺對幣機，對幣機上面會寫說非本店顧客也請使用

00:26:59 - 00:27:01
那你就用啊，管他的哦

00:27:01 - 00:27:02
對啊，你用的又不會怎樣

00:27:03 - 00:27:05
你要記得，這一條叫財產犯罪

00:27:06 - 00:27:11
你不是他的顧客，而你去用他的機器，你侵害的只是對方的契約自由而已

00:27:11 - 00:27:13
你沒有直接讓他財產上損失

00:27:13 - 00:27:14
除非你插進去是假鈔，那個另當別論

00:27:15 - 00:27:18
但你鈔機插進去是真鈔的話，你沒有侵害到他的財產啊，對不對

00:27:19 - 00:27:22
所以單純違反機器設置者的意思

00:27:22 - 00:27:23
這個不算不正方法喔

00:27:23 - 00:27:24
知道嗎

00:27:24 - 00:27:25
又或者比如說

00:27:25 - 00:27:25
那個

00:27:27 - 00:27:30
假設在工業區那邊，有一臺販賣機

00:27:30 - 00:27:33
而這個販賣機的設置者是一個種族歧視的老闆

00:27:33 - 00:27:41
那個販賣機上面，用東南亞各國的語言寫著歧視的文字，寫說呢，那個東南亞的劣等人種不可以用這個販賣機

00:27:41 - 00:27:44
那假設有移工覺得說是奇怪，我為什麼不能用

00:27:44 - 00:27:46
照上去用，照上去不正方法

00:27:46 - 00:27:47
不算喔，知道嗎

00:27:47 - 00:27:52
因為這種情形，行為人，他並沒有侵害別人財產喔

00:27:53 - 00:27:53
好

00:27:53 - 00:27:55
所以最後，圈圈四是什麼？

00:27:55 - 00:27:58
單純利用設備的瑕疵或故障而取得財務呢？

00:27:59 - 00:28:00
這種情況也

00:28:00 - 00:28:00
不，舉證方法。

00:28:00 - 00:28:05
因為行為人他根本沒有提出一個外觀上很像是給付的東西

00:28:05 - 00:28:06
這也不算

00:28:06 - 00:28:11
所以比如說販賣機到期了，你不用投錢，單純按一按就會有飲料掉出來

00:28:11 - 00:28:13
這種情況不會論339之一

00:28:14 - 00:28:15
這種情況你要考慮論什麼呢

00:28:15 - 00:28:17
竊盜罪320

00:28:17 - 00:28:17
好

00:28:17 - 00:28:21
那這一條罪他同時有分取財跟得利

00:28:21 - 00:28:23
所以呢,你取得的是實體財產

00:28:23 - 00:28:23
第一項

00:28:23 - 00:28:25
如果你取得的是無體財產的話

00:28:26 - 00:28:27
這個是第二項

00:28:27 - 00:28:29
來，我們翻到506頁

00:28:32 - 00:28:38
506頁這邊說，行為人構成第一項的取財罪的話呢，必然也可以同時成立竊盜罪

00:28:38 - 00:28:40
這邊同學你可以註記一下

00:28:40 - 00:28:41
這個其實有爭議啦

00:28:42 - 00:28:45
就是說，這一條罪339之一

00:28:45 - 00:28:50
他到底是竊盜罪的特別規定，還是他是詐欺罪的特別規定

00:28:50 - 00:28:51
這個有爭議

00:28:51 - 00:28:51
知道嗎

00:28:52 - 00:28:54
我這邊寫必然可能寫的有點誤斷

00:28:54 - 00:28:56
這個是其中一派的說法而已

00:28:56 - 00:28:59
就是有人把這一條當竊盜罪的特別規定

00:29:00 - 00:29:03
但也有人把這一條當詐欺罪的特別規定

00:29:03 - 00:29:03
都有

00:29:03 - 00:29:05
但那個我不去細講，因為那個太學理

00:29:05 - 00:29:07
你們有興趣的話

00:29:07 - 00:29:11
那個許恆達老師三年前有一篇文章，就是談那個夾娃娃機的

00:29:12 - 00:29:13
許老師三年前有一篇文章

00:29:14 - 00:29:18
然後還有像早期那個誰呀，黃常仁老師還是誰吧

00:29:18 - 00:29:19
他們有寫過文章去探討這個問題了

00:29:20 - 00:29:20
這個太細，我不說

00:29:21 - 00:29:21
反正啦

00:29:23 - 00:29:27
339之一他到底是320的特別規定，還是339的特別規定

00:29:28 - 00:29:29
那是一個學理的問題，沒有錯

00:29:30 - 00:29:31
但是我，我就不講那麼細

00:29:31 - 00:29:32
知道嗎

00:29:32 - 00:29:32
所以我就說

00:29:32 - 00:29:36
成立320和成立397，會不會同時成立320

00:29:36 - 00:29:37
有討論的空間了

00:29:37 - 00:29:40
那我們這邊就姑且認為說他會認為說他這個本罪是

00:29:41 - 00:29:43
320的特別規定，我們就姑且這樣認定

00:29:46 - 00:29:49
這一條罪剛出來的那幾年其實蠻多學者寫的

00:29:49 - 00:29:51
像黃榮堅老師早年有寫過文章

00:29:52 - 00:29:54
那那兩篇文章的標題很有趣

00:29:55 - 00:29:56
一篇文章叫做

00:29:57 - 00:29:58
叫什麼

00:29:58 - 00:30:00
叫機器傻瓜

00:30:00 - 00:30:00
你聰明

00:30:00 - 00:30:02
一篇篇文章叫這個，然後另外一篇文章叫什麼，電腦的心事

00:30:04 - 00:30:05
我記得都是同一系列的，蠻有趣的

00:30:06 - 00:30:07
好了，我們來看一下

00:30:09 - 00:30:12
我們就不管本罪跟間接正犯會同時成立，來看106頁

00:30:13 - 00:30:14
這裡我們來看幾個問題喔

00:30:15 - 00:30:19
如果行為人他的使用販賣機的行為

00:30:19 - 00:30:23
不該當339之一，因為可能他不是不正方法

00:30:23 - 00:30:24
那可不可以回頭論320

00:30:25 - 00:30:26
我們只能說

00:30:27 - 00:30:29
不成立339的情形，來第一個

00:30:30 - 00:30:34
不成立339的情形，可不可以直接論339一般的詐欺

00:30:35 - 00:30:36
我跟你說絕對不行，為什麼？

00:30:37 - 00:30:38
因為機器不會陷入錯誤。

00:30:38 - 00:30:39
知道嗎？

00:30:39 - 00:30:41
我們人會思考，我們人有意識。

00:30:41 - 00:30:43
人會思考有意識，人會犯錯。

00:30:44 - 00:30:47
所以那種不成立339之一的情形

00:30:47 - 00:30:50
一定喔，一定不可能回去論339，這個沒有爭議，好嗎

00:30:51 - 00:30:53
一定不可能，因為機器不會陷入錯誤

00:30:54 - 00:30:56
但是有沒有機會回去論320

00:30:56 - 00:30:57
有，當然有機會

00:30:58 - 00:30:59
只是你要看320的要件能不能符合

00:31:00 - 00:31:00
就這麼簡單，知道嗎

00:31:01 - 00:31:03
你回去看320的要件能不能符合

00:31:03 - 00:31:08
所以像比如說你看嘛，暴力破壞機器，利用機器的故障而取物，這一定是320

00:31:10 - 00:31:13
那如果是違反機器設置者的意思而取物的話呢

00:31:14 - 00:31:15
可不可以回去論輸贏

00:31:15 - 00:31:16
你想

00:31:16 - 00:31:21
夾娃娃店的對幣機，上面寫著非本店物客嚴禁使用

00:31:21 - 00:31:22
你想說管他的，我就要對幣

00:31:23 - 00:31:24
你就去對幣了

00:31:24 - 00:31:25
不會論39之一嘛，對不對

00:31:26 - 00:31:27
那可不可以論320

00:31:27 - 00:31:28
我們今天講過

00:31:29 - 00:31:30
不就私自找零的案例嘛，對不對

00:31:31 - 00:31:33
私自找零，你會不會寫第三20

00:31:33 - 00:31:35
不會嘛，因為你對那個價額沒有不法所有的意圖嘛，對不對？

00:31:35 - 00:31:35
所以不會。

00:31:36 - 00:31:37
那最後第二點，種族歧視案例。

00:31:39 - 00:31:42
那個販賣機上面說東南亞人不能用。

00:31:42 - 00:31:44
東南亞人還是去用了。

00:31:44 - 00:31:45
第一個他不會弄339之一

00:31:46 - 00:31:47
那會不會弄320

00:31:47 - 00:31:48
答案其實一樣不會

00:31:49 - 00:31:49
為什麼

00:31:50 - 00:31:51
因為他沒有不法意圖啊

00:31:52 - 00:31:56
因為東南亞一定，他一定會覺得說奇怪，我有付錢，為什麼不能買飲料？

00:31:57 - 00:31:57
一樣的意思嘛，對不對？

00:31:58 - 00:32:00
所以不成立。

00:32:00 - 00:32:00
339的情況。

00:32:01 - 00:32:04
確實可以回去改斷320，有情況沒有錯。

00:32:04 - 00:32:05
但是呢，你也要看

00:32:05 - 00:32:07
320的要件有沒有符合，就這麼簡單

00:32:09 - 00:32:13
好，接下來339之2，不正利用自動收費設備罪

00:32:14 - 00:32:17
這邊有一個比較細節的東西跟你們講一下

00:32:17 - 00:32:19
你看條文

00:32:19 - 00:32:19
你看條文

00:32:19 - 00:32:21
這個東西其實我大學時候也沒有注意到

00:32:22 - 00:32:26
就是339之2，它叫做自動付款設備

00:32:27 - 00:32:28
它有自動兩個字

00:32:28 - 00:32:30
但是339之1

00:32:30 - 00:32:32
沒有

00:32:32 - 00:32:32
他寫收費設備

00:32:33 - 00:32:34
這個你注意一下

00:32:34 - 00:32:37
339之2，他寫自動付款，有自動兩個字喔

00:32:38 - 00:32:40
但339之1沒有，他就寫收費設備

00:32:41 - 00:32:42
所以339之一不用自動嗎

00:32:43 - 00:32:45
這個我也不知道立法者在想什麼啦

00:32:45 - 00:32:51
因為立法者可能想說，有些收費設備，它可能就是很機械式的結構

00:32:51 - 00:32:54
它不見得有這種類似電腦的成分在，所以他沒有寫自動

00:32:55 - 00:32:56
但其實很多學者沒有在管它

00:32:57 - 00:32:59
很多學者在寫文章寫339之一的時候

00:33:00 - 00:33:02
他還是寫自動收費設備

00:33:02 - 00:33:03
知道吧

00:33:03 - 00:33:07
所以這個比較細節啦,但你要知道法條其實是一個有自動一個沒有寫自動,提醒各位

00:33:08 - 00:33:08
好

00:33:08 - 00:33:09
再來說339之2

00:33:11 - 00:33:11
那個

00:33:11 - 00:33:13
339之2，我們講自動收

00:33:13 - 00:33:14
奇怪

00:33:15 - 00:33:17
我這邊怎麼還是沒有更正

00:33:17 - 00:33:21
339之叫做自動付款設備罪

00:33:21 - 00:33:23
來,你把那個收費付款裡塗掉

00:33:23 - 00:33:24
這個這個差很多,我每次改版都忘記改這個東西

00:33:27 - 00:33:30
339叫做不正利用自動

00:33:30 - 00:33:32
自動付款設備

00:33:32 - 00:33:33
我怎麼寫收費付款，你把它塗掉

00:33:34 - 00:33:37
不正當利用自動付款設備，沒有收費

00:33:37 - 00:33:38
知道嗎？

00:33:38 - 00:33:39
付款設備

00:33:44 - 00:33:44
OK哦

00:33:44 - 00:33:47
39叫做不正利用自動付款設備罪

00:33:48 - 00:33:48
不是

00:33:48 - 00:33:50
自動收費付款罪喔

00:33:50 - 00:33:50
沒有這種罪喔

00:33:50 - 00:33:52
自動付款設備罪

00:33:53 - 00:33:54
真的每年都忘了改喔

00:34:33 - 00:34:37
好,所以339這是不正當使用自動付款設備罪。

00:34:37 - 00:34:42
我說了,能被認為是339之2的自動付款設備的,有什麼東西?

00:34:42 - 00:34:44
通常就是ATM,知道嗎?就是ATM。

00:34:45 - 00:34:48
那其他的東西,像什麼兌幣機什麼的,那應該不是,就是ATM。

00:34:49 - 00:34:54
那會有問題的是說，因為其實現在的人，除非你真的要領錢，才會需要ATM。

00:34:54 - 00:34:58
不然如果你是轉帳匯款的話，你手機打開就可以了嘛。

00:34:58 - 00:34:59
因為轉帳匯款是這樣子。

00:35:00 - 00:35:04
10年前的話，你還必須要有一個讀卡機，你要用電腦去登網銀。

00:35:04 - 00:35:05
現在不用嘛。

00:35:05 - 00:35:07
現在你手機做一個人臉辨識指紋辨識。

00:35:07 - 00:35:09
那你手機就可以轉帳匯款啦。

00:35:09 - 00:35:12
所以後來會有問題的是說，那網銀的那個網頁，或者是那個網銀的App。

00:35:15 - 00:35:18
那個東西算是一個自動付款設備嗎？

00:35:19 - 00:35:21
這個東西有一些正反不同的真實啦。

00:35:21 - 00:35:22
一樣講下去很細。

00:35:22 - 00:35:24
我講一下能說服我的說法。

00:35:24 - 00:35:27
因為有的太細的東西，我不建議你們去講。

00:35:28 - 00:35:30
那種太細的爭議，你到最後會亂掉。

00:35:30 - 00:35:31
你到最後會亂掉。

00:35:31 - 00:35:31
知道嗎？所以有些比較細微的爭議。

00:35:32 - 00:35:34
我會直接講比較能說服的說法，我會覺得，網銀的網頁，或者是手機上的網銀App。

00:35:40 - 00:35:42
那種東西就跟實體的ATM一樣。

00:35:43 - 00:35:45
它都是自動付款設備，其實都一樣。

00:35:46 - 00:35:47
因為

00:35:48 - 00:35:50
你們如果有電腦知識的話，你們就想一件事。

00:35:50 - 00:35:50
實體的ATM

00:35:50 - 00:35:50
跟你電腦上的網銀。

00:35:50 - 00:35:50
你想一下，就轉帳匯款的部分來說。

00:35:50 - 00:35:51
你覺得有本質上的差異嗎？

00:35:51 - 00:35:51
其實沒有，你知道吧？

00:36:00 - 00:36:03
實體的ATM，它一樣是Windows系統的電腦。

00:36:04 - 00:36:08
真的啦，如果你看過它重啟的話，實體的ATM，它就是Windows系統的電腦。

00:36:09 - 00:36:11
而且那個Windows的版本我記得很舊。

00:36:11 - 00:36:13
是不是用XP還是什麼，還是Win7，我忘了啦，反正它不是用Win11啦。

00:36:15 - 00:36:17
它就是用那種比較舊的版本。

00:36:17 - 00:36:20
所以理論上來說,你在捷運站看到那個ATM。

00:36:21 - 00:36:23
你可不可以打開遊樂場的功能去玩踩地雷。

00:36:24 - 00:36:25
其實照理說應該可以。

00:36:25 - 00:36:27
所以如果他應該沒有特別移除掉,不對。

00:36:28 - 00:36:30
現在的Windows沒有踩地雷了耶。

00:36:30 - 00:36:31
以前才有。

00:36:31 - 00:36:33
對啊，現在Windows還有遊樂場嗎？

00:36:33 - 00:36:34
好像沒有對不對？

00:36:34 - 00:36:35
但我就講類似的意思啦。

00:36:35 - 00:36:39
如果你要用捷運站的ATM好了，你用那個ATM的網頁。

00:36:41 - 00:36:42
去瀏覽色情網站。

00:36:43 - 00:36:44
Pornhub之類的，可不可以？

00:36:45 - 00:36:48
技術上可以啊，對不對，它就是一臺Windows的電腦啊。

00:36:48 - 00:36:49
只是它不會讓你這樣用嘛。

00:36:49 - 00:36:54
所以我說，那個實體的ATM跟網銀，本質上其實一樣啦，知道嗎？

00:36:56 - 00:37:00
也就是說實體的ATM，它其實一樣是一臺Windows的電腦。

00:37:00 - 00:37:03
它只是功能被限定住的電腦而已。

00:37:03 - 00:37:03
本質上是一樣的，知道嗎？

00:37:04 - 00:37:07
所以這個東西應該也是自動付款設備。

00:37:07 - 00:37:07
好，再來括號人。

00:37:08 - 00:37:09
不正方法怎麼解釋呢？

00:37:11 - 00:37:12
這個就是本罪傳統的考點。

00:37:13 - 00:37:14
這個不正方法的部分。

00:37:14 - 00:37:16
來，第一個說法叫做強調詐欺特性的解釋。

00:37:21 - 00:37:23
這起說我先簡單帶過，我們等一下用具體的例子來看。

00:37:23 - 00:37:26
第一說叫做強調詐欺特性的解釋，這一說的意思就是。

00:37:27 - 00:37:34
假設行為人他面對的不是機器，而是面對一個自然人的話。

00:37:34 - 00:37:40
那行為人對這個機器所做的事，能不能被評價成是使用詐術，知道嗎？

00:37:40 - 00:37:41
這是第一說。

00:37:41 - 00:37:46
假設我面對的不是機器喔，我面對的是一個有血有肉的行員喔。

00:37:47 - 00:37:50
那我對機器做的事，可不可以被評價成是使用詐術，這是第一說。

00:37:52 - 00:37:53
好。

00:37:53 - 00:37:55
再來第二說，叫主觀化的解釋。

00:37:55 - 00:37:59
這一說看的是，那我這個操作ATM的行為。

00:38:00 - 00:38:02
有沒有違背

00:38:02 - 00:38:03
處分權人的意思

00:38:03 - 00:38:06
那你說處分權人是誰呢

00:38:06 - 00:38:08
這裡當然會有不同的認定

00:38:08 - 00:38:11
有些人說是銀行

00:38:11 - 00:38:15
但比較多的人說處分權人是卡片的持有人

00:38:15 - 00:38:19
所以第二種最簡單的說法就是你這個提款

00:38:19 - 00:38:21
你這個操作的行為啊

00:38:21 - 00:38:22
有沒有違反

00:38:22 - 00:38:26
那個卡片持有人的意思

00:38:26 - 00:38:29
這是第二種說法，看是否違反卡片持有人的意願

00:38:32 - 00:38:36
接著第三種叫做設備規則的解釋

00:38:36 - 00:38:39
這一種說得更簡單

00:38:39 - 00:38:42
你的操作有沒有違反ATM的使用規則

00:38:42 - 00:38:44
這第三種說法，有沒有違反使用規則

00:38:45 - 00:38:46
然後我們來看喔

00:38:46 - 00:38:47
第四說

00:38:51 - 00:38:54
第四說看什麼呢

00:38:54 - 00:38:57
叫做取得來源的解釋

00:39:01 - 00:39:03
這一種說法是說

00:39:06 - 00:39:10
看你當初拿卡的行為有沒有成立犯罪

00:39:12 - 00:39:13
很簡單

00:39:14 - 00:39:21
你拿卡的行為如果成立竊盜罪或搶奪罪的話

00:39:21 - 00:39:23
那照這一說

00:39:23 - 00:39:26
你去提款也是不正方法

00:39:26 - 00:39:27
那反過來

00:39:27 - 00:39:32
那如果你去提款的，如果你去操作的行為

00:39:32 - 00:39:33
你

00:39:33 - 00:39:36
那個卡片本來就是你的

00:39:36 - 00:39:39
或者是別人借你的

00:39:39 - 00:39:44
那就不算是不正方法,這第四說,看行為人取得卡片的行為呢

00:39:47 - 00:39:50
有沒有

00:39:53 - 00:39:56
構成相關的犯罪,四種不同的說法

00:39:57 - 00:39:58
那

00:39:58 - 00:40:00
食物見解的話

00:40:00 - 00:40:00
不要管他的，通通成立本罪，食物的說法是這樣子喔。

00:40:03 - 00:40:07
好，上面的這四說，來他們怎麼用，我們來看到下面這隻小豬。

00:40:08 - 00:40:09
508億這邊喔，我們來看這隻小豬。

00:40:12 - 00:40:14
我們來看到食物見解，

00:40:14 - 00:40:15
它對這個，

00:40:15 - 00:40:16
不是食物見解了，

00:40:16 - 00:40:19
應該說我們要來看的是上面的各說，

00:40:19 - 00:40:22
在各種不同的情況之下要怎麼用。

00:40:23 - 00:40:24
來，第一個，括號一。

00:40:24 - 00:40:27
盜用他人提款卡，無權提領。

00:40:29 - 00:40:30
來，括號一是這樣的案例。

00:40:31 - 00:40:34
如果你的提款卡就放在桌上。

00:40:34 - 00:40:41
然後等一下中堂下課的時候，我就拿著你的提款卡，去樓下的國泰世華提款。

00:40:41 - 00:40:45
而且很巧，你的提款卡的密碼，你怕忘記，你就寫在卡套上面。

00:40:45 - 00:40:52
所以我就拿著你的提款卡，去樓下的國泰世華，打你卡套上面的密碼，然後我去提款。

00:40:52 - 00:40:54
我這樣的行為怎麼論罪好？

00:40:55 - 00:40:57
提完款再把那個提款卡放回你的桌上，我這樣怎麼論罪？

00:40:59 - 00:41:00
好。

00:41:00 - 00:41:02
首先第一個，這樣的行為會不會論339之2？

00:41:04 - 00:41:07
我無權借用你的卡片,去樓下提款。

00:41:08 - 00:41:11
我這樣的行為會成立339之2嗎?

00:41:12 - 00:41:15
好,我們來看喔,這個就關心到不正方法離財哪一說。

00:41:15 - 00:41:19
前面1234,我們來拋一遍,看一下同學不瞭解,這次說的意思。

00:41:20 - 00:41:22
來第一個,如果我們採一說。

00:41:22 - 00:41:24
詐欺特性的解釋。

00:41:25 - 00:41:27
你採詐欺特性的解釋，那我們就做一個類比喔。

00:41:28 - 00:41:36
那假設我是拿著你的存摺跟印鑑，在樓下的銀行有營業的時候，去樓下提款，而且我沒有經過你的同意。

00:41:37 - 00:41:39
這樣的話我算是在詐欺銀行的行為嗎？

00:41:40 - 00:41:41
通通說不算，為什麼？

00:41:41 - 00:41:42
我們剛剛講過嘛。

00:41:42 - 00:41:44
銀行不在乎你是不是本人有沒有權利，銀行不在乎嘛。

00:41:45 - 00:41:48
銀行在乎的是你的存摺印鑑跟密碼正不正確嘛。

00:41:49 - 00:41:50
正確銀行就會給你錢的嘛，對不對？

00:41:51 - 00:41:51
所以喔。

00:41:52 - 00:41:55
如果採詐欺特性的解釋這一週的話，多數會認為。

00:41:55 - 00:42:00
因為銀行他不會在乎你沒有權利。

00:42:00 - 00:42:03
所以這樣的行為可不可以認為是不正方法？

00:42:03 - 00:42:04
不行，知道嗎？多數都這樣認定，但這裡有少數說，許恆達老師的看法。

00:42:07 - 00:42:09
我覺得許老師的看法也有一定的道理。

00:42:09 - 00:42:13
許老師說不對呀，銀行怎麼會不在乎你的權益？

00:42:14 - 00:42:14
你想喔。

00:42:15 - 00:42:17
銀行他並不是讓你插卡就可以領錢。

00:42:17 - 00:42:18
一趟還要密碼。

00:42:19 - 00:42:20
為什麼銀行要設密碼？

00:42:20 - 00:42:26
銀行不外乎是希望透過密碼這個機制，來確保來領錢的人不是隨便的阿貓阿狗。

00:42:27 - 00:42:29
而是至少是本人或者是一個有權力的人。

00:42:29 - 00:42:30
嗯，是嗎？

00:42:30 - 00:42:30
有道理，是吧？

00:42:31 - 00:42:34
所以許恆大老師認為，銀行其實是在乎你是不是本人喔。

00:42:35 - 00:42:36
不然他要密碼幹嘛？

00:42:36 - 00:42:37
也對，對不對？

00:42:37 - 00:42:41
所以這個踩地說的話呢，算不算不正當方法，確實有爭議。

00:42:41 - 00:42:42
好。

00:42:43 - 00:42:44
再來第二說。

00:42:44 - 00:42:47
那如果採取主觀化的解釋呢？

00:42:48 - 00:42:49
來，那這裡要看一件事。

00:42:50 - 00:42:53
主觀化的解釋會有一個問題，所謂的處分權人是誰？

00:42:54 - 00:42:55
這個要搞清楚。

00:42:56 - 00:43:01
採取主觀化的解釋的話，那我們必須要問一件事，處分權人是誰呢？

00:43:02 - 00:43:05
如果你認為處分權人是銀行的話,

00:43:06 - 00:43:07
那就回到上一個問題了吧。

00:43:08 - 00:43:10
銀行在不在乎你的權益，對不對？

00:43:10 - 00:43:11
相對的。

00:43:11 - 00:43:15
那如果你覺得處分權人是存戶，也就是那個持卡人的話，

00:43:16 - 00:43:18
那你覺得持卡人會同意你去領錢嗎？

00:43:18 - 00:43:19
一定不會，對不對？

00:43:19 - 00:43:24
所以如果你採第二說，而你又把處分權人認定成是存戶的話，

00:43:24 - 00:43:27
當然呢，這裡不算是正方法喔。

00:43:28 - 00:43:28
好。

00:43:28 - 00:43:30
那第三說，設備規則的解釋。

00:43:31 - 00:43:31
我說這說最簡單嘛。

00:43:32 - 00:43:34
採設備規則的解釋的話，

00:43:35 - 00:43:36
你盜領別人存款，

00:43:37 - 00:43:38
你可以說是不正當方法嗎？

00:43:39 - 00:43:39
當然不算啊，為什麼？

00:43:40 - 00:43:43
ATM的操作規則應該沒有一條說你要有權力才可以領喔。

00:43:43 - 00:43:44
沒有嘛，對不對？

00:43:44 - 00:43:47
所以採這說法的話，當然不算是正當方法。

00:43:48 - 00:43:50
那麼接著來看到第三點。

00:43:50 - 00:43:52
再來看到括號四。

00:43:52 - 00:43:55
那如果採取取得來源的解釋呢？

00:43:56 - 00:43:58
這邊我一定要幫同學複習一件事。

00:43:58 - 00:44:00
因為這個一堆人會搞混。

00:44:01 - 00:44:01
來，

00:44:02 - 00:44:03
採取取代關係

00:44:03 - 00:44:04
我講一下我剛剛的例子

00:44:04 - 00:44:05
我再強調一次喔

00:44:06 - 00:44:09
我無權借用你的卡片去樓下的銀行提款

00:44:10 - 00:44:13
提完款之後,我再把卡片放回你的桌上

00:44:14 - 00:44:17
也就是我對這個卡片的本體，沒有據為己有的意思。

00:44:17 - 00:44:22
所以這個時候我拿卡片叫什麼呢？叫做法律不罰的使用竊盜。

00:44:22 - 00:44:25
所以如果照第四說，我的提款行為可不可以成立329之2？

00:44:26 - 00:44:26
就不可以。

00:44:26 - 00:44:28
因為我拿卡片的行為是無罪的。

00:44:28 - 00:44:28
知道嗎？

00:44:29 - 00:44:30
請同學注意喔！

00:44:30 - 00:44:33
這裡你不要跟我講什麼物體與價值綜合理論，

00:44:33 - 00:44:34
它不是這樣用的，

00:44:34 - 00:44:34
知道嗎？

00:44:34 - 00:44:35
我再強調一次，

00:44:36 - 00:44:39
金融卡本身，沒有直接的財產價值，

00:44:40 - 00:44:41
它跟悠遊卡不一樣，

00:44:42 - 00:44:44
悠遊卡你嗶下去之後你的餘額就會被扣掉，

00:44:44 - 00:44:47
悠遊卡如果不見了，你的儲值金就沒了。

00:44:48 - 00:44:49
這叫悠遊卡,

00:44:49 - 00:44:51
提款卡當然不是啊,

00:44:51 - 00:44:54
你想啊,你的餘額是存在提款卡裡面的嗎?

00:44:55 - 00:44:58
不是嘛,你的餘額是存在銀行端的電腦嘛,

00:44:58 - 00:44:58
對不對?

00:44:59 - 00:44:59
還有啊,

00:45:00 - 00:45:04
你的提款卡如果不見，你的帳戶就沒了嗎？

00:45:04 - 00:45:07
如果是的話，提款卡[redacted]　恐怖欸，不敢隨便帶出去欸，

00:45:07 - 00:45:07
對不對？

00:45:07 - 00:45:08
當然不是嘛。

00:45:08 - 00:45:12
提款卡不見，那不見就不見啊，你跟銀行申請補發不就好了，

00:45:12 - 00:45:12
對不對？

00:45:12 - 00:45:18
所以，提款卡這個東西，它沒有直接的財產價值，

00:45:18 - 00:45:22
也就是你就算去用那個物體與價值綜合理論，也不會有用啦，

00:45:22 - 00:45:22
知道嗎？

00:45:23 - 00:45:26
因為提款卡，它只是一個數位的身分識別憑證。

00:45:27 - 00:45:28
我記得我上一次講過嘛。

00:45:29 - 00:45:30
其實現在已經有這個技術了。

00:45:31 - 00:45:32
現在無卡可不可以提款？

00:45:32 - 00:45:33
可以啊。

00:45:33 - 00:45:36
有些銀行讓你可以用什麼臉部辨識或指紋辨識,

00:45:36 - 00:45:36
有沒有?

00:45:36 - 00:45:37
對啊,所以你就想嘛,

00:45:38 - 00:45:40
當有一天,這個技術成熟,

00:45:41 - 00:45:44
而且民眾也普遍同意銀行收集你的生物資訊的話,

00:45:45 - 00:45:46
那就不要提款卡這個東西啦,

00:45:47 - 00:45:51
所以提款卡這個東西，它就只是一個類似鑰匙或門禁卡的東西,

00:45:51 - 00:45:54
它只是一個識別身分的憑證,

00:45:54 - 00:45:56
那個東西沒有直接的財產價值喔，

00:45:56 - 00:45:57
知道嗎？

00:45:57 - 00:46:00
所以這個東西，它並不會是用物體與價值

00:46:00 - 00:46:01
綜合理論，這個請同學注意。

00:46:02 - 00:46:07
那當然相對的，如果我在拿你的提款卡提款的時候，比如說你的提款卡上面有一隻豬，我覺得超可愛，所以我就想說這個提款卡超棒，我除了要盜用你的存款之外，我也要把你的提款卡據為己有。

00:46:07 - 00:46:10
在這種情況之下，我拿走你的提款卡，會不會論竊盜罪，就會了吧，對不對？

00:46:10 - 00:46:12
這個時候的話呢，那我提款的行為呢，就算是不正方法了，瞭解，所以這個事說操作下來大概是這樣子。

00:46:30 - 00:46:34
好，再來，第二點，那這個行為會論竊盜罪嗎？

00:46:35 - 00:46:38
這個部分啊，關係到你的民法學得好不好。

00:46:39 - 00:46:40
這個東西就這樣。

00:46:40 - 00:46:42
所以像有些函授的同學

00:46:42 - 00:46:43
可能沒有學過民法，

00:46:43 - 00:46:45
因為我後來有確認，

00:46:45 - 00:46:47
函授這邊可能會有監護人，

00:46:47 - 00:46:49
或者是其他老師

00:46:49 - 00:46:50
沒有考民法的內容。

00:46:50 - 00:46:51
我跟你們講一下。

00:46:52 - 00:46:54
盜領存款的情形。

00:46:55 - 00:46:56
盜領存款的情形呢，

00:46:57 - 00:47:00
不可能會成立竊盜罪。

00:47:00 - 00:47:01
不可能，為什麼？

00:47:01 - 00:47:03
來，第一個，我們一定要釐清。

00:47:04 - 00:47:10
你的存款被我盜領的話,在法律上來講,可以說我偷了你的錢嗎?

00:47:11 - 00:47:12
請注意,絕對不行,為什麼?

00:47:13 - 00:47:15
因為銀行存款的物權不是你的。

00:47:16 - 00:47:16
瞭解吧?

00:47:17 - 00:47:21
我們把錢存到銀行,我們只是對銀行有債權。

00:47:21 - 00:47:27
也就是就算你在銀行有上千萬上百萬的存款，那個東西叫債權。

00:47:27 - 00:47:34
你對銀行的存款在領出來之前，你對他完全沒有任何的物權可言。

00:47:35 - 00:47:37
竊盜罪要竊取什麼？

00:47:37 - 00:47:38
他人的什麼？

00:47:38 - 00:47:39
動產，對不對？

00:47:39 - 00:47:39
動產。

00:47:40 - 00:47:44
可是你對銀行的存款，那個東西叫債權，它只是一種權利，單純的權利。

00:47:45 - 00:47:47
不是竊盜罪的課題，所以我才會一直說嘛，

00:47:48 - 00:47:51
銀行的存款，沒有任何一張鈔票是你的，知道嗎？

00:47:52 - 00:47:53
你對銀行只有債權而已。

00:47:53 - 00:47:57
你對銀行的存款，沒有任何的物權存在，沒有喔，完全沒有喔。

00:47:59 - 00:48:00
所以如果你

00:48:00 - 00:48:01
有人去銀行盜領你的存款，你可以說你的錢被偷了。

00:48:03 - 00:48:07
有沒有？你的錢沒有被偷，你是債權被別人侵害的，知道嗎？

00:48:07 - 00:48:10
你是債權被侵害，你並沒有任何物權被侵害啊，OK嗎？

00:48:10 - 00:48:13
這個你們上民法，袁律一定會跟你們說。

00:48:14 - 00:48:17
因為有一次三年前吧，我在臉書上抱怨這件事。

00:48:17 - 00:48:18
我說怎麼一堆人寫錯。

00:48:19 - 00:48:23
說盜領存款怎麼會對存戶論竊盜罪，那銀行的錢就不是存戶的啊。

00:48:23 - 00:48:27
然後下面袁律馬上來留言，他說這個我有教。

00:48:27 - 00:48:32
我猜原仔可能是怕會不會有人在下面留言，也說你們民法老師是誰，怎麼都沒有教。

00:48:32 - 00:48:35
所以原仔馬上，也許是預防性，趕快來留言，我有教。

00:48:35 - 00:48:36
不是我的問題。

00:48:36 - 00:48:40
來，所以各位記得，這個銀行的存款，他只是債權喔，他不是物權喔。

00:48:42 - 00:48:45
好，再來，那對銀行會不會有竊盜罪？

00:48:46 - 00:48:47
你可不可以說偷了銀行的錢？

00:48:48 - 00:48:49
來說什麼叫竊盜？

00:48:50 - 00:48:54
竊盜要未經他人同意，破壞他人持有，建立自己的使用。

00:48:55 - 00:48:59
所以別人盜領你的存款，算是偷銀行的錢嗎？

00:48:59 - 00:49:00
不算。

00:49:00 - 00:49:00
為什麼？

00:49:01 - 00:49:06
因為你只要用的卡片密碼是正確的，你是循正常的程序把錢領出來。

00:49:06 - 00:49:08
那就沒有侵佔啦。

00:49:08 - 00:49:09
那就不是竊取啦，對不對？

00:49:09 - 00:49:15
所以我說，對銀行對存戶都不可能成立竊盜罪喔，這是一定不可能的。

00:49:16 - 00:49:17
好，再來喔，括號二。

00:49:19 - 00:49:22
那如果是經過他人同意而越權提領呢？

00:49:23 - 00:49:24
這個是有可能的喔。

00:49:25 - 00:49:30
比如說你在小時候，假設你媽媽拿提款卡，叫你去領錢。

00:49:31 - 00:49:33
媽媽跟你說領一萬。

00:49:33 - 00:49:35
而你領的兩萬。

00:49:35 - 00:49:36
一萬給媽媽。

00:49:36 - 00:49:39
另外一萬，另外一萬呢，自己把它放到你的皮箱裡面。

00:49:40 - 00:49:42
你這樣的行為會不會論述339之2?

00:49:42 - 00:49:43
來，越權提領是這樣。

00:49:43 - 00:49:45
你說無權跟越權有差嗎？有。

00:49:46 - 00:49:49
因為無權提領的情況，他取得卡片應該是不法的。

00:49:50 - 00:49:52
可是越權提領的情形，

00:49:53 - 00:49:55
其為人取得卡片，本來就是合法，對不對？

00:49:55 - 00:49:57
所以在這種越權提領的情況。

00:49:58 - 00:49:59
除非啦。

00:50:00 - 00:50:00
你採取那個主觀化的解釋。

00:50:03 - 00:50:05
然後把處分權人認定成是持卡人，除非採這個途徑，否則的話越權提領不會論罪，不會論這條罪，知道嗎？不會論3492哦。

00:50:14 - 00:50:16
好，接下來，我們來看到光號三。

00:50:17 - 00:50:20
利用ATM故障而提領。

00:50:28 - 00:50:34
來，光華三路這邊，利用ATM故障而獲利的這一種情形呢。

00:50:34 - 00:50:37
這個在八年前吧，2017。

00:50:38 - 00:50:41
對，八年前，八年前律師有考過。

00:50:41 - 00:50:42
八年前律師有考過。

00:50:42 - 00:50:45
現在考二試的人正在考刑法，你們知道嗎？

00:50:45 - 00:50:47
對啊，此時此刻他們正在考刑法。

00:50:47 - 00:50:48
我好想知道考什麼。

00:50:49 - 00:50:53
等一下四點就會有人傳給我的，我回家還要再解題，看我題序買有沒有猜中這樣。

00:50:53 - 00:50:55
這個能猜中是運氣啦，真的。

00:50:56 - 00:50:59
這個我以前都說我猜題是反指標。

00:51:00 - 00:51:03
以前猜中都是那個他不會考的考試。

00:51:03 - 00:51:06
什麼退出啦、原住民啦，什麼猜中考試沒有用啊。

00:51:06 - 00:51:07
學生不會去考啊。

00:51:07 - 00:51:08
今年不知道。

00:51:08 - 00:51:08
這個

00:51:09 - 00:51:13
前年我有猜中，前年確實有考到那個性犯罪的利用基準成的狀態。

00:51:13 - 00:51:15
那個我當年再去買有中，前年有中。

00:51:15 - 00:51:19
前年還有跟我比較熟的同學抱怨我說題目出那麼色。

00:51:19 - 00:51:24
我都說你看就真的考試就真的是這樣子啊，我又不是故意開惡意的黃腔喔。

00:51:25 - 00:51:26
好了，我們來看到511頁。

00:51:27 - 00:51:27
光靠三。

00:51:28 - 00:51:31
利用ATM故障而獲利的情況。

00:51:32 - 00:51:33
這個在八年前的20有考過啊。

00:51:33 - 00:51:34
我跟你們講。

00:51:34 - 00:51:37
這一種案例永遠千篇一律就是這樣。

00:51:38 - 00:51:39
ATM壞掉。

00:51:39 - 00:51:42
你按百鈔，他沒有給你百鈔，他給你千元鈔。

00:51:43 - 00:51:44
大概是這種情況。

00:51:44 - 00:51:48
你要領1000塊，你選擇要百鈔，他給你1萬塊。

00:51:49 - 00:51:50
你會不會多拿？

00:51:50 - 00:51:52
廢話,當然會啊,這不是很正常的人性嗎?

00:51:52 - 00:51:54
你還真的只拿一張喔。

00:51:54 - 00:51:57
正常人都會對啊,這樣講正常應該沒錯吧。

00:51:57 - 00:51:58
這個人超摳的嘛。

00:51:59 - 00:52:00
誰會真的那麼

00:52:00 - 00:52:02
說只拿一張，另外九張還給銀行。

00:52:02 - 00:52:07
一般人應該不會吧？我覺得沒有期待可能性吧？一般人應該都會拿嘛，哎呀。

00:52:08 - 00:52:09
所以這種情況是這樣。

00:52:10 - 00:52:12
通常第一次的提領，就是喜出望外。

00:52:12 - 00:52:13
哇，好爽喔。

00:52:14 - 00:52:16
這樣我存款翻倍也翻十倍耶。

00:52:16 - 00:52:17
對啊，第一次就很爽啊。

00:52:18 - 00:52:22
那一般人就會想嘛，我第一次裡他會出這樣的錯。

00:52:22 - 00:52:23
那第二次會不會，那我再試一次。

00:52:24 - 00:52:25
第二次還會耶。

00:52:26 - 00:52:27
那廢話當然是這樣做。

00:52:27 - 00:52:29
領爆啊，領到我今天額度用完為止啊，對不對。

00:52:30 - 00:52:31
一定是這樣子啊。

00:52:31 - 00:52:31
所以

00:52:33 - 00:52:34
這種情況，我們要作區分。

00:52:35 - 00:52:37
第一次跟第二次之後，為什麼？

00:52:38 - 00:52:40
因為第一次領，你不知道機器壞掉。

00:52:41 - 00:52:43
所以你不會有什麼339之2的故意，不會。

00:52:44 - 00:52:47
第一次領，只能探討一個犯罪，叫侵佔脫離物。

00:52:48 - 00:52:51
也就是你領1000，機器吐給你1萬。

00:52:52 - 00:52:56
你多拿走的那9000塊算不算是一種337的脫離物？

00:52:56 - 00:53:00
它算不算是一個有人所有但無人持有之物？

00:53:00 - 00:53:01
這個會有爭議。

00:53:01 - 00:53:03
盧玉傑老師說算。

00:53:03 - 00:53:11
因為盧玉傑老師認為說機器壞掉，多吐出來九張，那等於是，非基於銀行的意思而喪失持有之物。

00:53:12 - 00:53:15
所以盧玉傑老師認為說呢，第一次提領的部分會有337，這是盧老師的看法。

00:53:16 - 00:53:20
但是我是覺得啦，這裡王校文老師的看法比較難說服我。

00:53:21 - 00:53:25
因為王校文老師說，這裡多吐出來的部分，那個不是脫離物啊。

00:53:26 - 00:53:27
對啊。

00:53:27 - 00:53:27
王老師說不是啊。

00:53:27 - 00:53:30
你想機器壞掉，它多吐出九張。

00:53:30 - 00:53:32
那個等於是一種邀約。

00:53:32 - 00:53:34
啊你拿過來呢，那個叫做承諾。

00:53:34 - 00:53:35
那個沒有脫離啊，我舉一個例子。

00:53:35 - 00:53:37
你們類比一下，那就像一件事。

00:53:41 - 00:53:44
比如說你去找錯錢一樣，我舉兩個例子好了，找錯錢。

00:53:47 - 00:53:49
你去買排骨便當，一個80塊。

00:53:50 - 00:53:52
你給老闆100塊，老闆看錯。

00:53:53 - 00:53:55
然後多找400塊給你，那個400塊是不是脫離物。

00:53:56 - 00:53:57
就不是嘛，對不對。

00:53:57 - 00:53:59
我們講這個就不是啊，因為你

00:54:00 - 00:54:02
那就是老闆有意識交付給你個東西啊，雖然老闆可能意思表示有錯誤沒錯。

00:54:04 - 00:54:05
但他是怎麼樣？

00:54:05 - 00:54:07
從老闆的手上到你的手上。

00:54:08 - 00:54:09
他又不是無人使用，對吧？

00:54:09 - 00:54:10
怎樣成為脫離物？

00:54:11 - 00:54:12
比如說ATM爆炸。

00:54:13 - 00:54:14
那個錢噴出來。

00:54:14 - 00:54:15
然後你把那個噴出來的錢拿走，那個才叫脫離物，知道嗎？

00:54:17 - 00:54:20
或者是類似案例，我們講臨櫃提款，這更接近，同學更可以思考。

00:54:23 - 00:54:24
你去銀行要臨櫃提款。

00:54:25 - 00:54:32
結果你發現三號櫃檯的那個行員啊，感覺磕了藥一樣，精神不太正常。

00:54:32 - 00:54:32
都在那邊亂發錢。

00:54:32 - 00:54:34
於是你就故意去排三號櫃檯。

00:54:34 - 00:54:35
你去臨櫃提款。

00:54:35 - 00:54:36
你說你要領3000，你就試試看。

00:54:36 - 00:54:38
看那個行員會不會出錯，結果真的出錯。

00:54:39 - 00:54:41
他多看一個零，給你3萬。

00:54:42 - 00:54:45
所以你覺得你多拿的那2萬7叫做脫離物嗎？

00:54:45 - 00:54:50
當然不是啊，那就是從行員的手上交到你的手上，那個怎麼叫脫離物，對不對？

00:54:50 - 00:54:55
所以這種也是啊，機器壞掉，多吐錢給你的情形。

00:54:55 - 00:54:56
那個不是脫離物啦，知道嗎？

00:54:56 - 00:54:58
我會覺得王老師講的比較對哦。

00:54:58 - 00:55:00
因為那個是機器的運算。

00:55:00 - 00:55:04
他就是從機器的銀行的持有變成存戶的持有。

00:55:04 - 00:55:05
所以那個東西它並不是脫離物喔。

00:55:06 - 00:55:07
好。

00:55:07 - 00:55:11
那麼第二次周的義理呢，會成立339之二嗎？

00:55:11 - 00:55:12
好，我們來看一下喔。

00:55:13 - 00:55:14
511頁。

00:55:15 - 00:55:15
來。

00:55:15 - 00:55:19
如果採取詐欺特性的解釋。

00:55:19 - 00:55:23
你會說這樣的情況，你騙了銀行嗎？

00:55:25 - 00:55:26
對啊。

00:55:26 - 00:55:27
採取詐欺特性的解釋。

00:55:27 - 00:55:27
因為我們要類比嘛。

00:55:27 - 00:55:32
起位人如果面對的不是ATM，而是一個有血有肉的行員。

00:55:32 - 00:55:33
那就回到我剛剛上一個例子。

00:55:34 - 00:55:38
你很確定地知道三號櫃檯的行員他磕了藥，他精神不太正常。

00:55:38 - 00:55:42
都會故意，也不是故意的，就是都神智不清，所以都會多給客人錢。

00:55:42 - 00:55:44
那你為了要多賺那個差額，所以你故意去排三號。

00:55:46 - 00:55:47
你就希望他多給你錢。

00:55:47 - 00:55:49
結果他真的給你。

00:55:49 - 00:55:51
剛剛我們講不會有詐欺嘛，對不對？

00:55:51 - 00:55:53
那可不可以說你在欺騙那個行員？

00:55:53 - 00:55:54
哪有欺騙啊？

00:55:55 - 00:55:56
那個叫利用他人進行的錯誤吧，對不對？

00:55:57 - 00:55:59
所以這種情況的話呢，當然也不靈。

00:56:00 - 00:56:01
的認為是詐欺嘛，懂這意思吧，所以

00:56:04 - 00:56:06
如果採詐欺特徵的解釋呢，當然不算

00:56:06 - 00:56:11
因為行為人呢，他沒有任何類似詐欺的行為存在

00:56:11 - 00:56:13
好，那如果採主觀化的解釋呢

00:56:14 - 00:56:16
那就看處分權人是誰嘛

00:56:17 - 00:56:22
如果你把處分權人認定成是持卡人的話，那當然一切OK沒問題啊

00:56:22 - 00:56:25
那持卡人就那個行為人自己啊，怎麼會違揹他的意思，對不對

00:56:25 - 00:56:28
如果你把持卡人認定成是銀行的話

00:56:29 - 00:56:31
那銀行不會同意你這樣理財嘛

00:56:31 - 00:56:34
所以這樣的話呢,當然可以算是不正方法

00:56:34 - 00:56:35
好,第三說

00:56:35 - 00:56:38
那如果採取設備規則的解釋呢

00:56:39 - 00:56:42
這樣的取款行為有違反設備規則嗎

00:56:42 - 00:56:44
王孝文老師說沒有啦

00:56:44 - 00:56:44
為什麼

00:56:45 - 00:56:48
因為卡片跟密碼都是真的嘛,那也是正常的提款程序嘛

00:56:48 - 00:56:49
所以那個並沒有違反設備規則

00:56:50 - 00:56:52
可是圈圈一，盧老師認為說呢

00:56:53 - 00:56:54
違反，為什麼

00:56:54 - 00:56:59
因為他說機器的設置者必然不會同意提款者用這個出惡意，所以認為是不正方法

00:57:00 - 00:57:03
哎，我會覺得，這裡王孝文老師的說法比較能說服我

00:57:03 - 00:57:07
盧老師這個說法，我會覺得他比較不是設備規則的解釋啦

00:57:07 - 00:57:09
他比較像是處分權人的解釋

00:57:09 - 00:57:12
就是盧老師這個說法，他等於是，我會覺得如果真的要歸類

00:57:12 - 00:57:18
他比較像是處分權人的解釋當中，你把那個處分權人認定是銀行

00:57:19 - 00:57:21
我會覺得這個說法比較不像設備規則的解釋

00:57:21 - 00:57:27
因為設備規則的解釋，它是純粹看說這個操作有沒有違反ATM的運作規則

00:57:28 - 00:57:28
他只是這樣子而已，知道嗎？

00:57:28 - 00:57:30
所以盧老師這個說法，雖然他是放在

00:57:31 - 00:57:33
我記得盧老師他原本的文章，他說他採的是設備規則的解釋

00:57:35 - 00:57:37
然後認為說這個違反規則，但其實我覺得

00:57:38 - 00:57:39
這是不是有點誤會，就是

00:57:40 - 00:57:41
他這個說法,其實應該比較像二啦

00:57:42 - 00:57:44
主觀化的解釋

00:57:44 - 00:57:45
最後,那如果採取

00:57:46 - 00:57:47
取得來源的解釋呢

00:57:48 - 00:57:49
好,那更沒有疑問啊

00:57:49 - 00:57:51
採取取得來源的解釋的話

00:57:51 - 00:57:53
那卡片本來就是行為人的嘛

00:57:53 - 00:57:54
因為這個是自己的賬戶啊

00:57:54 - 00:57:55
所以當然不會有問題哦

00:57:56 - 00:57:58
好，接著括號二，那這裡會不會

00:58:00 - 00:58:01
有侵佔脫離物罪，一樣啊，跟前面的解釋都一樣。

00:58:03 - 00:58:05
那這裡會有竊盜罪嗎？

00:58:06 - 00:58:08
一樣啊，這個會有竊盜罪。

00:58:08 - 00:58:10
王夏文老師在文章裡面是說沒有。

00:58:11 - 00:58:13
因為機器壞掉的意理。

00:58:14 - 00:58:15
你並沒有

00:58:16 - 00:58:17
未經他的同意啊。

00:58:17 - 00:58:20
就像我剛剛說的，機器壞掉，他多吐錢給你。

00:58:20 - 00:58:22
寫上來說那個叫要約。

00:58:22 - 00:58:24
那你把它拿來呢，那個叫承諾。

00:58:24 - 00:58:25
那個不叫竊盜啊。

00:58:25 - 00:58:28
所以你看喔，同樣是這一種意理的案件。

00:58:29 - 00:58:30
盧印傑老師記。

00:58:30 - 00:58:32
將認為第一次論337。

00:58:32 - 00:58:33
第二次之後論339之2。

00:58:34 - 00:58:37
但王夏文老師的看法是通通都無罪。

00:58:37 - 00:58:39
因為那個就是純粹的民事問題而已。

00:58:39 - 00:58:41
我們刑法在規範的範圍沒有到這邊。

00:58:42 - 00:58:44
所以兩位老師的看法完全不一樣。

00:58:44 - 00:58:47
這裡的話，我是覺得王夏文老師的看法比較能說服我了。

00:58:48 - 00:58:49
這是一個純粹的民事不法而已。

00:58:49 - 00:58:51
刑法呢，不用管那麼多。

00:58:51 - 00:58:52
好。

00:58:53 - 00:58:55
接下來，512億這個問題。

00:58:55 - 00:58:59
這個東西我以前沒有講，是前幾年，因為一直有同學來問，我才把它加入。

00:59:00 - 00:59:04
就是339之1跟339之2的不正方法可不可以相互流用？

00:59:05 - 00:59:07
因為這兩條他都寫不正方法嘛。

00:59:07 - 00:59:08
所以我們會探討說，

00:59:08 - 00:59:10
那339之1跟339之2，這兩條的不正方法

00:59:12 - 00:59:15
在指的算是同一件事情嗎？

00:59:15 - 00:59:16
這個真的會有疑問。

00:59:17 - 00:59:18
大概是這樣啦。

00:59:20 - 00:59:20
嗯。

00:59:20 - 00:59:22
這個關係到，對這兩條的課題怎麼理解。

00:59:23 - 00:59:24
正反意見都有。

00:59:25 - 00:59:26
像蔡勝偉老師會覺得說。

00:59:27 - 00:59:28
這兩條的不正方法。

00:59:29 - 00:59:30
可以相互流用。

00:59:30 - 00:59:31
嗯。

00:59:31 - 00:59:35
因為蔡老師認為說不管339之1或者2，他都採設備規則來說。

00:59:35 - 00:59:36
瞭解吧。

00:59:36 - 00:59:40
蔡老師他不管是對39之1還是2,都採設備規則來說。

00:59:40 - 00:59:43
因為蔡老師覺得這兩條的課題沒有本質上的不同。

00:59:43 - 00:59:47
這兩條的課題就都是幫人追逐利益財產交易的機器。

00:59:47 - 00:59:49
既然本質上沒有不同的話。

00:59:49 - 00:59:51
這兩條的不正方法,當然可以相互的去做流用。

00:59:52 - 00:59:53
蔡老師的看法。

00:59:53 - 00:59:57
而這裡的話,我是覺得許恆大老師的看法比較能說服我啦。

00:59:58 - 00:59:59
許老師會認為說,這個

01:00:00 - 01:00:03
這兩條的不正方法不可以相互流用,為什麼?

01:00:03 - 01:00:05
因為交易結構就不一樣了，我剛是不是強調？

01:00:07 - 01:00:10
那個339之一是什麼樣的機器？

01:00:11 - 01:00:13
一手交錢，一手交貨，對不對？

01:00:14 - 01:00:19
339之一的機器是行為人提供給付，機器給予等值的對待給付，這是339之一嘛。

01:00:20 - 01:00:22
那339這是什麼結構？

01:00:23 - 01:00:27
你插卡片打密碼之後,機器讓你存款、提款或轉帳。

01:00:28 - 01:00:30
339這有沒有一手交錢一手交貨?

01:00:30 - 01:00:30
沒有。

01:00:31 - 01:00:33
這兩條的交易結構根本就不一樣,知道嗎?

01:00:33 - 01:00:40
根本就不一樣,所以許老師會認為說呢,這兩條的不正方法,他也會做不同的認定。

01:00:40 - 01:00:42
所以我們這邊做一個小結。

01:00:43 - 01:00:45
不管怎麼樣，我跟你們說。

01:00:46 - 01:00:47
339這不是胡說嗎，對不對？

01:00:49 - 01:00:52
就算這兩條的不正方法可以相互流用。

01:00:52 - 01:00:55
那也只有三這一說可以在兩條間相互流用，知道嗎？

01:00:55 - 01:00:57
只有三這一說才有可能。

01:00:57 - 01:01:00
因為三這一說的話，他看的是設備規則嘛。

01:01:02 - 01:01:04
339之一跟之二都會有設備規則的問題嘛，對不對？

01:01:04 - 01:01:09
所以就算這兩條的不正方法可以相互流用喔，那也是拿來說才可以。

01:01:10 - 01:01:11
三這一說，知道嗎？

01:01:11 - 01:01:12
也是三一這一說才可以。

01:01:12 - 01:01:13
你想一想一二四。

01:01:16 - 01:01:17
只有三一，這一說好。

01:01:17 - 01:01:19
這一說勉強也可以啦。

01:01:19 - 01:01:20
類似詐欺，黃榮堅老師好像採這個說法，這一說勉強可以。

01:01:23 - 01:01:25
二跟四不可能啦，知道嗎？

01:01:25 - 01:01:26
二跟四不可能，因為二他講主觀化的解釋處分權的意思。

01:01:29 - 01:01:32
四這一說看的是取得來源的解釋。

01:01:33 - 01:01:33
我都講四。

01:01:34 - 01:01:35
四叫取得來源的解釋。

01:01:36 - 01:01:41
你拿錢到ATM，你拿提款卡去插ATM，然後去領錢。

01:01:41 - 01:01:43
照你這樣說，一定會論及39之2，對不對？

01:01:45 - 01:01:47
你可以把四搬到39之1去用嗎？

01:01:47 - 01:01:53
你拿撿到的硬幣，投到販賣機，然後說你這樣買飲料的行為成立39之1。

01:01:54 - 01:01:54
不可能嘛，對不對？

01:01:55 - 01:01:58
所以像四這一說,他一定不可能拿去39之一用,不可能,知道嗎?

01:01:59 - 01:02:00
所以就

01:02:00 - 01:02:00
算你說39之一之二

01:02:00 - 01:02:00
這兩條的方法可以相互流用

01:02:03 - 01:02:05
能流用的只有一跟三啊

01:02:05 - 01:02:06
二不太可能

01:02:07 - 01:02:08
四絕對不可能，知道吧

01:02:09 - 01:02:13
因為這裡面，剛剛那是說，像四內說很明顯，未達一條打造的

01:02:13 - 01:02:14
是二嘛，對不對

01:02:14 - 01:02:16
他不會拿到之一去用，知道嗎

01:02:16 - 01:02:17
所以我這邊才會說

01:02:18 - 01:02:21
你就乾脆記，這兩條的方法根本就不一樣，為什麼

01:02:21 - 01:02:26
因為這兩條的設備的交易結構，就已經不一樣了

01:02:26 - 01:02:31
既然他們設備的交易結構不一樣，那他們的方法，當然在這地上也不會一樣

01:02:31 - 01:02:32
好，這樣記最簡單喔

01:02:34 - 01:02:37
好,所以這個512頁,39之2我們就看到這邊

01:02:38 - 01:02:40
OK,那我們休息10分鐘,等一下我們再來看39之3

01:04:25 - 01:04:30
好,我們這邊來看一下,51之3這邊,339之3電腦詐欺罪。

01:04:30 - 01:04:31
竊罪。

01:04:31 - 01:04:33
這一條罪啊,很多同學不知道這條在罰什麼東西,所以我就這邊來跟同學講一下。

01:04:34 - 01:04:38
339之3的電腦詐欺罪，他在罰的是什麼。

01:04:38 - 01:04:47
這一條他說，如果你用虛偽資料或不正指令呢，輸入電腦或相關設備，產生財產權得上的變更的記錄，進而取得他人的財務，或者是取得財產上的話，這邊我們判的是339之3。

01:04:51 - 01:04:52
好，這裡第一件事。

01:04:53 - 01:04:56
339之3，也有寫不正方法。

01:04:56 - 01:05:03
但是學理上普遍會認為說在339之3這個條文當中，有沒有不正方法反而不重要。

01:05:03 - 01:05:04
因為你要想喔。

01:05:05 - 01:05:08
339之3，他已經寫了虛偽資料跟不正指令了。

01:05:08 - 01:05:13
所以到底行為人所用的方法有沒有稱得上叫做不正，他就不重要，因為你要想嘛。

01:05:14 - 01:05:16
虛偽資料或不正指令，它本身就已經是一個

01:05:18 - 01:05:20
呃，有問題的東西了，對不對。

01:05:20 - 01:05:28
那我們很難想像說，有一件事，它是虛偽資料或不正指令，但他卻又不是不正方法。

01:05:29 - 01:05:30
想像上不會有那種東西。

01:05:30 - 01:05:30
東西，知道嗎。

01:05:31 - 01:05:33
所以339之3，不正方法根本不重要。

01:05:34 - 01:05:38
這一條的判斷重點在什麼呢？虛偽資料跟不正指令，反而在這兩個東西。

01:05:38 - 01:05:39
所以我們先想一下喔。

01:05:40 - 01:05:44
這一條他要處罰的典型類型是這樣子。

01:05:45 - 01:05:45
過去啊。

01:05:45 - 01:05:48
曾經出現過一種案例。

01:05:48 - 01:05:50
呃，好像是真實發生過的。

01:05:50 - 01:05:58
我不知道同學你們小時候有沒有想過一件事，就是全臺灣2300多萬人，每個人給你一塊錢，你就變很有錢了。

01:05:58 - 01:05:59
我不知道你們有沒有想過，我從你

01:06:00 - 01:06:00
角度想過這件事，對啊，就2300多萬人啊。

01:06:02 - 01:06:04
那全臺灣一個人不用給我多少，一個人給我一塊。

01:06:06 - 01:06:08
那我就可以少奮鬥很久的，對不對？

01:06:08 - 01:06:09
你們有沒有這種妄想過，應該有對不對？

01:06:10 - 01:06:15
好，所以各位想，過去就是有銀行的電腦工程師想到這一招。

01:06:15 - 01:06:16
他做什麼事呢？

01:06:17 - 01:06:18
扣存戶的利息。

01:06:19 - 01:06:24
因為這個電腦工程師大概也想得到，應該不會有存戶去認真算他的利息有多少。

01:06:25 - 01:06:33
所以這個電腦工程師呢，他就把銀行的存戶的利息尾數扣到他自己的帳戶。

01:06:33 - 01:06:36
比如說一個人扣個三塊五塊，他想反正不會有人發現。

01:06:36 - 01:06:39
結果你知道嗎，真的有仔細的存戶去算利息。

01:06:40 - 01:06:42
就發現我的利息怎麼少了五塊。

01:06:42 - 01:06:43
去跟銀行爭執。

01:06:44 - 01:06:45
銀行就發現，對，怎麼會這樣？

01:06:46 - 01:06:47
後來抓到這個電腦工程師。

01:06:48 - 01:06:50
我覺得那存戶其實蠻無聊的吧。

01:06:50 - 01:06:52
我不知道你們如果遇到這種事會怎麼樣。

01:06:52 - 01:06:56
假設我算我銀行的利息，我發現我怎麼利息少了五塊。

01:06:56 - 01:06:57
我不會去跟銀行爭執。

01:06:58 - 01:07:02
因為我覺得我光是打那通電話給銀行，我的電話費可能就超過五塊了。

01:07:02 - 01:07:04
我們要追求實體力跟程序力的平衡。

01:07:04 - 01:07:06
民訴的堂課就講這個東西嘛，對啊。

01:07:06 - 01:07:07
我一定不會去爭執啊。

01:07:07 - 01:07:10
可是有些人可能覺得很重要吧，就覺得自己的權力不能受損。

01:07:11 - 01:07:12
後來銀行就發現了。

01:07:12 - 01:07:13
就逮到這個電腦工程師。

01:07:13 - 01:07:15
所以這個電腦工程師來說的話，他是怎麼樣？

01:07:16 - 01:07:19
他把不正指令輸入銀行的電腦。

01:07:19 - 01:07:24
然後產生的一個工程師他自己呢,得到存款的這個紀錄。

01:07:24 - 01:07:26
接著他獲利,存款增加。

01:07:26 - 01:07:27
瞭解嗎?

01:07:27 - 01:07:28
這個是339之3。

01:07:29 - 01:07:30
他的結構,所以他主要要處罰大概是這種情況。

01:07:33 - 01:07:34
那我下面黃底字這邊寫啊，無需人工審查。

01:07:38 - 01:07:39
這一段的意思是這樣子。

01:07:39 - 01:07:44
我們要成立339之3，必須在行為人輸入電腦之後。

01:07:45 - 01:07:49
這一整串的流程全部都是電腦自動化的作業。

01:07:49 - 01:07:51
而不需要經過人為的審查。

01:07:51 - 01:07:53
這才是339之3喔。

01:07:53 - 01:07:54
所以喔。

01:07:55 - 01:07:59
如果他只是用電腦來做傳統的詐欺的話，跟這一條沒有關係。

01:08:00 - 01:08:00
吧，如果只用電腦來做傳統詐欺行為，跟這一條就沒有關係了。

01:08:00 - 01:08:00
舉個例子來說，

01:08:05 - 01:08:11
你們知道我們那個司法院這邊，有開放線上起訴吧？民事才可以，知道吧？

01:08:12 - 01:08:21
就是你要去告人家的話，你不見得要親自去那個法院遞訴狀，你也不見得要用郵寄的，你可以用線上起訴的那個機制。

01:08:22 - 01:08:26
直接把訴狀遞到那個你要起訴的那些法院。

01:08:26 - 01:08:28
應該知道吧？有線上起訴這個制度。

01:08:28 - 01:08:28
好，所以如果說，

01:08:31 - 01:08:36
你用線上起訴的制度，去對一個人發支付命令。

01:08:36 - 01:08:38
但其實這個人沒有欠你錢。

01:08:38 - 01:08:41
你用線上起訴制度呢，要對一個人申請發支付命令。

01:08:42 - 01:08:44
那受訴法院收到這個申請狀之後，

01:08:45 - 01:08:47
因為支付命令他都形式審查嘛。

01:08:47 - 01:08:51
所以那個法官在收到你這個狀之後,他真的做成了支付命令,

01:08:52 - 01:08:54
然後你拿這個命令去執行債務人的財產。

01:08:55 - 01:08:56
這樣有沒有39之3啊?

01:08:57 - 01:08:57
沒有喔。

01:08:57 - 01:08:59
因為這樣的話等於是,

01:08:59 - 01:09:00
你最初的虛偽資料,

01:09:00 - 01:09:02
你確定你把它輸入到司法院的電腦沒有錯,

01:09:02 - 01:09:08
可是你把這個虛偽資料，也就是那個假的支付命令申請狀送到司法院的電腦之後,

01:09:09 - 01:09:10
接著是怎麼樣？

01:09:10 - 01:09:11
法官人工的審核。

01:09:12 - 01:09:15
支付命令下來之後,你再去申請強制執行。

01:09:15 - 01:09:17
那也是法官人工的審核。

01:09:17 - 01:09:20
他後面的流程呢,就不符合39之3的結構了,知道嗎?

01:09:20 - 01:09:21
所以我們要記得,

01:09:22 - 01:09:23
39之3,

01:09:23 - 01:09:26
雖然他在詐欺的罪章，但這個觀念你要知道，

01:09:27 - 01:09:29
339之3跟詐欺罪其實一點關係也沒有。

01:09:30 - 01:09:32
339之3那個叫電腦犯罪。

01:09:32 - 01:09:37
339之3，他其實是359取得電磁紀錄罪的特別規定，

01:09:37 - 01:09:39
他根本就不是詐欺犯罪，知道嗎？

01:09:39 - 01:09:44
339之3，他其實是359條的取得電磁紀錄罪的特別規定。

01:09:44 - 01:09:46
這個等一下我們會講到，

01:09:46 - 01:09:47
最後我們講電腦犯罪的時候會講到。

01:09:48 - 01:09:48
好。

01:09:49 - 01:09:50
所以這個是，

01:09:50 - 01:09:53
這一條罪，他的行為的部分。

01:09:53 - 01:09:59
那再來514頁，中間結果呢，就是要製作一個財產權得喪變更的記錄。

01:09:59 - 01:10:00
請

01:10:00 - 01:10:00
以後括號三，要取得財產或取得財產上的利益，這些東西呢，我們剛剛大概都有講過了。

01:10:07 - 01:10:10
那麼接下來的問題，511之一的下面，內情期王王那邊，那個競行問題。

01:10:15 - 01:10:19
盜刷別人的信用卡，會不會有詐欺相關的犯罪？

01:10:20 - 01:10:23
這個東西也是很多同學所沒有搞清楚的部分。

01:10:24 - 01:10:27
因為我今年在集訓班有出題，大家也是錯成一片，所以我這邊要跟同學來釐清這件事。

01:10:30 - 01:10:34
盜刷別人的信用卡，我們應該怎麼去論罪呢？

01:10:35 - 01:10:37
來各位，盜刷信用卡，我們要做區分。

01:10:39 - 01:10:42
我們首先要分的是，要簽名或不用簽名。

01:10:43 - 01:10:46
要先做這個區分，需簽名的跟免簽名的。

01:10:47 - 01:10:50
我們現行的制度是用3000塊做一個門檻。

01:10:50 - 01:10:52
有沒有具領本數我有點忘記。

01:10:53 - 01:10:54
3000塊，你們知道嗎？

01:10:54 - 01:10:55
我不太確定。

01:10:55 - 01:10:56
反正3000塊是一個門檻。

01:10:57 - 01:11:00
我們就假設有據點本數好了。

01:11:01 - 01:11:03
3000塊以上的交易，要簽名。

01:11:04 - 01:11:06
未滿3000塊的交易，不用簽名。

01:11:07 - 01:11:09
這個東西是最近10年的事喔。

01:11:10 - 01:11:12
因為有些同學你們看到的是舊的文獻。

01:11:12 - 01:11:17
就是有些舊的文獻會說，你盜刷別人的信用卡，一定會論詐欺罪。

01:11:18 - 01:11:20
那個是10年以前的事。

01:11:20 - 01:11:23
因為以前所有的信用卡交易都是要簽名的。

01:11:24 - 01:11:27
後來應該是在2014、15左右那個時候，儘管會放寬未滿3000塊的交易。

01:11:30 - 01:11:30
不簽名。

01:11:31 - 01:11:34
這個很重要喔，因為很多同學都說我看書上這樣寫的，那個是舊資料。

01:11:35 - 01:11:36
他沒有與時俱進，知道嗎？

01:11:36 - 01:11:37
現在已經有改了，所以現在我們先做區分。

01:11:40 - 01:11:44
那個要簽名的刷卡交易,當然會有詐欺罪。

01:11:45 - 01:11:49
因為我們記得一件事,詐欺罪只能對有血有肉的自然人去犯,好嗎?

01:11:50 - 01:11:52
詐欺罪他只能對自然人去犯。

01:11:53 - 01:11:59
所以在這種要簽名的刷卡交易當中,你們知道嗎?信用卡要簽名的意思是什麼?

01:12:01 - 01:12:02
就是客語

01:12:03 - 01:12:06
特約商店核對簽名是否統一的義務

01:12:07 - 01:12:12
也就是特約商店，他其實照理說應該要看你的簽名跟信用卡背面有沒有一樣

01:12:13 - 01:12:15
簽名是這個意思，知道嗎？

01:12:15 - 01:12:15
防止盜刷

01:12:16 - 01:12:19
但我想以你們的經驗，商店很少會做這件事吧

01:12:19 - 01:12:20
對不對？

01:12:20 - 01:12:24
我記得我小時候國小的時候，當時跟我爸去大賣場

01:12:25 - 01:12:27
那個時候信用卡剛在臺灣開始流行

01:12:28 - 01:12:30
我發現那個時候我爸去刷卡，真的喔

01:12:30 - 01:12:33
那個大賣場店員都會確認我爸的簽名有沒有一樣喔

01:12:34 - 01:12:35
我從小看到的畫面是這樣子

01:12:35 - 01:12:38
可是後來當我自己成年後有了信用卡之後

01:12:39 - 01:12:39
呃

01:12:40 - 01:12:43
我幾乎沒有遇過有核對簽名的

01:12:44 - 01:12:47
這些年來我遇過唯一應該算就是一次

01:12:48 - 01:12:52
就是從我有信用卡到現在，唯一一次有核對簽名的

01:12:52 - 01:12:55
應該是我去年在原價屋買一臺電腦螢幕

01:12:56 - 01:12:59
我那臺螢幕還蠻貴的，我買那個戴爾4K的螢幕

01:12:59 - 01:12:59
那個畫質真的讚

01:13:00 - 01:13:03
就用過那臺就會覺得其他螢幕都怎麼這麼爛

01:13:03 - 01:13:03
真的好

01:13:03 - 01:13:06
要買,要買一部的話,我真的推薦戴爾,戴爾的螢幕超棒

01:13:06 - 01:13:09
我那時候去買那臺戴爾4K的螢幕

01:13:10 - 01:13:11
好像兩萬多塊吧,我記得

01:13:11 - 01:13:12
27寸4K,真的貴

01:13:12 - 01:13:14
但完全不會後悔，真的很讚

01:13:15 - 01:13:17
那一臺螢幕我去刷卡的時候

01:13:18 - 01:13:21
我很驚訝，哇，店員在核對我卡片上的簽名欸

01:13:22 - 01:13:22
幾乎從來沒有遇過

01:13:23 - 01:13:25
原本照理說這是他們該做的事啊

01:13:25 - 01:13:27
但就刷那麼多次，唯一一次

01:13:27 - 01:13:28
對，買兩萬多塊螢幕，店員特別核對

01:13:29 - 01:13:31
是本人，OK，放心，就這麼一次

01:13:31 - 01:13:33
但你要知道那個其實是原本商家的義務，知道吧

01:13:34 - 01:13:38
所以當你不是持卡人，而你盜刷別人的信用卡的時候

01:13:39 - 01:13:41
其實呢，你就是在騙商家

01:13:42 - 01:13:43
因為信用卡不能借給別人用嘛

01:13:44 - 01:13:47
而你不是持卡人，你卻騙了商家

01:13:47 - 01:13:50
因為商家要簽名的話，商家就有審核的義務

01:13:50 - 01:13:53
所以這個時候呢，你對商家做的是詐欺罪

01:13:53 - 01:13:56
而這一種詐欺，它就是非常典型三角詐欺的結構

01:13:56 - 01:13:57
來，為什麼？

01:13:57 - 01:13:58
你們思考一下哈

01:13:59 - 01:14:00
我且

01:14:00 - 01:14:01
盜用你的信用卡

01:14:01 - 01:14:03
然後我拿去光華商場買電腦。

01:14:04 - 01:14:04
好,

01:14:06 - 01:14:09
那我是不是對那家賣電腦的店使用詐術？

01:14:09 - 01:14:10
他陷於錯誤，對不對？

01:14:11 - 01:14:13
然後他把電腦給我，他處分財產嘛。

01:14:13 - 01:14:14
來，誰受財產損失？

01:14:15 - 01:14:18
不是商家也不是你，而是誰？發卡銀行。

01:14:18 - 01:14:19
你知道為什麼嗎？

01:14:19 - 01:14:22
因為你的卡片不見之後，你會去銀行掛失嘛。

01:14:23 - 01:14:28
那確認你沒有謊報的話，你掛失之後還是那個幾個小時前的消費。

01:14:28 - 01:14:29
他就會不算嘛。

01:14:29 - 01:14:30
你懂這意思吧？

01:14:30 - 01:14:34
他就會有一個停止的機制，我忘記是什麼時候，因為我沒有掛失過。

01:14:35 - 01:14:37
反正如果你的卡片不見，你會去掛失，

01:14:37 - 01:14:39
掛失之後那些消費就不會算在你身上嘛。

01:14:40 - 01:14:42
那你說特約商店會不會拿到這筆錢?

01:14:42 - 01:14:43
會,會拿到,

01:14:43 - 01:14:43
為什麼?

01:14:44 - 01:14:49
因為如果盜刷的情況,特約商店就拿不到這筆錢的話,那誰要收信用卡?

01:14:49 - 01:14:52
對不對?商店一定會想說,那萬一這筆是盜刷,我不要收。

01:14:53 - 01:14:54
一定會有這個問題嘛。

01:14:54 - 01:14:56
所以最後那筆呆帳是誰承擔？

01:14:56 - 01:14:58
是銀行承擔，知道嗎？

01:14:58 - 01:15:14
所以你盜刷別人的信用卡，

01:15:14 - 01:15:26
你對商家使用詐術，

01:15:26 - 01:15:35
商家陷於錯誤，

01:15:35 - 01:15:44
商家處分財產。

01:15:44 - 01:15:47
最後財產損失的是誰？是發卡銀行。

01:15:47 - 01:15:49
因為那筆呆帳他八成收不到，知道嗎？

01:15:49 - 01:15:52
所以這種情況會有詐欺喔，這個沒有疑問。

01:15:52 - 01:15:55
可是相對的，括號二，免簽名的交易。

01:15:56 - 01:15:57
這個就會有問題。

01:16:00 - 01:16:03
如果金額沒有到3000，他不會跳簽名的畫面啊，對不對，不會啊，所以代表什麼？

01:16:05 - 01:16:07
這時候商家沒有核對的義務，知道嗎？

01:16:07 - 01:16:09
這個時候商家他並不會有核對的義務，所以這個時候啊，不會有339，瞭解吧？

01:16:11 - 01:16:13
因為帳期是要對人犯嘛，這個時候不會有339，所以這個時候呢，我們只能思考有沒有339之三。

01:16:19 - 01:16:21
傳統上認為說對，這就是339之三。

01:16:22 - 01:16:26
第一個，來，回到前面，這邊有沒有339之一？

01:16:27 - 01:16:30
假設喔，我竊取你的信用卡，

01:16:31 - 01:16:34
然後我去康是美買喉糖，

01:16:34 - 01:16:36
喉糖一定不會到3000塊嘛。

01:16:37 - 01:16:39
我拿你的信用卡去康是美買喉糖，

01:16:40 - 01:16:41
我用你的信用卡結帳，

01:16:42 - 01:16:43
來思考幾個詐欺哦，

01:16:43 - 01:16:44
我們整合一下哦，

01:16:44 - 01:16:45
有沒有339？

01:16:46 - 01:16:49
沒有，為什麼？因為免簽名，不能說我帳期商家，對不對？

01:16:49 - 01:16:51
再來第二個,可不可以論339之一？

01:16:52 - 01:16:52
之一。

01:16:53 - 01:16:58
那個收信用卡的那一臺機器，刷卡機，那個叫收費設備嗎？

01:16:59 - 01:17:00
傳統上說是容忍，

01:17:00 - 01:17:04
所以傳統像在這種案例，論的是339之用，知道嗎？

01:17:04 - 01:17:06
可是像許恆道老師的說法來說，不是。

01:17:07 - 01:17:11
因為許老師會認為說，339那個叫收費設備。

01:17:11 - 01:17:14
信用卡的交易他沒有在收費，他叫簽帳，知道嗎？

01:17:14 - 01:17:18
所以許老師認為說，這裡要論的是339之3，這裡要論的是39之3。

01:17:22 - 01:17:24
論的是這個電腦詐欺罪，所以這是一個肯定說的說法，這個

01:17:28 - 01:17:30
肯定說這邊，注意啊。

01:17:30 - 01:17:33
230號，像許老師呢，他踩的就是這一說。

01:17:34 - 01:17:37
相對的，另外一說，第二點，否定說。

01:17:37 - 01:17:40
另外一說是徐智人老師的看法，這一說還蠻特別的。

01:17:41 - 01:17:44
徐智人老師認為說，你對電腦來說啊，

01:17:45 - 01:17:46
不會有什麼虛偽資料。

01:17:47 - 01:17:48
許老師的看法，對電腦來說不會有什麼影響，應該

01:17:50 - 01:17:52
不能說對電腦來說沒有啦，應該說

01:17:52 - 01:17:56
在這種盜刷別人信用卡的情形，你並沒有將任何的虛偽資料

01:18:00 - 01:18:02
輸入到電腦當中

01:18:02 - 01:18:05
這是什麼意思呢？我們想像一種情境

01:18:05 - 01:18:08
我偷偷背下了你的信用卡的卡號

01:18:10 - 01:18:12
然後呢,我在PC上面買東西

01:18:13 - 01:18:15
我輸入的是你的卡號

01:18:15 - 01:18:16
可以想到這個情境吧

01:18:17 - 01:18:20
我背下你的信用卡卡號,然後我去PC上面消費

01:18:20 - 01:18:25
我填的卡號到期日等等，就是你的信用卡的卡號

01:18:26 - 01:18:26
那各位你想

01:18:27 - 01:18:34
我這個舉動，算是把虛偽資料輸入到你的發卡銀行的伺服器當中嗎

01:18:35 - 01:18:38
傳統上說是吧，因為你的信用卡不能給我用嘛

01:18:38 - 01:18:42
我就不是持卡人啊，我去輸入那個資料，所以我輸入了叫做虛偽資料，可以理解吧

01:18:42 - 01:18:43
傳統上會這麼說

01:18:44 - 01:18:45
可是為什麼許老師說不算

01:18:46 - 01:18:48
因為許老師說，對電腦來講

01:18:50 - 01:18:51
它接收到的資訊是什麼

01:18:52 - 01:18:54
就是那一連串的消費資訊、卡號等等

01:18:55 - 01:18:56
電腦能辨識你是不是本人嗎

01:18:57 - 01:18:57
不行啊

01:18:58 - 01:18:59
懂我的意思吧

01:18:59 - 01:19:03
我們傳統上會說這個叫虛偽資料的意思

01:19:03 - 01:19:04
他就是默示的使用詐術啊

01:19:05 - 01:19:06
你不是本人

01:19:06 - 01:19:08
你去輸入別人的信用卡卡號

01:19:09 - 01:19:11
等於是在默示地宣稱你是持卡人

01:19:11 - 01:19:12
那個叫默示，對不對

01:19:13 - 01:19:14
可是電腦他怎麼會讀這個訊息

01:19:15 - 01:19:18
電腦他接收到的就是這個卡號來簽帳

01:19:19 - 01:19:22
電腦不會讀懂，它背後表達的是說，這個人就是本人

01:19:22 - 01:19:24
電腦不會讀懂這個東西啊

01:19:24 - 01:19:27
所以徐老師說，在這種情況的話，哪有虛偽資料

01:19:28 - 01:19:30
就對電腦來說，它收到的就是那

01:19:30 - 01:19:31
那

01:19:31 - 01:19:32
一串卡號而已啊

01:19:32 - 01:19:33
所以徐老師認為說，這種情況

01:19:33 - 01:19:35
也不能堵住339之3，會形成這樣的漏洞，懂嗎

01:19:35 - 01:19:37
這是徐老師的看法，好，所以我這邊說

01:19:40 - 01:19:44
盜刷別人信用卡,可不可以論339之三的犯罪

01:19:44 - 01:19:46
這個確實會有些討論的空間

01:19:47 - 01:19:47
好

01:19:47 - 01:19:50
接下來,516頁,我們來看到恐嚇取財的例罪

01:20:16 - 01:20:18
好,第五點,恐嚇取財得利,346。

01:20:19 - 01:20:23
這一條最照傳統上面的理解,它跟詐欺罪超像。

01:20:23 - 01:20:28
所以其實你詐欺罪如果都學過都沒有問題的話,346等於學完一半,真的。

01:20:29 - 01:20:33
我們講詐欺罪四項要件,施用詐術陷於錯誤,財產處分財產損失。

01:20:34 - 01:20:36
346就是把前面兩個要件換掉。

01:20:37 - 01:20:41
346變成什麼呢?惡害告知陷入恐懼,財產處分財產損失,就這樣而已,知道嗎?

01:20:42 - 01:20:47
所以其實它這邊有很多內容，都跟339是重複的。

01:20:48 - 01:20:50
然後這一條罪啊，232，這個我們注意一下。

01:20:51 - 01:20:56
傳統上說這一條罪叫恐嚇取財、恐嚇得利，許澤天老師叫他勒索罪。

01:20:56 - 01:20:58
特殊名稱，許澤天老師叫勒索罪。

01:20:59 - 01:21:00
所以你們去看那個

01:21:01 - 01:21:03
5年前，2020年的4月2日，那一份應該就是許老師出的。

01:21:04 - 01:21:08
因為那一份的考卷當中直接出現勒索罪三個字。

01:21:08 - 01:21:10
我當時看到就知道這是許老師出的題目。

01:21:10 - 01:21:13
所以當時我解題主要是參考許老師那個

01:21:13 - 01:21:15
那個...那個什麼書啊？

01:21:16 - 01:21:17
橘色黑色那一本。

01:21:17 - 01:21:19
對啊,那時候許老師那本書剛出沒多久,我就參考他那本書。

01:21:20 - 01:21:23
然後後來我看考選部公佈的解答,我覺得還蠻滿意的,解得跟他差不多,廢話,我看到書解的嘛,哎呀,所以那個

01:21:28 - 01:21:30
就是

01:21:30 - 01:21:34
是算是一種主體老師特殊的用語啦,許老師叫他那個勒索罪。

01:21:35 - 01:21:35
好

01:21:35 - 01:21:37
我們接著來看到第二點這邊。

01:21:38 - 01:21:41
本罪啊,第一個要惡害告知,要陷入恐懼。

01:21:41 - 01:21:42
第一個來,這邊我們講的惡害告知,要是人力所能支配的,不法惡害,這個才算,人力所能支配,而且要是一個不法惡害,來下面有一個實務見解,很多同學會看不懂它。

01:21:55 - 01:21:56
這個實務見解也是這樣子喔。

01:21:57 - 01:21:58
假設我是個神棍。

01:21:59 - 01:22:00
那我

01:22:00 - 01:22:00
我到了那個

01:22:02 - 01:22:05
我看到我的鄰居，他們家在辦喪事。

01:22:05 - 01:22:08
然後我就跟鄰居講，所以我跟你說，我有陰陽眼。

01:22:09 - 01:22:12
我看到你家有三色的靈魂。

01:22:12 - 01:22:13
你家已經走了一個人，對不對？

01:22:14 - 01:22:15
有三色的靈魂喔。

01:22:15 - 01:22:19
啊，你要不要讓我來幫你做法，化解那個靈魂？

01:22:19 - 01:22:24
如果你不讓我做法化解的話，那個靈魂會再帶走你們家另外三個。

01:22:24 - 01:22:26
要不要讓我化解一下？

01:22:26 - 01:22:28
愛錢的人迷信就被騙嘛，就找我來化解。

01:22:29 - 01:22:30
結果可能化解完之後

01:22:30 - 01:22:32
他們家還是全家死光光。

01:22:32 - 01:22:33
覺得被騙，就來告我。

01:22:33 - 01:22:36
既然答案裡當中，我成立346嗎？

01:22:36 - 01:22:37
這裡說不會喔，為什麼？

01:22:38 - 01:22:43
因為會不會有喪事靈魂帶走他們家其他的家人？

01:22:43 - 01:22:46
那個叫超自然，那個人力不能支配。

01:22:46 - 01:22:46
所以那個不叫恐嚇，知道嗎？

01:22:47 - 01:22:49
傳統食物說，要人力所及的支配才算。

01:22:49 - 01:22:54
所以這個食物也說呢，我這件事啊，我這個行為要改論詐欺罪。

01:22:54 - 01:22:55
好，那同學的疑問就來到這邊。

01:22:56 - 01:22:58
同學會想說，啊不對啊，這個怎麼論詐欺？

01:22:59 - 01:23:02
詐欺要與事實不相符的主張嘛。

01:23:02 - 01:23:06
那可是有沒有三色靈魂呢，你怎麼說有或沒有？

01:23:06 - 01:23:07
對不對，搞不好我就看得到啊。

01:23:07 - 01:23:10
所以你知道嗎，這一則食物見解的前提是

01:23:10 - 01:23:15
我也跟法官檢察官坦承說對，其實我沒有陰陽眼，我看不到什麼三色靈魂。

01:23:16 - 01:23:18
假設被告也做這樣的坦承，那可不認詐欺罪？

01:23:19 - 01:23:21
當然可以吧，因為那個就是適用上的術語，瞭解嗎？

01:23:22 - 01:23:25
所以這一則食物見解說可以論詐欺罪的前提是在於說

01:23:25 - 01:23:28
那個被告也坦承說對，其實沒有什麼三色的靈魂。

01:23:29 - 01:23:29
好。

01:23:31 - 01:23:33
那再來，括號二，他跟強盜罪的區分。

01:23:36 - 01:23:38
這個東西是一個傳統性的爭議啦。

01:23:38 - 01:23:41
就是早期,最早的食物

01:23:41 - 01:23:44
說恐嚇取財跟強盜怎麼分呢?

01:23:44 - 01:23:47
最早的食物是什麼?槍來的惡害叫做恐嚇。

01:23:48 - 01:23:50
當下的惡害叫做強盜。

01:23:51 - 01:23:53
最早以前的說法，槍械的危害是恐嚇。

01:23:53 - 01:23:55
當下的危害是強盜，所以有

01:23:56 - 01:23:59
我拿刀抵著你，說要錢還要命。

01:23:59 - 01:24:00
這個叫強盜。

01:24:00 - 01:24:00
搶奪。

01:24:00 - 01:24:04
如果我跟你說，你不給我十萬塊，我就放火燒你家，給你一個禮拜去湊，一個禮拜湊不到呢，你家就會化為灰燼。

01:24:08 - 01:24:09
這個變恐嚇，瞭解吧？

01:24:09 - 01:24:15
早期的食物，是用那個惡害是當下的或是將來的，來區分搶奪跟恐嚇。

01:24:15 - 01:24:17
這個是早期的說法。

01:24:17 - 01:24:20
而後來的食物呢，不再引用這個說法了。

01:24:20 - 01:24:25
後來的食物啊,反而改說,我們回歸搶奪罪的那個不能抗拒去判斷。

01:24:26 - 01:24:30
假設這個惡害,有不能抗拒的話,他是搶奪。

01:24:30 - 01:24:34
那如果沒有達到不能抗拒的程度呢,他就是恐嚇。

01:24:35 - 01:24:36
這個是後來的說法。

01:24:36 - 01:24:39
所以早期是用當下或將來。

01:24:39 - 01:24:42
後來的食物呢,放棄了這個區分。

01:24:42 - 01:24:43
改用什麼呢?

01:24:43 - 01:24:47
法條本身,有不能抗拒是搶盜,沒有的話是恐嚇。

01:24:48 - 01:24:49
即使。

01:24:50 - 01:24:51
這個立場的轉變。

01:24:51 - 01:24:53
我以前在研討會上面聽過許玉秀老師的批評。

01:24:54 - 01:24:58
許玉秀老師認為即使原本的標準是對的，後來食物改成這樣，反而不好。

01:24:58 - 01:24:59
為什麼？

01:24:59 - 01:25:00
因為。

01:25:00 - 01:25:02
其實，嚴格來說呢。

01:25:03 - 01:25:06
一個惡害，會不會讓人難以抗拒或不能抗拒？

01:25:06 - 01:25:09
除了惡害所涉及到的法義本身之外。

01:25:10 - 01:25:12
被害人有多少事情可以考慮？

01:25:12 - 01:25:15
那也是有沒有不能抗拒的參考因素嘛，對不對？

01:25:16 - 01:25:19
別人拿刀架著你的脖子，說要錢還要命。

01:25:19 - 01:25:21
當下你沒得選，所以那個一定不能抗拒，對不對？

01:25:22 - 01:25:24
但如果是寫一封恐嚇信給你。

01:25:24 - 01:25:27
說一個禮拜後你準備好十萬，不然我放火燒你家。

01:25:27 - 01:25:28
有一個禮拜耶。

01:25:28 - 01:25:30
你是不是可以選擇要逃跑或報警？

01:25:31 - 01:25:32
你相對可以選擇，對不對？

01:25:32 - 01:25:36
所以其實惡害的時間點，到底是當下或將來？

01:25:36 - 01:25:37
這個。

01:25:37 - 01:25:39
這個其實不是，這個其實跟惡害能不能抗拒

01:25:39 - 01:25:40
不是完全沒有關係，知道嗎？

01:25:40 - 01:25:41
他是有關聯的，所以我通常會跟同學講。

01:25:44 - 01:25:46
你要怎麼區分搶盜跟恐嚇？

01:25:47 - 01:25:49
其實這兩個因素你都可以一起參考。

01:25:49 - 01:25:50
因為它們是有關聯的。

01:25:50 - 01:25:51
一方面我們會看什麼呢？

01:25:52 - 01:25:54
法益的本身。

01:25:54 - 01:25:58
當所涉及到的法益的位階越高，生命身體那一種。

01:25:59 - 01:26:00
我們會越認為。

01:26:00 - 01:26:01
不能抗拒，瞭解嗎？

01:26:01 - 01:26:02
法益本身是我們一個判斷的因素。

01:26:03 - 01:26:05
含有除了法益本身之外，我們會判斷什麼東西？

01:26:06 - 01:26:08
被害人可以考慮的時間是短是長嗎？

01:26:09 - 01:26:13
因為這個惡害，如果所涉及到被害人可以考慮的時間越短，

01:26:14 - 01:26:15
那他就越不能抗拒啊。

01:26:15 - 01:26:19
被害人可以考慮的時間越長，那是不是被害人越可以選擇他該怎麼做，對不對？

01:26:19 - 01:26:23
所以其實新跟舊的逐漸起，它沒有到那麼衝突啦。

01:26:23 - 01:26:25
我跟同學講，綜合判斷的標準很簡單，

01:26:26 - 01:26:27
我們怎麼判斷是強盜或恐嚇？

01:26:28 - 01:26:29
我們看參考兩個面向嘛。

01:26:30 - 01:26:32
我們，我這邊做一個小結。

01:26:32 - 01:26:33
很簡單，就是

01:26:34 - 01:26:37
涉及到的法益位階越高，

01:26:38 - 01:26:40
被害人可以考慮的時間越短，

01:26:40 - 01:26:42
越會傾向認為不能抗拒，

01:26:42 - 01:26:44
越會認為是強盜，知道嗎？

01:26:44 - 01:26:47
反過來說,涉及到的法益位階越低,

01:26:47 - 01:26:51
被害人可以考慮的時間越長,那越不會認為有不能抗拒,

01:26:51 - 01:26:54
那麼我們會越傾向論什麼呢?恐嚇取財,知道嗎?

01:26:54 - 01:26:58
這個是一個綜合參考的因素,跟同學來說明。

01:27:40 - 01:27:41
好,

01:27:41 - 01:27:45
所以第二點這邊，我們這邊又舉了一個強制低賣的案例，這個其實我們前面有講過。

01:27:46 - 01:27:49
我跟我的鄰居說，你要不要買我的模型飛機？

01:27:49 - 01:27:51
市價3000，賣你2000就好。

01:27:52 - 01:27:53
你不買，不買是不是？

01:27:53 - 01:27:54
不買的話，

01:27:55 - 01:27:56
我拿鐵鎚試試看。

01:27:57 - 01:27:59
看到底是我的鐵鎚硬，還是你車子的板金硬喔？

01:27:59 - 01:28:00
要不要試試看？

01:28:00 - 01:28:01
舉個我賣安全帽的例子，

01:28:01 - 01:28:03
一樣，市價3000，我只賣他2000喔。

01:28:03 - 01:28:05
然後我鄰居說不想買嘛,

01:28:05 - 01:28:07
我說你確定你不買嗎？來，鐵鎚在這邊。

01:28:07 - 01:28:10
要不要敲敲看，看我的鐵鎚硬還是你的頭殼硬。

01:28:10 - 01:28:11
如果是這樣，

01:28:12 - 01:28:13
那這生命的扼害嘛。

01:28:13 - 01:28:15
這時候會論什麼？搶盜。

01:28:15 - 01:28:17
搶到個別財產還是整體財產？

01:28:18 - 01:28:19
搶盜是哪一種？

01:28:19 - 01:28:20
個別，對不對？

01:28:20 - 01:28:21
要不要看財產損失？不看。

01:28:22 - 01:28:23
所以搶奪會不會成立？會啊。

01:28:23 - 01:28:24
知道喔。

01:28:24 - 01:28:28
所以這裡的話呢，就是我們講搶奪跟恐嚇的區分。

01:28:28 - 01:28:30
然後我們翻過來518頁。

01:28:31 - 01:28:34
本罪的結果我們講取財跟得利。

01:28:34 - 01:28:36
它有分取財跟得利。

01:28:36 - 01:28:38
得到實體的財產，我們論取財。

01:28:39 - 01:28:42
那如果得到的是抽象的利益，

01:28:42 - 01:28:44
這邊我們論的是恐嚇得利。

01:28:45 - 01:28:48
記得，那種有處罰得利的犯罪，處罰的範圍，

01:28:49 - 01:28:51
都會相對變得廣喔。

01:28:52 - 01:28:56
所以比如說，我問我的鄰居說，那個特斯拉借我開一下好不好？

01:28:56 - 01:28:58
我開去山上兜兜風，

01:28:58 - 01:29:00
我會幫你把電充滿再還回來。

01:29:00 - 01:29:02
鄰居面有難色。

01:29:02 - 01:29:04
我就跟鄰居說你真的不借我嗎？

01:29:04 - 01:29:07
你真的不借我的話，我敲敲看你的玻璃喔，怎麼樣？

01:29:08 - 01:29:09
鄰居免為其難借我了。

01:29:10 - 01:29:12
這時候，我可不可以論恐嚇取財罪啊？

01:29:12 - 01:29:13
取財可不可以？不可以。

01:29:14 - 01:29:16
為什麼？因為我沒有想據為己有的意思。

01:29:16 - 01:29:18
但是可以論什麼呢？恐嚇取利啊。

01:29:18 - 01:29:22
使用一臺特斯拉幾個小時，那一定算得出價值嘛，

01:29:22 - 01:29:25
對不對？所以這個時候呢，會論恐嚇取利罪。

01:29:25 - 01:29:27
好，那麼第四點，我們再看。

01:29:28 - 01:29:32
故意與行為同時原則在本罪的展現。

01:29:32 - 01:29:34
這個就是以前實務上發生過的案例。

01:29:35 - 01:29:37
行為人毆打被害人，

01:29:37 - 01:29:39
原本只是報復，行為人毆打被害人。

01:29:40 - 01:29:41
結果被害人被打得很痛。

01:29:42 - 01:29:43
被害人就很痛苦嘛,

01:29:44 - 01:29:46
就掏出皮夾，拿錢給行為人，

01:29:47 - 01:29:49
大哥錢給你，拜託行行好，不要再打了。

01:29:49 - 01:29:52
行為人看到被害人把錢拿出來嘛，很高興，

01:29:52 - 01:29:53
收下錢就不打了。

01:29:54 - 01:29:56
這樣的話,行為人會不會成立恐嚇取財?

01:29:56 - 01:29:57
不會,

01:29:57 - 01:29:59
為什麼?因為他打人的時候不是為了錢,

01:29:59 - 01:30:00
知道嗎?這種情形。

01:30:00 - 01:30:02
的話,這(就)是單純的傷害罪而已,

01:30:02 - 01:30:04
它不會對任何的財產犯罪喔。

01:30:06 - 01:30:08
最後這一點，不法意圖的部分。

01:30:09 - 01:30:14
這個東西呀，在日常生活當中很常見。

01:30:15 - 01:30:19
像我老家附近那個國中對面的文具店，

01:30:20 - 01:30:26
那個文具店當中，我不確定我記憶有沒有錯亂了，但我記得我小時候真的看過文具店上面有貼這樣標語。

01:30:26 - 01:30:31
若凡竊盜者，一律需賠償商品的十倍價格。

01:30:32 - 01:30:36
就這樣寫，凡是竊盜的人呢，就要賠償商品的十倍價格。

01:30:36 - 01:30:38
那當然文具店老闆的意思是這樣，

01:30:39 - 01:30:41
你竊盜被抓到，我給你兩個選擇。

01:30:41 - 01:30:44
第一個選擇是你賠十倍，我讓你走。

01:30:44 - 01:30:48
第二個選擇是，如果你不賠十倍的話，那我們就少年法庭見。

01:30:48 - 01:30:49
文具店老闆是這個意思。

01:30:50 - 01:30:53
那這樣的情況之下，偷原子筆被抓到的國中生，

01:30:54 - 01:30:56
他當然不想要上少年法庭嘛，

01:30:56 - 01:30:58
所以他賠十倍，比如說賠了300塊。

01:30:59 - 01:31:15
那麼這樣的情況之下，

01:31:15 - 01:31:25
文具店的老闆

01:31:25 - 01:31:43
會不會成立恐嚇取財罪？

01:31:44 - 01:31:45
一般的說法是不會，為什麼？

01:31:46 - 01:31:47
因為你要知道啊，

01:31:47 - 01:31:51
偷商品賠十倍，這個在臺灣民間還蠻常見的，對不對？

01:31:52 - 01:31:54
一般經營文具店的老闆，應該不會學過法律嘛。

01:31:55 - 01:32:00
他哪知道說我們民法在一般的這種法律關係當中,沒有什麼懲罰性損害賠償。

01:32:00 - 01:32:00
的部分,請問人他根本沒有不法所有的意圖。

01:32:02 - 01:32:04
所以我們只能退而求其次論什麼罪?

01:32:04 - 01:32:05
論強制罪,懂這意思嗎?

01:32:06 - 01:32:09
所以來,如果你忘記的話,我們翻回來看一下。

01:32:12 - 01:32:13
297頁。

01:32:14 - 01:32:15
對啊，所以你可以寫一下。

01:32:15 - 01:32:18
這種案例它不能成立恐嚇取財罪。

01:32:18 - 01:32:20
所以才會有297頁那個爭議。

01:32:20 - 01:32:23
我們才會考慮回去論強制罪。

01:32:24 - 01:32:25
OK吧，那個都是環環相扣的喔。

01:32:57 - 01:32:59
好，所以恐嚇取財，我們就看到這。

01:33:00 - 01:33:03
接下來，我們來看到520頁，我們來看毀損罪。

01:33:03 - 01:33:04
進到尾聲喔。

01:33:04 - 01:33:05
毀損罪。

01:33:05 - 01:33:06
那個

01:33:08 - 01:33:09
贓物罪的話是這樣子。

01:33:09 - 01:33:10
520頁。

01:33:11 - 01:33:14
贓物罪，第一個它的保護法益是什麼東西？

01:33:15 - 01:33:16
這是一個傳統型的爭議。

01:33:17 - 01:33:19
我以前啊,大概十年前的講義,有把各說並列。

01:33:20 - 01:33:22
但後來發現沒有什麼人在爭執這個東西了。

01:33:23 - 01:33:25
所以我這邊就只講食物上面的說法。

01:33:26 - 01:33:28
贓物罪的保護法益啊,

01:33:28 - 01:33:32
通說採的叫做妨害返還請求權理論。

01:33:32 - 01:33:33
其實我跟你們說了,

01:33:34 - 01:33:36
贓物罪的保護法益絕對不只有這種說法,

01:33:36 - 01:33:37
還有別種說法，像有些人說，

01:33:38 - 01:33:40
贓物罪叫事後幫助犯，為什麼？

01:33:41 - 01:33:42
因為贓物罪會助長財產犯罪。

01:33:43 - 01:33:44
我先講一下這樣的說法,

01:33:44 - 01:33:45
因為等一下我們會用到。

01:33:46 - 01:33:48
就贓物罪的說法，大概有兩種不同的說法。

01:33:48 - 01:33:50
有人說，叫做事後幫助犯，

01:33:51 - 01:33:53
說贓物罪會助長財產犯罪。

01:33:54 - 01:33:54
這個說法合理,

01:33:54 - 01:33:55
為什麼呢？

01:33:56 - 01:33:56
你想喔,

01:33:58 - 01:34:00
假設我們講偷竊。

01:34:00 - 01:34:01
偷車

01:34:01 - 01:34:01
那個好像有些品牌的車特別容易被偷

01:34:05 - 01:34:06
比如說Toyota

01:34:06 - 01:34:07
聽說是這樣

01:34:07 - 01:34:09
對，聽說Toyota容易被偷,因為市佔率高嘛

01:34:10 - 01:34:12
所以那個偷偷走就好囂張

01:34:12 - 01:34:17
然後之前我有看到有人在問說，那買福特的車不要買竊盜險

01:34:17 - 01:34:21
有人說不用，說福特福特的那個logo啊，本身就是一個防竊的徽章

01:34:21 - 01:34:23
說福特的車沒有人要偷，真的啊

01:34:23 - 01:34:26
因為我自己開的是Focus嘛，所以之前有在看那個保險

01:34:28 - 01:34:30
就有人說Focus買什麼竊盜險

01:34:30 - 01:34:32
沒有人要偷福特Focus啦

01:34:32 - 01:34:33
因為那個市佔率低,不好囂張

01:34:33 - 01:34:35
我不知道現在是不是啦,現在路上Focus還蠻多的

01:34:35 - 01:34:36
反正

01:34:36 - 01:34:37
這個你想一件事

01:34:38 - 01:34:41
偷車賊他偷車是偷來自己開嗎

01:34:41 - 01:34:41
一定不是嘛

01:34:41 - 01:34:43
他是賣給贓車集團嘛,對不對

01:34:43 - 01:34:48
所以你就想一件事,如果世界上沒有贓車集團的存在

01:34:48 - 01:34:51
那偷車賊是不是也就會少很多,對吧,沒有錯嘛

01:34:51 - 01:34:56
所以有些人認為說，要處罰贓物罪是因為贓物罪助長了財產犯罪

01:34:57 - 01:35:00
相對的，當然這種說法也會有它的問題啦

01:35:00 - 01:35:01
做級生淡淡升級嘛

01:35:01 - 01:35:05
到底是小偷製造的贓車集團，還是贓車集團產生的小偷

01:35:05 - 01:35:07
這個講下去沒完沒了

01:35:07 - 01:35:10
那再來第二個說法叫做妨害返還請求權理論

01:35:11 - 01:35:12
這個說法的著眼點就不太一樣

01:35:13 - 01:35:15
所謂的妨害返還請求權理論

01:35:15 - 01:35:17
他的著眼點就是說

01:35:17 - 01:35:18
來比如說

01:35:18 - 01:35:20
我們一樣講偷車

01:35:21 - 01:35:24
假設這個世界上沒有贓車集團的話

01:35:25 - 01:35:26
那你抓到偷車賊

01:35:27 - 01:35:28
是不是車子就找到了

01:35:29 - 01:35:30
被害人的請求權就

01:35:30 - 01:35:31
回復的嘛,對不對

01:35:31 - 01:35:33
可是正因為有收贓物的人

01:35:34 - 01:35:38
你抓到小偷沒有用,小偷會說,車子,車子我賣給那個誰誰誰了

01:35:38 - 01:35:39
又多了一手,對不對

01:35:40 - 01:35:45
所以現在有些人的,目前我們的說法叫做妨害返還請求權理論

01:35:45 - 01:35:45
這一種說法的

01:35:45 - 01:35:47
意思就是贓物犯的行為人

01:35:49 - 01:35:53
他會阻礙被害人的返還請求權的實現，目前才有這個說法

01:35:54 - 01:35:55
好

01:35:55 - 01:35:56
再來第二點

01:35:56 - 01:35:57
贓物罪的主體

01:35:58 - 01:35:59
這一條罪很特別

01:36:00 - 01:36:04
這條罪並沒有特別的要求說只有誰才能犯，我們是用反面排除。

01:36:05 - 01:36:07
贓物罪的身分，叫做

01:36:08 - 01:36:10
應該沒有這個名詞了。

01:36:11 - 01:36:12
他大概的意思就是說了。

01:36:13 - 01:36:16
我們要反面排除掉某些人，不可以犯。

01:36:16 - 01:36:17
來，所以誰不能犯贓物罪？

01:36:18 - 01:36:21
錢財產犯罪的行為人。

01:36:22 - 01:36:24
也就是說，對於這個帳戶。

01:36:25 - 01:36:30
如果你本身已經能對他成立竊盜、搶奪、強盜、詐欺等等的犯罪的話。

01:36:31 - 01:36:36
那你接下來再去使用、收益、處分這個帳戶，你就不會再去成立贓物罪，瞭解嗎？

01:36:37 - 01:36:40
所以很簡單，我偷了一臺腳踏車。

01:36:41 - 01:36:43
我偷腳踏車，我本身叫做竊盜罪。

01:36:44 - 01:36:47
那我偷來這部腳踏車之後，因為我是偷我鄰居的。

01:36:48 - 01:36:50
我不能放在我家，那不是馬上被抓了嗎。

01:36:50 - 01:36:56
所以我趕快把這個腳踏車呢，用我的汽車載回我老家，供我回老家之後可以騎乘。

01:36:56 - 01:36:58
這時候我要不要另外再論一個搬運贓物？

01:36:59 - 01:36:59
不會，知道嗎。

01:37:00 - 01:37:01
因為我就是偷車賊。

01:37:02 - 01:37:05
偷車賊接著會去搬運贓物，那是非常合情合理的事。

01:37:05 - 01:37:11
所以贓物罪的行為主體呢，不包括所謂錢財產犯罪的行為人，不包括。

01:37:12 - 01:37:13
所以贓物罪是誰犯的？

01:37:14 - 01:37:17
錢財產犯罪以外的人，錢財產犯罪以外的人在犯的。

01:37:17 - 01:37:21
所以如果我偷來這部腳踏車之後，我偷A鄰居的，然後我就跟B鄰居說。

01:37:22 - 01:37:25
這個腳踏車，你幫我藏一下好不好。

01:37:26 - 01:37:29
鄰居如果答應的話呢，他就是起了贓物罪。

01:37:29 - 01:37:29
所以這個

01:37:30 - 01:37:33
是本罪的行為主體，排除錢財犯罪的行為人。

01:37:33 - 01:37:36
括號裡面講了，不管正犯共犯都一樣喔，知道嗎。

01:37:37 - 01:37:42
錢財產犯罪的共犯，照目前通說的看法，一樣不會成立贓物罪。

01:37:43 - 01:37:44
比如說。

01:37:44 - 01:37:47
我叫一股去幫我偷一臺電腦。

01:37:48 - 01:37:49
應該這樣說。

01:37:49 - 01:37:55
假設我原本跟一股說，你沒錢嗎，對不對，你去偷電腦，那個MacBook還蠻好賣的，我叫一股去偷。

01:37:55 - 01:37:59
結果一股偷到之後，我覺得他偷到的筆電很美，我說不然這樣好。

01:37:59 - 01:38:00
好。

01:38:00 - 01:38:01
我跟你買好不好？

01:38:01 - 01:38:04
這樣的話，我會不會再成立購買贓物罪？

01:38:05 - 01:38:05
不會，知道嗎？

01:38:06 - 01:38:09
嚴格來說啦，這種案例以前有爭議。

01:38:09 - 01:38:10
20年前有爭議。

01:38:11 - 01:38:12
但現在已經不會有人在考這個東西了。

01:38:12 - 01:38:14
那個是上個時代的爭議了。

01:38:14 - 01:38:21
現在的說法就是，反正你是錢財產犯罪的行為人的話，你就不再去有帳務罪的主體適格性。

01:38:21 - 01:38:24
就算你只是個教唆犯、幫助犯，

01:38:24 - 01:38:24
也一樣喔，知道嗎？

01:38:24 - 01:38:31
所以錢、財產犯罪的教唆犯、幫助犯，如果後來再去收帳的話，也不會構成贓物罪。

01:38:32 - 01:38:35
好，接下來第三點，贓物跟準贓物的意義。

01:38:36 - 01:38:36
我們記得。

01:38:37 - 01:38:41
贓物專指財產犯罪的所得。

01:38:42 - 01:38:43
記得，他專指這個東西。

01:38:43 - 01:38:48
財產犯罪的所得之物，竊盜、搶奪、強盜、詐欺、恐嚇。

01:38:48 - 01:38:49
這些才算。

01:38:49 - 01:38:52
財產犯罪以外的東西不算。

01:38:53 - 01:38:57
所以陸伯言去山上挖人家的墳墓，挖到一堆陪葬品。

01:38:57 - 01:38:59
然後問我說要不要收。

01:38:59 - 01:38:59
我說超棒，我超喜歡陪葬品。

01:39:00 - 01:39:00
給他收。

01:39:01 - 01:39:02
我不會做收受贓物的事情，不會喔。

01:39:03 - 01:39:06
因為發掘墳墓我們學過，那個叫做善良風俗的犯罪。

01:39:06 - 01:39:08
那個是社會法益的犯罪。

01:39:08 - 01:39:09
那個不是財產犯罪。

01:39:10 - 01:39:11
好。

01:39:11 - 01:39:15
然後啊，第二項有一個贓物罪的規定，叫做因贓物變得之物以贓物論。

01:39:17 - 01:39:20
用贓物所變得東西，以贓物論。

01:39:20 - 01:39:21
這意思是這樣子。

01:39:22 - 01:39:24
我偷了同學的錢。

01:39:25 - 01:39:27
然後我拿這個錢去買了一支手機。

01:39:28 - 01:39:30
然後我把這個手機送給我媽。

01:39:30 - 01:39:34
我還跟我媽說，這個手機是用我偷來的錢買的。

01:39:34 - 01:39:35
我媽說沒差，我不介意。

01:39:35 - 01:39:35
我媽收了。

01:39:35 - 01:39:37
這樣的話，我媽一樣叫收受贓物喔。

01:39:38 - 01:39:39
這個叫做準贓物。

01:39:39 - 01:39:39
那記得。

01:39:40 - 01:39:42
準贓物有限定，這個限定超簡單。

01:39:43 - 01:39:44
就是兩個限制，第一個，要財產。

01:39:44 - 01:39:47
第一個，我們講，要法律行為取得的才算。

01:39:51 - 01:39:52
法律行為取得才算喔。

01:39:53 - 01:39:56
你偷來一隻母豬，那個母豬生的小豬你要去送給鄰居。

01:39:56 - 01:39:57
那個不算喔，財產。

01:39:57 - 01:39:59
那個，那個叫什麼？法律行為。

01:40:00 - 01:40:00
人為變動才算。

01:40:01 - 01:40:04
把那個天然的自己生出來的不算，這是第一件事。

01:40:05 - 01:40:08
第二件事情要第一次做的才算。

01:40:09 - 01:40:09
第一手喔。

01:40:10 - 01:40:12
第二次之後的不算喔。

01:40:12 - 01:40:14
很特別喔，第一次做的才算。

01:40:14 - 01:40:17
第二次之後的不算。

01:40:18 - 01:40:20
對啊，為什麼，為什麼第二次說不算？

01:40:20 - 01:40:21
廢話，當然啊。

01:40:21 - 01:40:25
各位，如果轉帳沒有次數的限制。

01:40:26 - 01:40:29
第二次，第三次，第十次，第100次，第1000次，如果都算。

01:40:30 - 01:40:32
那我們評價裡面的錢一定都是轉帳。

01:40:33 - 01:40:34
對吧，你們想一想。

01:40:34 - 01:40:37
我們評價裡面的錢是不是一定有可能前幾手是不合法的？

01:40:38 - 01:40:39
詐騙集團的帳款，是不是一定的吧？怎麼可能全部都合法？

01:40:41 - 01:40:43
一張鈔票在市面上流通多久？

01:40:43 - 01:40:45
十年以上，很長時間吧，各位。

01:40:45 - 01:40:47
他怎麼可能每手都合法？

01:40:47 - 01:40:50
瞭解吧，所以贓物要限於第一手，當然有原因。

01:40:51 - 01:40:56
否則的話，我們評價裡面的錢，那一定很多都是贓物。

01:40:57 - 01:40:59
好，再來，我們來看這條行為態樣。

01:40:59 - 01:41:05
第一個叫收受，收受超廣，一切取得贓物的使用，都叫做收受贓物。

01:41:06 - 01:41:14
所以我鄰居偷來一臺腳踏車,我跟我鄰居說,你還沒有要用嘛,對不對,借我騎去買個晚餐,收受贓物。

01:41:14 - 01:41:15
再來,搬運。

01:41:16 - 01:41:21
搬運的話我們講,要為他人搬移運送,這個才算喔。

01:41:22 - 01:41:23
為自己不算。

01:41:24 - 01:41:26
要為他人才算。

01:41:27 - 01:41:32
這個東西，我要這樣說啦。

01:41:32 - 01:41:32
這是一個。

01:41:32 - 01:41:35
前幾年的法律座談會，那個住二四期有沒有？

01:41:35 - 01:41:35
109年法律座談會。

01:41:35 - 01:41:37
這個法律座談會超無聊，不要去看。

01:41:38 - 01:41:41
真的很無聊，會不會我越講你們越想看？

01:41:41 - 01:41:43
一定的對不對？你們一定會想看他多無聊。

01:41:43 - 01:41:44
真的啦，不要浪費生命。

01:41:45 - 01:41:47
如果你晚上睡不著覺，

01:41:47 - 01:41:50
我寧可你們去看那個教唆自殺罪的間接正犯跟殺人，

01:41:50 - 01:41:53
教唆自殺罪跟殺人罪正犯怎麼分，

01:41:53 - 01:41:55
承諾標準跟免責標準。

01:41:55 - 01:41:57
你晚上睡不著覺，我寧可你去看那個東西。

01:41:57 - 01:41:59
不要去看這種沒有營養的法律座談會。

01:41:59 - 01:42:00
這個真的很無聊。

01:42:00 - 01:42:00
無聊。

01:42:00 - 01:42:00
接著來談一個問題喔，來。

01:42:03 - 01:42:04
假設我偷來一臺筆電。

01:42:05 - 01:42:09
然後我偷來之後，我在補習班賣給了路伯言。

01:42:09 - 01:42:14
那路伯言知道這臺筆電是我偷來的，路伯言跟我買，他叫故買贓物嘛，對不對？

01:42:15 - 01:42:17
那路伯言買來之後，把筆電帶回家。

01:42:17 - 01:42:19
那要不要再另外論一個搬運贓物罪？

01:42:21 - 01:42:22
廢話，當然不用論啊。

01:42:23 - 01:42:25
啊他在補習班跟我買完筆電，他不用回家喔。

01:42:26 - 01:42:29
還是這臺筆電他不想再帶回家，他只想永遠放在補習班用。

01:42:29 - 01:42:30
你覺得有可能嗎？

01:42:30 - 01:42:31
當然不可能啊。

01:42:32 - 01:42:35
所以你覺得買贓物的人買完之後會不會運送？

01:42:35 - 01:42:36
廢話,當然會嘛。

01:42:36 - 01:42:38
除非他就在他家買,否則在外面買的話,他總要把贓物帶回家或帶去哪裡,對不對?

01:42:41 - 01:42:43
所以當然會有搬運啊。

01:42:43 - 01:42:45
所以我們講這個搬運要另外論?

01:42:46 - 01:42:47
根本不會該當啦。

01:42:47 - 01:42:48
知道嗎？根本不會該當。

01:42:48 - 01:42:51
因為買完贓物的人會運送，那不是很正常的事嗎？

01:42:51 - 01:42:53
所以這一條的搬運是指什麼呢？

01:42:53 - 01:42:54
為他人喔，知道嗎？

01:42:54 - 01:42:55
為他人才算喔。

01:42:55 - 01:42:57
為自己的不算，根本不會該當。

01:42:57 - 01:42:59
當初數罪並罰還分各說，還有說什麼會該當喔。

01:43:01 - 01:43:03
那是法條進行和解程序，還有什麼不罰後續為解決的，無聊，那個還沒有營養，知道嗎？

01:43:05 - 01:43:07
反正喔，為自己的不算搬運喔。

01:43:09 - 01:43:10
好，接下來寄藏喔。

01:43:11 - 01:43:14
寄藏我們是受氣而藏匿，兩個都要。

01:43:15 - 01:43:17
要受氣託哦，而且還要把它藏起來。

01:43:19 - 01:43:20
這個才算哦，受氣而藏匿。

01:43:22 - 01:43:24
這個很細的考點吧。

01:43:25 - 01:43:27
以前有爭議，但現在相對沒有爭議。

01:43:27 - 01:43:32
我偷來一輛腳踏車，我跟我的鄰居說，放你那邊。

01:43:32 - 01:43:36
結果鄰居還是很高調的，每天騎著它去買午餐跟買晚餐。

01:43:36 - 01:43:39
這樣鄰居有沒有收受，有沒有寄藏贓物？

01:43:40 - 01:43:41
沒有喔。

01:43:41 - 01:43:41
因為他沒有藏匿，知道嗎？

01:43:42 - 01:43:43
兩個都要喔，受氣而藏匿。

01:43:44 - 01:43:45
再來是關號喔，故買。

01:43:46 - 01:43:50
故買的意思呢，這邊說用有償的方式取得贓物的佔有，這個叫故買喔，買贓物這一種。

01:43:52 - 01:43:53
還有最後喔，美戒。

01:43:53 - 01:43:55
竊取他人的交易，這邊講的要交易完成才能成立本罪。

01:44:00 - 01:44:01
好，接下來，

01:44:01 - 01:44:01
第五點，

01:44:02 - 01:44:04
不成文的要素：合意的共同協力。

01:44:05 - 01:44:08
這個東西前幾年有考過幾題，但後來這個東西沉寂了，

01:44:08 - 01:44:10
它不難啦，很簡單。

01:44:11 - 01:44:12
你們想一件事,

01:44:13 - 01:44:18
通常犯贓物罪的行為人，他跟前手的財產犯都是什麼關係？

01:44:19 - 01:44:20
某種合作的關係，對不對？

01:44:21 - 01:44:24
我偷的腳踏車，我請我鄰居幫我藏匿，

01:44:24 - 01:44:28
或者是偷車賊偷了車之後，請特定的人幫他銷贓、幫他解體。

01:44:28 - 01:44:36
總之啦，通常的贓物犯跟前手的財產犯之間，都會具有某種合作的關係。

01:44:36 - 01:44:37
好，那我們延伸出來的問題是，

01:44:38 - 01:44:42
那假設，行為人他跟前面的財產犯根本不是合作的關係，

01:44:43 - 01:44:49
甚至這個行為人他根本是用非法的方式取得贓物的持有。

01:44:50 - 01:44:53
比如說，鄰居偷來一部腳踏車之後，我跟鄰居說，欸，

01:44:53 - 01:44:55
我知道你這個車是偷的喔

01:44:56 - 01:44:57
我2000塊跟你便宜買喔

01:44:57 - 01:45:21
你不便宜賣我的話，

01:45:21 - 01:45:40
我報警抓你喔。

01:45:40 - 01:45:42
我用恐嚇的方式

01:45:43 - 01:45:45
去取得鄰居贓物的持有。

01:45:46 - 01:45:48
用恐嚇、用偷的、用搶的、用騙的，

01:45:48 - 01:45:52
用這種不法的方式取得贓物的持有。

01:45:53 - 01:45:55
這種情形要論贓物罪嗎？

01:45:56 - 01:45:57
多數說認為不論，不論，

01:45:57 - 01:45:58
為什麼？

01:45:58 - 01:46:00
回到前面的贓物罪的處罰目的。

01:46:00 - 01:46:00
那你去論他什麼竊盜搶奪詐欺就好了

01:46:00 - 01:46:03
你不用畫蛇添足再去論人家贓物罪,所以這個說法就叫做合意的共同協力

01:46:03 - 01:46:07
也就是目前學說會講的,

01:46:07 - 01:46:10
贓物罪的行為人,

01:46:10 - 01:46:15
必須要跟前手的財產犯罪者之間,

01:46:15 - 01:46:19
有某種合作的關係

01:46:19 - 01:46:21
這樣的話呢,贓物罪才可以成立,知道嗎?

01:46:21 - 01:46:24
目前的多數都是這樣,要有某種合作關係呢

01:46:24 - 01:46:25
贓物罪才可以成立,這個叫做合意的共同協力

01:46:28 - 01:46:30
好,請第六點

01:46:30 - 01:46:31
這個以前我們有講過

01:46:32 - 01:46:35
第六點,這問題是這樣,就很無聊的食物問題

01:46:36 - 01:46:38
說購買贓物罪要不要直接故意

01:46:38 - 01:46:41
我們以前講過，有沒有印象，我們在講那個共同正犯的時候講過這個問題

01:46:42 - 01:46:43
購買贓物罪要不要直接故意

01:46:44 - 01:46:45
答案是什麼呢？

01:46:45 - 01:46:45
當然不用嘛，為什麼？

01:46:47 - 01:46:49
當某個犯罪我們要求直接故意的話，條文會寫什麼？

01:46:50 - 01:46:52
條文是不是會寫明知，對不對？

01:46:52 - 01:46:54
那購買贓物罪有寫明知嗎？

01:46:54 - 01:46:54
沒有。

01:46:55 - 01:46:58
所以有人會問，那購買贓物罪的那個「固」字是什麼意思？

01:46:58 - 01:46:59
我都說那個叫臭字數

01:47:00 - 01:47:04
真的，你看其他行為態樣，收受寄藏搬運賣是不是都這個字？

01:47:04 - 01:47:04
對啊

01:47:04 - 01:47:07
那如果購買贓物罪他不寫購買，他要寫什麼？

01:47:08 - 01:47:09
如果只寫買是不是很low

01:47:10 - 01:47:11
收受、寄藏、搬運、美賣贓物，不起訴少一個字

01:47:12 - 01:47:15
所以立法者多錯一個字寫購買，結果引發後世的爭議

01:47:15 - 01:47:18
說購買贓物罪要不要直接故意，超無聊對不對，所以結論很簡單

01:47:19 - 01:47:22
因為他沒有寫明知，所以本罪呢，當然不需要直接故意

01:47:22 - 01:47:26
直接故意呢，當然也可以，好，接下來，親屬間的免刑351

01:47:26 - 01:47:27
這個要講一下

01:47:27 - 01:47:28
因為這個有一些不同的想法

01:48:12 - 01:48:13
好

01:48:13 - 01:48:13
我們

01:48:13 - 01:48:13
來看一下黑板的左邊吼

01:48:13 - 01:48:13
這規定它是一個非常

01:48:13 - 01:48:13
語言不詳的規定，他說與直系血親、配偶或

01:48:13 - 01:48:13
同財共居的親屬之間，犯本章之罪者，得免除其刑

01:48:14 - 01:48:14
他說啊，你再看一次喔

01:48:14 - 01:48:14
特定親屬間犯本章之罪得免除其刑，所以他的親屬是指哪一條啊

01:48:15 - 01:48:15
來，我把顏色做加強

01:48:15 - 01:48:15
他是指黃色這一條還是藍色這一條

01:48:15 - 01:48:15
他是指哪一條

01:50:00 - 01:50:03
是小偷跟收贓的人有清楚關係

01:50:04 - 01:50:07
還是收贓的人跟財產犯罪的被害人之間有清楚關係

01:50:08 - 01:50:10
我跟你們說，傳統上指的是黃色這條線

01:50:11 - 01:50:13
傳統上是指黃色這條線

01:50:13 - 01:50:15
我舉一個案例來加深你們的印象

01:50:17 - 01:50:19
我爸以前在路上撿過很多手機

01:50:20 - 01:50:21
20幾年前，真的啊

01:50:22 - 01:50:27
因為我覺得那個年代，就是那個年代手機不像現在有什麼臉部解鎖、指紋解鎖，沒有

01:50:27 - 01:50:32
那個智障型手機的年代，手機鎖頂多就是那個SIM卡鎖，頂多就那個東西

01:50:32 - 01:50:37
那就或者就算有開機密碼啦，那個年代要破解手機開機密碼超簡單

01:50:37 - 01:50:40
你接一條USB線，然後刷那個原廠的韌體

01:50:40 - 01:50:42
就解決了，那個年代就自然找好破解

01:50:43 - 01:50:46
所以當時我爸就撿過很多隻手機

01:50:47 - 01:50:47
撿來之後給誰用

01:50:48 - 01:50:51
我記得我爸之前撿過一隻那個Q+的手機

01:50:51 - 01:50:54
那20年前紅的品牌，彩色的Q+的手機

01:50:54 - 01:50:55
那時候我爸想給我用

01:50:56 - 01:50:59
但我有點嫌棄，我說那個沒有照相功能，不要

01:50:59 - 01:51:01
那我媽說好，他要用

01:51:01 - 01:51:04
於是呢，我爸就撿了一隻Q+的手機

01:51:04 - 01:51:05
給我媽用

01:51:05 - 01:51:05
給我媽用

01:51:06 - 01:51:08
所以我爸犯什麼罪，侵佔脫離物嗎，對不對？

01:51:09 - 01:51:11
那我媽犯什麼罪，收受贓物。

01:51:12 - 01:51:14
那因為我爸跟我媽有夫妻的關係，

01:51:15 - 01:51:19
所以照傳統的看法，我媽所犯的收受贓物罪就可以免刑。

01:51:19 - 01:51:20
是這個意思。

01:51:21 - 01:51:22
傳統上指的是黃色這條線

01:51:23 - 01:51:27
可是許澤天老師在教科書裡面，他提出不同的看法

01:51:27 - 01:51:29
許澤天老師會說

01:51:29 - 01:51:35
如果是小偷跟收贓的人之間有黃色的關係，而要讓那個收贓的人可以免刑的話

01:51:36 - 01:51:37
你免他幹什麼

01:51:37 - 01:51:41
對啊,就我爸偷的手機,然後給我媽用,不是偷啦,我爸撿到手機給我媽用

01:51:41 - 01:51:44
然後我媽的收贓罪,收贓物罪可以免刑

01:51:44 - 01:51:46
你你讓我媽可以免刑幹嘛

01:51:47 - 01:51:48
就沒有道理

01:51:48 - 01:51:48
你知道嗎

01:51:48 - 01:51:50
所以許就認為說

01:51:50 - 01:51:54
如果你取得清楚關係是小偷跟收贓者的關係的話,你這個免刑是沒有意義的

01:51:56 - 01:51:58
真正有意義的是這樣

01:51:59 - 01:52:00
收

01:52:00 - 01:52:04
贓的人跟財產犯罪的被害人之間有親屬關係

01:52:04 - 01:52:06
這樣你去免刑才有意義。

01:52:06 - 01:52:08
你看一下這個案例，

01:52:08 - 01:52:08
括號裡面，

01:52:09 - 01:52:13
鄰居A偷了B的爸爸C的手機，

01:52:13 - 01:52:14
然後呢，

01:52:14 - 01:52:17
B再跟A收下這個手機。

01:52:18 - 01:52:19
藍色這條線，

01:52:19 - 01:52:19
懂嗎？

01:52:19 - 01:52:20
許老師認為，

01:52:20 - 01:52:26
351的免刑應該是有藍色這條線之間的這兩個人有親屬關係。

01:52:26 - 01:52:27
才值得免

01:52:27 - 01:52:28
因為後面有講

01:52:28 - 01:52:29
贓物罪是一種財產犯罪

01:52:30 - 01:52:33
這一條考慮到的是家庭和諧的維護。

01:52:33 - 01:52:40
那也就是隻有藍色的這兩個人之間有親屬關係的話，他們才會產生一種對立的關係。

01:52:40 - 01:52:41
你懂這意思吧？

01:52:41 - 01:52:44
黃色這條線小偷跟受害者，他們沒有對立的關係啊。

01:52:44 - 01:52:45
一定是誰跟誰？

01:52:45 - 01:52:46
藍色的兩邊嘛。

01:52:46 - 01:52:47
對不對？

01:52:47 - 01:52:48
這兩個人才有對立的關係嘛,

01:52:49 - 01:52:54
所以當這兩個人有親屬關係的時候,我們才要用免刑的方式來化解那種對立的關係,

01:52:55 - 01:52:57
免得家人鬧上法院之後被抓去關,

01:52:57 - 01:52:57
懂嗎?

01:52:57 - 01:52:58
所以許老師認為說,

01:52:59 - 01:53:01
要藍色的地方的關係呢,才可以

01:53:01 - 01:53:02
才可以免刑。

01:53:43 - 01:53:43
好,

01:53:44 - 01:53:46
那下面這個題目你們中場先看一下,

01:53:47 - 01:53:48
我這邊先休息10分鐘。

01:53:48 - 01:53:51
你們中場先看一下這個題目，我們等一下呢，再來一講。

01:53:51 - 01:53:52
OK，我們現在休息一下喔。

01:54:00 - 01:54:00
然後就是解題比較重要，去開那

01:54:00 - 01:54:00
沒有，再說啦，看我回去有沒有時間啊，如果

01:54:05 - 01:54:09
因為我是希望今天可以解完，不然我明天還要到臺南一整天累得要死。

01:54:09 - 01:54:10
我看今天可不可以解完，反正

01:54:11 - 01:54:15
之後你們想看的話，就一定會錄成那個檔案，啊

01:54:15 - 01:54:17
你們應該也看得到，應該可以。

01:54:17 - 01:54:19
我記得他，因為

01:54:20 - 01:54:24
他們原本是叫我禮拜一去錄，但我怕解不完，我就說那我禮拜三再錄。

01:54:24 - 01:54:27
但反正最慢大概下個禮拜我什麼時候，你們就看得到了，雖然

01:54:27 - 01:54:28
課程已經結束了。

01:54:29 - 01:54:30
今年的題目看

01:54:30 - 01:54:30
還看了一下。

01:54:31 - 01:54:34
剛剛看到是覺得高興啦，因為那些東西我幾乎班上幾乎都有出過。

01:54:35 - 01:54:36
就那些考點我們幾乎班上幾乎都有出過,所以

01:54:37 - 01:54:39
應該對同學來說不會太難解。

01:54:40 - 01:54:47
就只有一個比較遺憾的是結果延後發生,就是那個東西我在幾乎班沒有特別出,因為我覺得那個是同學一定都會的東西。

01:54:47 - 01:54:49
然後剛剛大概瞄了一下,好像有考出來,所以

01:54:50 - 01:54:52
沒關係,你們再看我的題目,再看我的解答。

01:54:54 - 01:54:55
接下來我們來看一下

01:54:55 - 01:54:58
我把23頁下面，這個偷古董花瓶這一題，我跟你們講，這一題

01:55:00 - 01:55:02
就除了在考驗你們的法學知識之外

01:55:02 - 01:55:04
這一題也在考驗你們的解題架構。

01:55:05 - 01:55:07
我們永遠記得一件事，既遂犯先客後主。

01:55:07 - 01:55:08
我一直強調對不對，計稅

01:55:08 - 01:55:11
犯先客後主，未稅犯先處後客，這個我一直強調的嘛。

01:55:12 - 01:55:14
所以這一題你知道嗎？

01:55:14 - 01:55:17
這一題如果你沒有先客後主的話，你完全寫不出考點。

01:55:18 - 01:55:20
因為這個題目當中，行為人他涉及兩個罪。

01:55:21 - 01:55:22
一個叫竊盜罪，一個叫

01:55:22 - 01:55:23
侵佔脫離物罪。

01:55:25 - 01:55:26
不是侵佔脫離物，抱歉，竊盜罪跟

01:55:26 - 01:55:27
贓物罪。

01:55:28 - 01:55:29
320跟349，這一題

01:55:30 - 01:55:34
當中行為人涉及到320的竊盜，跟349的搬運贓物，他涉及到這兩條罪，竊盜跟搬運贓物。

01:55:38 - 01:55:40
那很多同學會有一個很直觀的想法，會說

01:55:40 - 01:55:47
啊乙又不知道那個東西，就乙在搬的時候，乙又不知道那個東西是別人的。

01:55:47 - 01:55:49
他以為是無主物啊，乙怎麼會有故意？

01:55:49 - 01:55:50
很多人會這樣想。

01:55:50 - 01:55:51
然後就說已沒有故意，所以不成一本格罪。

01:55:52 - 01:55:55
這一題如果你先述後客的話，你根本沒得寫，三行就結束了。

01:55:56 - 01:55:57
你不會這樣寫，知道嗎？

01:55:57 - 01:55:58
不可以這樣寫，你先

01:55:58 - 01:56:00
述後客的話，這一題真的

01:56:00 - 01:56:01
完全沒有意義，知道吧？

01:56:01 - 01:56:03
所以這個題目我們應該怎麼寫才對？

01:56:04 - 01:56:07
這一題我們正確的寫法，應該是先客後主，知道嗎？

01:56:10 - 01:56:11
先客後主。

01:56:11 - 01:56:14
所以就竊盜罪來說，這個叫黑吃黑嘛。

01:56:14 - 01:56:15
那這是什麼問題？

01:56:15 - 01:56:18
所有權說啊、持有說啊，就這些問題，知道嗎？

01:56:18 - 01:56:20
那就搬運贓物罪來說呢，

01:56:20 - 01:56:22
他客觀上去是搬運的沒有錯，

01:56:23 - 01:56:25
可是他等於是偷別人的贓物。

01:56:25 - 01:56:30
啊，偷別人的贓物，他客觀上沒有辦法滿足這個合意的共同協力的要求。

01:56:30 - 01:56:32
因為他是用偷的，

01:56:32 - 01:56:34
他並沒有跟前手有任何的合作關係，

01:56:34 - 01:56:35
他就是用偷的，

01:56:35 - 01:56:38
所以他在客觀上沒有合意的共同協力。

01:56:38 - 01:56:40
所以贓物罪呢,不會成立,知道嗎?

01:56:40 - 01:56:41
贓物罪不會成立。

01:56:42 - 01:56:46
那竊盜罪的話啦,當然會牽涉到說那個所有權說跟持有說的爭執,

01:56:47 - 01:56:48
會跟那個東西有關,

01:56:48 - 01:56:52
那我跟你說,竊盜罪實際上其實也最後不會成立,為什麼?

01:56:53 - 01:56:55
就算客觀有過，他主觀上沒有故意啊。

01:56:55 - 01:56:56
他以為那個是無主物啊，對不對？

01:56:57 - 01:56:59
所以這一題呢，結論都無罪。

01:56:59 - 01:57:00
但你要先客觀後主觀才

01:57:00 - 01:57:03
才寫得出考點喔，你不要那麼快就主觀上沒有故意。

01:57:03 - 01:57:04
那這題不會有分,

01:57:04 - 01:57:07
知道嗎?所以這題也考驗同學寫作的技巧。

01:57:07 - 01:57:07
好。

01:57:07 - 01:57:07
好。

01:57:09 - 01:57:11
這一題大致上是這樣子。

01:57:11 - 01:57:12
好,那對了,順便我們講一下。

01:57:13 - 01:57:19
這一題當中說,他為了掩人耳目,所以把花瓶放在廢棄物堆當中。

01:57:20 - 01:57:21
所以有些同學會想說,

01:57:22 - 01:57:23
那那個東西不是脫離物嗎?

01:57:24 - 01:57:26
不是,它不是脫離物。

01:57:26 - 01:57:27
那個叫鬆懈的使用。

01:57:28 - 01:57:29
好嗎？那個叫鬆懈的使用。

01:57:29 - 01:57:35
比如說我跟你講，如果你今天是騎機車來的，你不可能把機車牽來我們九樓嘛，

01:57:35 - 01:57:38
你一定是停在附近的巷子嘛，或附近的停車場。

01:57:38 - 01:57:40
那此時此刻有人偷你的機車，

01:57:40 - 01:57:42
所以他侵佔脫離物,

01:57:42 - 01:57:43
因為他不在你的支配之下,

01:57:44 - 01:57:45
沒有嘛,那個叫鬆懈的使用,知道嗎?

01:57:45 - 01:57:49
所以這題當中啊,一樣我們論的是,考論的是竊盜罪,不是侵佔脫離物哦。

01:57:52 - 01:57:54
好,接著,我們來看到毀損罪。

01:57:55 - 01:57:58
OK啦，我們今天應該上得完，應該沒有什麼問題。

01:57:58 - 01:58:00
因為毀損罪裡

01:58:00 - 01:58:03
電腦犯罪這兩個大概50分鐘到一個小時左右，我們或許會稍微晚一點點，但是應該一個小時之內可以結束。

01:58:08 - 01:58:09
好，接下來毀損。

01:58:10 - 01:58:12
毀損這個犯罪啊，其實是這樣子。

01:58:13 - 01:58:15
回損所以它三條,352353354。

01:58:16 - 01:58:16
先是文書。

01:58:17 - 01:58:18
再來是建築物。

01:58:18 - 01:58:20
最後才是普通回損。

01:58:20 - 01:58:22
但其實你知道嗎,哪一條才是基本?

01:58:22 - 01:58:23
354。

01:58:23 - 01:58:26
354這條其實才是基本規定。

01:58:26 - 01:58:30
因為354其實照他那個解釋來講,354就是毀損。

01:58:30 - 01:58:31
一般的財產。

01:58:31 - 01:58:33
那為什麼352跟353要特別列?

01:58:33 - 01:58:34
因為353涉及到文書。

01:58:34 - 01:58:36
文書涉及到那個證據的部分。

01:58:37 - 01:58:38
它有一個證明的價值嘛，對不對？

01:58:39 - 01:58:40
所以文書要特別保護。

01:58:40 - 01:58:42
再來為什麼建築物要特別保護？

01:58:42 - 01:58:48
因為建築物它除了個財產價值更高之外,你毀損建築物,有可能會威脅到那個裡面的人的生命身體安全。

01:58:49 - 01:58:50
瞭解吧,所以是354才是基本。

01:58:51 - 01:58:52
那我們來看喔。

01:58:53 - 01:58:55
毀損,所以我們看體系圖這邊三大類。

01:58:55 - 01:58:57
第一個是毀壞一般的財務,354、352、353。

01:58:58 - 01:59:00
這是一般就是我們講損人不利己。

01:59:02 - 01:59:04
你把別人東西弄壞，你也沒有好處，這是一般的損人。

01:59:05 - 01:59:06
再來第二類是355，這個叫做間接毀損。

01:59:10 - 01:59:12
355條的間接毀損。

01:59:13 - 01:59:14
這個在罰什麼東西？

01:59:15 - 01:59:17
這個就是一種損。

01:59:17 - 01:59:18
損人不利己的詐欺。

01:59:19 - 01:59:21
就很像,他就是一種損人不利己的詐欺。

01:59:21 - 01:59:24
一般的詐欺是你騙別人處分財產,對你有利嘛,你把別人財產騙成自己的嘛,對不對?

01:59:27 - 01:59:29
這就是一種損人又不利己。

01:59:29 - 01:59:33
你騙人家把東西丟掉，人家東西還是好的，你騙人家丟掉，那個是355。

01:59:34 - 01:59:36
最後是356損毀債權，那個我們之後再說。

01:59:37 - 01:59:37
好。

01:59:38 - 01:59:39
一般的回損最好。

01:59:40 - 01:59:41
525頁這邊。

01:59:41 - 01:59:42
我們來看哦。

01:59:44 - 01:59:44
早年啊，有一個爭議。

01:59:45 - 01:59:49
這個爭議以前林東茂老師還在學習的時候，他很喜歡考。

01:59:49 - 01:59:50
那後來林老師退休了。

01:59:50 - 01:59:51
這個爭議就很少出現了。

01:59:51 - 01:59:52
我們簡單想就好。

01:59:52 - 01:59:56
所謂的實體破壞說跟功能妨礙說。

01:59:57 - 01:59:58
也就是,如果你讓一個人喪命。

02:00:00 - 02:00:00
是對財務的持有,而且那個客觀上根本是找不回來的,可是那個物的本體沒有滅失。

02:00:00 - 02:00:00
這樣的話,你能成立毀損罪嗎？

02:00:00 - 02:00:00
這樣算毀損，好，舉個例子。

02:00:00 - 02:00:00
那個你看到別人養的一隻鸚鵡。

02:00:00 - 02:00:00
那你看到那個鸚鵡都被關在籠子裡，你就心想，那鸚鵡沒犯罪，你憑什麼判牠無期徒刑。

02:00:00 - 02:00:00
你就覺得鸚鵡不應該被關在籠子，鸚鵡就應該在天上飛。

02:00:00 - 02:00:00
所以你在沒有經過鳥的主人同意之下，你就把那個鳥放走了。

02:00:00 - 02:00:00
鸚鵡就展翅高飛，再也回不來了。

02:00:00 - 02:00:00
這樣的情況有沒有毀損？

02:00:00 - 02:00:00
客觀上鸚鵡還活著啊，沒有不見啊，對不對？

02:00:00 - 02:00:00
但鳥會回來嗎？

02:00:00 - 02:00:00
應該不會吧，對啊，這種放別人的鳥算不算毀損？

02:00:00 - 02:00:00
採實體破壞說的話不算，但如果採功能妨礙說的話呢？

02:00:00 - 02:00:00
會算，懂嗎？

02:00:00 - 02:00:00
會算，好，好。

02:00:00 - 02:00:00
又或者比如說，如果有一天啊。

02:00:00 - 02:00:00
你經過一座橋的上面，比如說那個什麼橋啊。

02:00:00 - 02:00:00
我每次騎Ubike回去都會經過那個華江橋。

02:00:00 - 02:00:00
好對不對？

02:00:00 - 02:00:00
因為我每次都是騎那個回我家，今天沒有要騎啦。

02:00:00 - 02:00:00
今天要保留點體力，晚上要解題，所以今天我們要搭計程車回去。

02:00:00 - 02:00:00
以往我真的，你們之前看我每次穿運動褲來就代表我做好準備了。

02:00:00 - 02:00:00
我晚上要騎腳踏車回家，還真的17公里。

02:00:00 - 02:00:00
一個小時，運動量還蠻夠的，真的。

02:00:00 - 02:00:00
真的17公里，就騎腳踏車回去啊。

02:00:00 - 02:00:00
我一開始騎還要騎一小時多，後來那個有練，大腿有進步。

02:00:00 - 02:00:00
所以現在大概一個小時以內，大概五十八、五十九分就可以抵達終點，這樣。

02:00:00 - 02:00:00
好，如果我經過華江橋的時候，看到

02:00:00 - 02:00:00
有情侶在吵架，那可能女生就

02:00:00 - 02:00:01
覺得這個男生煩嘛，就當場潑掉戒指要還給男生，我看到這個畫面想說，那我助你一臂之力。

02:00:01 - 02:00:01
幫你把戒指丟到河流下面，假設我做出這種事啊。

02:00:01 - 02:00:01
對啊，我幫你把戒指丟到河裡面，這樣的話。

02:00:01 - 02:00:01
我會不會成立毀損？

02:00:01 - 02:00:01
華江橋下面那個叫什麼河啊？淡水河對不對？

02:00:01 - 02:00:01
是嗎？淡水河對啊，我把女生的鑽戒丟到淡水

02:02:00 - 02:02:01
河裡面，鑽戒還在啊，它沒有不見啊。

02:02:03 - 02:02:04
那你去把它撈起來嗎？

02:02:05 - 02:02:07
我們俗話說大海撈針就這個意思嘛,撈不起來啦,對不對？

02:02:08 - 02:02:10
一樣啊,採石底來說,無傷回損,但如果採功能來說呢,這是回損哦。

02:02:13 - 02:02:15
目前我們採什麼說,功能妨礙說,知道吧,所以我們目前的話呢,採的是功能妨礙說。

02:02:20 - 02:02:20
好。

02:02:21 - 02:02:24
那再來毀棄損壞或智力不堪用。

02:02:24 - 02:02:28
一般講是這樣的，毀棄的意思是說讓這個東西的本體消滅掉，這個叫毀棄。

02:02:29 - 02:02:32
把鑽戒丟到河流，把別人的鳥放走。

02:02:32 - 02:02:37
或者比如說把別人的文件用碎紙機碎爛，甚至放一把火把它燒掉，這個叫毀棄。

02:02:38 - 02:02:39
再來第二個是損壞。

02:02:40 - 02:02:42
減損別人的物的價值，這個叫做損壞。

02:02:44 - 02:02:48
比如說你把人家的車門踹凹，你把人家的汽車的喇叭玻璃砸破，這種叫損壞。

02:02:49 - 02:02:52
最後一種叫做「致」力不堪用。

02:02:53 - 02:02:54
「致」力不堪用。

02:02:54 - 02:02:59
也就是用任何的方式，讓這個東西沒辦法去使用，它算是一個概括性的規定。

02:03:00 - 02:03:07
那以前有人會有一個爭議是說，毀棄損壞，要不要達到「致」力不堪用的程度。

02:03:08 - 02:03:10
毀棄跟損壞要不要達到智力不堪用的程度？

02:03:10 - 02:03:11
這問題是這樣啦。

02:03:11 - 02:03:16
因為毀棄跟損壞本身，不見得一定會讓這個東西完全不堪用，舉個例子喔。

02:03:18 - 02:03:21
我把你汽車的後車窗玻璃砸破。

02:03:22 - 02:03:23
你車可不可以開？

02:03:23 - 02:03:24
可以。

02:03:24 - 02:03:25
只是下雨天很難開，對不對？

02:03:25 - 02:03:28
對啊，後車窗玻璃被砸破，你的車還是可以開啊。

02:03:28 - 02:03:30
擋風玻璃砸破可能很難開了。

02:03:30 - 02:03:33
但如果砸破的是後車窗玻璃的話，你還是可以開啊。

02:03:33 - 02:03:34
只是變得比較不好開啊,這樣有沒有毀損？

02:03:36 - 02:03:37
多數認為還是有,毀棄損壞,智力不堪用,他們是平行的態樣。

02:03:42 - 02:03:46
而不是說毀棄損壞,要達到智力不堪用的程度,沒有哦,他們是平行的態樣。

02:03:49 - 02:03:49
好,接下來。

02:03:51 - 02:03:52
我們第三點這邊。

02:03:54 - 02:03:55
第三點這個東西，這個我可能要稍微修正一下這個說法，免得同學會誤會。

02:04:00 - 02:04:00
會。

02:04:00 - 02:04:00
我們這裡精確來說應該是這樣子。

02:04:02 - 02:04:03
就是說。

02:04:04 - 02:04:06
有沒有毀棄損壞到已經不堪用。

02:04:07 - 02:04:08
我們的判斷是這樣子。

02:04:09 - 02:04:09
呃

02:04:10 - 02:04:11
其實精確來講，應該是說。

02:04:12 - 02:04:15
這個東西客觀上不能再用。

02:04:16 - 02:04:22
含有第二種情形是，這個東西會讓一般人也不想再用。

02:04:23 - 02:04:24
這都是毀損。

02:04:24 - 02:04:24
瞭解嗎？

02:04:25 - 02:04:27
應該這樣說，我第三點的內容其實沒有錯。

02:04:28 - 02:04:29
但是這個說法容易讓人誤會。

02:04:29 - 02:04:30
我再

02:04:30 - 02:04:30
講一次哈。

02:04:30 - 02:04:35
其實我要表達的應該是這樣，這個東西客觀上已經無法使用。

02:04:36 - 02:04:37
這是第一種情況。

02:04:37 - 02:04:42
第二種情況是這個東西雖然客觀上還可以使用，而一般人也不願意再使用，這也是毀損。

02:04:44 - 02:04:51
但如果這個東西只是特定人基於一些特殊的因素而不願意再去用它的話，這個不能算是毀損。

02:04:51 - 02:04:51
知道嗎？

02:04:51 - 02:04:52
這個不能算毀損，好，舉個例子。

02:04:54 - 02:04:54
來。

02:04:55 - 02:04:55
那個...

02:04:56 - 02:04:56
那個...

02:04:56 - 02:04:57
什麼？

02:04:59 - 02:05:02
第一個我們講客觀上無法再使用，這個比較沒有什麼疑問。

02:05:03 - 02:05:07
比如說我把你的雞腿便當

02:05:07 - 02:05:09
拿去丟到化糞池裡面。

02:05:10 - 02:05:12
撈起來還能吃，是這樣嗎？

02:05:13 - 02:05:13
不是吧，客觀上就已經不能吃的嘛。

02:05:13 - 02:05:15
化糞池裡面多少細菌對不對？

02:05:16 - 02:05:21
所以如果我把你的雞腿便當丟到化糞池裡面，就算你把便當撈起來了，這個叫做客觀上已經無法再使用，知道嗎？

02:05:22 - 02:05:22
好

02:05:22 - 02:05:22
再來第二個哈。

02:05:23 - 02:05:24
那如果

02:05:24 - 02:05:25
我把你的

02:05:27 - 02:05:27
那個

02:05:28 - 02:05:29
微波爐用的便當盒。

02:05:30 - 02:05:30
我

02:05:30 - 02:05:31
舉這個例子。

02:05:31 - 02:05:35
我把你微波便當用的這個便當盒啊，拿去裝狗屎。

02:05:37 - 02:05:37
對。

02:05:37 - 02:05:39
我溜狗的時候，我拿你的便當盒去裝狗屎。

02:05:40 - 02:05:43
裝完狗屎之後呢，我把狗屎丟掉。

02:05:43 - 02:05:45
我把你的便當盒，那個玻璃的那種便當盒嘛。

02:05:46 - 02:05:47
我擦得超乾淨，酒精噴了十遍。

02:05:48 - 02:05:50
還拿去紫外線消毒，完全沒有味道。

02:05:51 - 02:05:55
科學檢驗還附報告給你，沒有任何狗屎上面的細菌。

02:05:56 - 02:05:57
你還想不想用這個便當盒啊？

02:05:58 - 02:05:59
應該不想，對不對？

02:05:59 - 02:06:00
客觀

02:06:00 - 02:06:00
客觀上可不可以再裝便當？

02:06:00 - 02:06:00
可以。

02:06:02 - 02:06:03
我也消毒過。

02:06:03 - 02:06:07
甚至還呈現實驗室的數據，它上面已經沒有任何會傷害人體的細菌，但你一定不想再用它了吧。

02:06:10 - 02:06:10
這也算毀損。

02:06:11 - 02:06:12
這樣也算，知道嗎？這樣也算。

02:06:12 - 02:06:17
所以這個東西雖然客觀上還可以用，可是一般人就不會願意再用它了，這也算是毀損。

02:06:18 - 02:06:24
那如果我把牧師的雞腿便當拿去拜媽祖。

02:06:24 - 02:06:25
拜完再還給牧師。

02:06:26 - 02:06:27
牧師一定不想吃,對吧?

02:06:27 - 02:06:30
因為基督徒好像不會吃拜過的東西嘛。

02:06:30 - 02:06:34
那這樣我算回損他的雞腿便當,沒有,因為那只是他個人的宗教信仰因素而不吃,瞭解吧?

02:06:34 - 02:06:35
我要表達的是這個意思。

02:06:37 - 02:06:37
好,所以記得。

02:06:38 - 02:06:43
毀損的結果除了客觀上已經無法使用或效用減退之外,也包括我剛講的那種情況。

02:06:44 - 02:06:47
一般的社會通念,一般人也不會願意再去用它了。

02:06:48 - 02:06:49
那種情況也算是毀損。

02:06:49 - 02:06:54
但如果是被害人特殊的觀感,特殊的這種宗教信仰而不去用的話,這個不算。

02:06:55 - 02:06:56
好。

02:06:56 - 02:06:57
再來，光華二這邊。

02:06:59 - 02:07:00
普通毀損罪。

02:07:00 - 02:07:00
354。

02:07:01 - 02:07:02
好，354這裡說。

02:07:03 - 02:07:03
來。

02:07:03 - 02:07:05
這一條罪其實還蠻常見的。

02:07:05 - 02:07:07
什麼把別人鑽戒丟入河流啊，殺死別人的動物。

02:07:07 - 02:07:09
還有在畫作上簽自己的名字。

02:07:10 - 02:07:12
我以前大一的時候啊。

02:07:13 - 02:07:17
我們，我覺得我念法律，就喜歡講一些這種法律人的冷笑話。

02:07:18 - 02:07:21
你們記不記得那個民法物權編那邊有那個添附的規定。

02:07:22 - 02:07:27
就是你如果加工在別人的動產，然後讓那個動產的價值顯著增加的話，你會取得所有權吧。

02:07:27 - 02:07:31
並且是對方可以用不當得利的規定去跟你要嘛，學過嘛，對不對？

02:07:32 - 02:07:34
我以前，就跟同學開這種無聊的玩笑。

02:07:35 - 02:07:37
我在同學的法典上面簽名。

02:07:37 - 02:07:39
我大一的時候，在同學法典上簽名。

02:07:39 - 02:07:43
然後我說，我簽名在你的法典上，你法典的價值會增加，所以我就會取得法典的所有權。

02:07:43 - 02:07:47
然後呢，你只能用不當得利的規定跟我要，我跟我同學這樣說。

02:07:48 - 02:07:50
然後我同學說沒有沒有，你這個叫侵權行為。

02:07:50 - 02:07:52
法典被你簽名，價值會降低。

02:07:52 - 02:07:53
我同學跟我這樣說。

02:07:53 - 02:07:54
那時候是我大一的時候。

02:07:55 - 02:07:57
當然現在的話可能就比較不一樣，現在如果在課本上簽名，說不定它價值會增加。

02:08:00 - 02:08:00
有可能啊，在我答應的時候，屁孩嘛，誰認識我嘛，所以當時的話呢，當然會讓這個價值降低啊。

02:08:07 - 02:08:08
所以這也是一種迴順。

02:08:09 - 02:08:12
甚至以前，我大學的時候還發生過這樣的事。

02:08:12 - 02:08:15
你們應該很難想像，到大學還有校園霸凌，真的。

02:08:16 - 02:08:20
以前我大學的時候，這個應該還有一點點時間講，因為我覺得

02:08:21 - 02:08:22
這事情真的太荒謬了。

02:08:23 - 02:08:27
其實霸凌者跟被霸凌者他們都很荒謬。

02:08:27 - 02:08:29
被霸凌的那個人啊

02:08:29 - 02:08:32
據說他在宿舍裡面打手槍。

02:08:33 - 02:08:35
而且是別人在的時候，這是重點。

02:08:35 - 02:08:35
嘿。

02:08:36 - 02:08:39
就一群比如說一群男生在下面打。

02:08:39 - 02:08:40
他一個人不想打。

02:08:40 - 02:08:44
他就躺在宿舍上面的床位上，然後手在那邊上下抽動。

02:08:44 - 02:08:46
對，那手上下抽動。

02:08:46 - 02:08:49
那接著就抽動到一個程度的時候，他手就停下來。

02:08:50 - 02:08:52
然後他就聞到一陣夾明的味道。

02:08:53 - 02:08:57
同學跟我說的，不止一個人這樣說，真的，在文化那個大樓外。

02:08:57 - 02:08:57
真的啊。

02:08:57 - 02:09:02
同學說的，就以前文化的同學啊，在大文館，這邊在宿舍打手槍。

02:09:02 - 02:09:04
我原本還想說真的嗎，這太荒唐了吧。

02:09:04 - 02:09:07
結果好幾個人都跟我說他們有看過。

02:09:08 - 02:09:10
姑且相信為真啊，還是這是三人成虎，我不知道。

02:09:10 - 02:09:13
反正我真的聽到他就像說，那所以大家就不喜歡那個同學。

02:09:16 - 02:09:18
那不喜歡的話，他就怎麼霸凌他呢？

02:09:18 - 02:09:20
有一天那個同學在喝啤酒。

02:09:21 - 02:09:22
然後就他的室友

02:09:23 - 02:09:24
就在他的啤酒裡面尿尿。

02:09:25 - 02:09:27
就趁那個男的離開的時候，在那啤酒裡面尿尿。

02:09:27 - 02:09:31
接著男的回來的時候喝了幾口，說你們不覺得，你不覺得這個啤酒味道很怪嗎？

02:09:31 - 02:09:32
大家就狂笑。

02:09:33 - 02:09:35
然後那男的就發現大概自己被做了什麼事啊，就不敢再喝那個啤酒了。

02:09:36 - 02:09:38
所以在別人的啤酒裡面尿尿，是不是回敬？

02:09:39 - 02:09:40
是哦。

02:09:40 - 02:09:40
這是回敬哦。

02:09:41 - 02:09:43
啤酒加了尿還可以喝嗎？

02:09:45 - 02:09:48
其實喝人家的尿，除非人家尿液有感染，不然你喝到會怎麼樣？

02:09:48 - 02:09:50
不會怎麼樣啊。

02:09:50 - 02:09:58
對，就好像之前有發生過一個新聞，是去年吧，有個飲料店打工的女生，他在飲料裡面吐口水，還用手指拌一拌，對不對？

02:09:59 - 02:09:59
對啊。

02:10:00 - 02:10:01
朋友有印象吧？

02:10:01 - 02:10:02
去年七八月的新聞嘛。

02:10:02 - 02:10:04
所以吃到別人口水會怎麼樣？

02:10:04 - 02:10:05
其實不會怎麼樣啊。

02:10:05 - 02:10:06
對啊。

02:10:06 - 02:10:08
有這樣女朋友的話怎麼會捨得吻吧。

02:10:08 - 02:10:10
你跟他舌吻完會怎麼樣,不會怎麼樣嘛,

02:10:10 - 02:10:10
對不對?

02:10:10 - 02:10:11
只是你不想嘛。

02:10:11 - 02:10:12
所以這樣有沒有算毀損?

02:10:13 - 02:10:13
有,

02:10:13 - 02:10:14
瞭解嗎？

02:10:14 - 02:10:14
這樣也算回損。

02:10:14 - 02:10:15
好，這以前我發生過，

02:10:16 - 02:10:17
班上發生過荒唐的事。

02:10:18 - 02:10:18
我轉走之後聽說的。

02:10:19 - 02:10:21
我想說都大二了還搞這種校園霸凌。

02:10:22 - 02:10:24
所以到底被霸凌者有沒有那個行為啊？

02:10:24 - 02:10:26
因為真的太多人講了。

02:10:26 - 02:10:27
所以我不知道了。

02:10:28 - 02:10:29
你問本人他一定不會承認嘛。

02:10:29 - 02:10:30
所以不知道。

02:10:30 - 02:10:31
羅生門。

02:10:31 - 02:10:33
再來第二點，

02:10:33 - 02:10:34
毀損跟竊盜怎麼分？

02:10:35 - 02:10:36
我們這邊的說法，

02:10:36 - 02:10:39
毀損跟竊盜方式是這樣子，因為它可能會有一些灰色地帶。

02:10:40 - 02:10:41
所以我們的區分點是，

02:10:42 - 02:10:44
看行為人把這個東西耗盡的方式。

02:10:45 - 02:10:47
他在把這個東西耗盡的時候，

02:10:48 - 02:10:51
有沒有同時把它據為己有。

02:10:52 - 02:10:53
所以法律的說法是這樣子喔。

02:10:54 - 02:10:56
你用據為己有的方式，

02:10:57 - 02:10:58
把別人的東西耗盡，

02:10:59 - 02:11:01
那個叫做竊盜。

02:11:02 - 02:11:05
而你用非據為己有的方式把那個東西耗盡。

02:11:05 - 02:11:07
那個叫做回損。

02:11:07 - 02:11:07
好,

02:11:07 - 02:11:08
所以很簡單。

02:11:08 - 02:11:11
我把你的飲料當場喝掉,

02:11:12 - 02:11:12
這個叫竊盜,

02:11:12 - 02:11:13
知道嗎？

02:11:14 - 02:11:15
那我把你的飲料灑在地上，

02:11:16 - 02:11:17
這個叫毀損。

02:11:17 - 02:11:19
我把你的飲料拿去洗手檯倒掉，

02:11:20 - 02:11:21
這也叫做毀損。

02:11:21 - 02:11:21
OK。

02:11:21 - 02:11:22
同樣的喔,

02:11:24 - 02:11:27
我去機車行裡面拿了一罐機油。

02:11:28 - 02:11:32
我把這個機油加到你的機車裡面,

02:11:32 - 02:11:33
這個叫竊盜。

02:11:34 - 02:11:36
我把這個機油倒到水溝裡面,

02:11:36 - 02:11:36
這個叫毀損。

02:11:37 - 02:11:39
那我把這個機油拿起來當場喝掉,

02:11:39 - 02:11:39
這個叫什麼？

02:11:40 - 02:11:40
竊盜？

02:11:41 - 02:11:41
不用懷疑,

02:11:41 - 02:11:42
因為我把它據為己有了,

02:11:42 - 02:11:43
知道嗎?

02:11:43 - 02:11:44
所以這個叫竊盜。

02:11:44 - 02:11:45
好,

02:11:45 - 02:11:46
再來第三點，

02:11:46 - 02:11:48
本罪的成立要不要事後判斷？

02:11:49 - 02:11:52
這個我覺得不該是問題啦。

02:11:53 - 02:11:54
這個問題的來源，

02:11:54 - 02:11:56
是下面那個47年的判例。

02:11:56 - 02:11:57
我都說那個叫殺豬盤例。

02:11:58 - 02:11:59
真的就殺豬。

02:11:59 - 02:12:00
就是...

02:12:00 - 02:12:01
有個無聊人啊,

02:12:02 - 02:12:03
用老鼠要去毒人家的豬。

02:12:03 - 02:12:05
後來那些豬沒有死欸,

02:12:05 - 02:12:05
被救活了。

02:12:06 - 02:12:08
那原本那個被告被判毀損。

02:12:08 - 02:12:10
結果你看最高法院就怎麼說？

02:12:10 - 02:12:14
他說被毒的豬被獸醫救治得免於死,

02:12:14 - 02:12:16
效用沒有全部或一部的喪失,

02:12:16 - 02:12:16
本條之罪又沒有罰未遂,

02:12:17 - 02:12:18
所以應該為無罪的諭示,

02:12:18 - 02:12:19
這很奇怪的說法。

02:12:20 - 02:12:23
豬中毒的當下倒在地上哀嚎口吐白沫,

02:12:23 - 02:12:24
難道沒有毀損嗎？

02:12:24 - 02:12:25
當下就有啊。

02:12:25 - 02:12:27
你照他這個說法的話會變成是說，

02:12:28 - 02:12:29
東西修得好就沒有毀損。

02:12:30 - 02:12:32
那有什麼東西修不好？

02:12:32 - 02:12:32
對不對？

02:12:33 - 02:12:34
你去痛打別人家裡的狗一頓，

02:12:34 - 02:12:36
狗被打得鼻青臉腫，

02:12:36 - 02:12:37
後來治好了，

02:12:37 - 02:12:37
沒有死啊。

02:12:37 - 02:12:38
就沒有毀損。

02:12:38 - 02:12:39
會變成這樣子喔,

02:12:39 - 02:12:39
你知道嗎?

02:12:39 - 02:12:41
所以這個食物見解一般人不支持啦。

02:12:42 - 02:12:44
重傷罪會用最後的結果判斷,

02:12:44 - 02:12:46
那是因為重傷罪的條文，

02:12:47 - 02:12:48
他就真的有講，

02:12:49 - 02:12:50
要毀敗、嚴重減損，

02:12:51 - 02:12:52
重大不治或難治，

02:12:52 - 02:12:53
那個是重傷。

02:12:53 - 02:12:54
毀損有沒有？

02:12:54 - 02:12:54
毀損沒有啊，

02:12:54 - 02:12:55
對不對？

02:12:55 - 02:12:57
所以一般來講，毀損應該是當下判斷，

02:12:57 - 02:12:58
我們不會事後判斷。

02:12:58 - 02:12:59
知道嗎？

02:12:59 - 02:13:00
所以這個判例很奇怪。

02:13:00 - 02:13:01
好，

02:13:01 - 02:13:02
然後本罪，

02:13:02 - 02:13:06
要足以生損害於公眾或他人。

02:13:06 - 02:13:08
足以生損害於公眾或他人。

02:13:09 - 02:13:10
他是一個事情犯,

02:13:10 - 02:13:12
有可能會對公眾或他人造成損害,

02:13:12 - 02:13:13
這個就OK。

02:13:13 - 02:13:14
所以一般來說,

02:13:15 - 02:13:16
如果是造成損害的結果很輕微,

02:13:17 - 02:13:20
或者是很容易回復原狀,

02:13:20 - 02:13:22
那就算是呢,

02:13:22 - 02:13:24
不足以生損害。

02:13:24 - 02:13:25
所以它的結果很輕微,

02:13:25 - 02:13:27
或者是很容易回復原狀。

02:13:27 - 02:13:29
比如說,

02:13:30 - 02:13:32
你去偷剪別人家的狗的狗毛,

02:13:33 - 02:13:34
你的鄰居養了一隻柯爾比斯,

02:13:35 - 02:13:36
那個白色的長毛狗,

02:13:36 - 02:13:37
有看過嗎?

02:13:37 - 02:13:38
對啊，可爾必思啊。

02:13:39 - 02:13:39
不然呢?

02:13:40 - 02:13:41
馬爾濟斯喔，

02:13:41 - 02:13:42
馬爾濟斯是喝的啦。

02:13:42 - 02:13:43
乳酸飲料啦,

02:13:43 - 02:13:44
可爾必思啦。

02:13:44 - 02:13:46
你去偷剪人家可爾必思的毛,

02:13:46 - 02:13:47
剪了兩三根,

02:13:47 - 02:13:48
毀損嗎?

02:13:49 - 02:13:49
不算啊。

02:13:49 - 02:13:50
對啊，那怎麼會有毀損？

02:13:51 - 02:13:52
你剪兩三根看得出來嗎？

02:13:52 - 02:13:52
看不出來啊。

02:13:53 - 02:13:55
所以那個就是非足生損害於公眾他人的情況。

02:13:55 - 02:13:55
知道嗎?

02:13:56 - 02:13:58
啊你把人家的柯基剃成光溜溜的,

02:13:58 - 02:13:59
那個是喔。

02:14:00 - 02:14:02
那種狗被剃成光頭就很醜,

02:14:02 - 02:14:03
變得跟土狗一樣。

02:14:03 - 02:14:05
那種就是回損的,

02:14:05 - 02:14:05
知道。

02:14:07 - 02:14:07
好,

02:14:07 - 02:14:09
所以這個是足生損害的解釋。

02:14:09 - 02:14:10
所以我們講,

02:14:11 - 02:14:12
結果很輕微，

02:14:12 - 02:14:18
或者是需要那個回復的時間或費用都相當低。

02:14:18 - 02:14:20
以前有發生過這樣的案例。

02:14:20 - 02:14:24
那個有人打手槍射精在別人的外套上面。

02:14:25 - 02:14:25
有發生過這種案例。

02:14:26 - 02:14:27
就射精在別人外套上面。

02:14:28 - 02:14:29
這樣的行為會不會有毀損？

02:14:29 - 02:14:31
當下外套被射了精液，

02:14:31 - 02:14:32
確實它的功能有減退，

02:14:32 - 02:14:33
沒有錯。

02:14:33 - 02:14:34
可是問題在後面,

02:14:34 - 02:14:36
所以你外套都不洗了嗎？

02:14:37 - 02:14:38
難道你的外套沒有被噴精液,

02:14:38 - 02:14:39
你就不會洗嗎？

02:14:40 - 02:14:40
本來就會。

02:14:40 - 02:14:40
對吧？

02:14:41 - 02:14:43
就算你的外套沒有沾到那種東西，

02:14:43 - 02:14:44
你也還是會洗。

02:14:45 - 02:14:46
所以它就是我們這邊講的，

02:14:46 - 02:14:46
不足以生損害。

02:14:46 - 02:14:47
瞭解吧？

02:14:47 - 02:14:51
你並不會因為被潑這個精液而增加什麼清洗的時間或費用,

02:14:51 - 02:14:52
所以這不足以構成損害。

02:14:53 - 02:14:53
好,

02:14:53 - 02:14:54
接著下面,

02:14:54 - 02:14:54
352,

02:14:55 - 02:14:55
回損文書罪。

02:14:56 - 02:14:56
記得哦,

02:14:56 - 02:14:59
這一條的文書是跟偽造文書罪做相同的解釋哦。

02:15:00 - 02:15:03
它跟我們刑法315的文書不一樣。

02:15:03 - 02:15:05
因為315的文書必須要是怎麼樣？

02:15:06 - 02:15:06
可以,

02:15:06 - 02:15:07
必須,

02:15:07 - 02:15:08
315的文書是沒有設限,

02:15:08 - 02:15:10
一切的文件都算。

02:15:10 - 02:15:11
但這一條考慮到的是,

02:15:12 - 02:15:14
文書它往往具有證明的價值,

02:15:14 - 02:15:15
所以這裡的文書呢,

02:15:15 - 02:15:17
要去有證明性。

02:15:18 - 02:15:19
好,

02:15:19 - 02:15:19
接著第二點,

02:15:20 - 02:15:21
足生損害的判斷。

02:15:22 - 02:15:23
352的成立呢,

02:15:23 - 02:15:23
一樣要足生損害,

02:15:24 - 02:15:26
那麼過去食物上發生過這樣的情況,

02:15:26 - 02:15:27
來你看到註261。

02:15:28 - 02:15:30
他說某甲繳納報名費,

02:15:30 - 02:15:31
投考某機關的錄事,

02:15:32 - 02:15:33
領取入場券,

02:15:34 - 02:15:35
入場領券之後,

02:15:36 - 02:15:37
潛情外出,

02:15:37 - 02:15:40
將試卷毀棄在水中。

02:15:41 - 02:15:43
這是不是考到民訴才那麼火啊?

02:15:43 - 02:15:44
就,

02:15:44 - 02:15:45
你知道這個情境吧,

02:15:45 - 02:15:46
考生領到試卷,

02:15:46 - 02:15:48
看得都不會寫那麼火大,

02:15:48 - 02:15:49
就把那個試卷丟到水溝裡面。

02:15:50 - 02:15:50
以前真的發生過哦。

02:15:51 - 02:15:52
應該不會是考刑法吧

02:15:52 - 02:15:53
刑法不會考到那麼細吧,

02:15:54 - 02:15:55
我覺得應該是考民訴吧。

02:15:55 - 02:15:55
好,

02:15:56 - 02:15:56
這樣的行為,

02:15:56 - 02:15:57
食物說呢,

02:15:57 - 02:15:58
不會成立毀損罪。

02:15:59 - 02:15:59
各位你要知道,

02:16:00 - 02:16:02
國家考試的答案卷。

02:16:03 - 02:16:04
那個財產權是誰的?

02:16:05 - 02:16:06
不是考生的喔,那個是考選部的喔,你知道吧?

02:16:07 - 02:16:09
因為你要把答案卷帶出去,那個不可以。

02:16:09 - 02:16:11
就算是白卷,那還是要收回。

02:16:11 - 02:16:14
所以那個只是考選部借考生寫的東西。

02:16:14 - 02:16:17
可是話說回來,那你把它丟掉會怎麼樣？

02:16:17 - 02:16:18
就零分啊,對不對？

02:16:19 - 02:16:23
考選部不會有損失啊,所以這樣的情況呢,食物就說他不處以生損害於公眾或他人哦。

02:16:23 - 02:16:25
好,再來回損建築物罪,我們來看一下。

02:16:27 - 02:16:28
353號,回損建築物。

02:16:29 - 02:16:30
下面這

02:16:30 - 02:16:31
裡談到的問題。

02:16:31 - 02:16:32
這一條的課題是這樣子，它除了建築物之外，還有礦坑跟船艦。

02:16:36 - 02:16:38
然後這一條的毀壞，528頁。

02:16:39 - 02:16:44
這一[redacted] 的毀壞要毀壞結構的，毀壞建築物的主結構，這個才算喔。

02:16:45 - 02:16:47
樑柱牆壁，樓地板這些，這個才算。

02:16:48 - 02:16:52
如果只是毀壞裡面的裝潢，這個是一般的回損喔。

02:16:52 - 02:16:54
要毀損到主結構，這個才會有353。

02:16:55 - 02:16:57
否則的話呢，它就是354而已。

02:16:58 - 02:17:02
然後這一條罪啊，不需要足生損害於公眾或他人，完全不需要。

02:17:03 - 02:17:05
或許立法者覺得啦，

02:17:05 - 02:17:07
毀損別人建築物，不可能不生損害的。

02:17:07 - 02:17:09
所以這條罪呢,並沒有這個要件,無須。

02:17:11 - 02:17:12
然後這條罪有微罪犯,也有教唆犯,這個你留意一下。

02:17:14 - 02:17:15
好,接下來下面這個問題。

02:17:16 - 02:17:19
對別人的建築物潑漆,會不會成立毀損罪？

02:17:22 - 02:17:24
其實這個問題不只在建築物會發生。

02:17:25 - 02:17:30
就是如果你的行為，它只是單純破壞別人的物質美觀。

02:17:30 - 02:17:31
好。

02:17:31 - 02:17:32
只有物的美觀被破壞，但是這個物的本體的效用，並沒有被影響。

02:17:36 - 02:17:36
這樣算不算毀損？

02:17:37 - 02:17:38
它其實不只建築會發生，你知道嗎？

02:17:38 - 02:17:40
比如說,在別人車子上噴漆,我跟你們說。

02:17:42 - 02:17:46
噴漆如果噴在擋風玻璃、後照鏡或其他的玻璃的話,那一定會有毀損。

02:17:48 - 02:17:50
因為車子的玻璃被噴漆,他怎麼開？

02:17:50 - 02:17:51
會遮蔽視線,他就很難開,沒辦法開了,對不對？

02:17:53 - 02:17:58
但如果有人在我的車子的引擎蓋上面噴一個很大的豬頭,有沒有毀損？

02:17:59 - 02:18:00
欸，是。

02:18:00 - 02:18:02
車子引擎蓋被噴豬頭，我車就不能開了？

02:18:02 - 02:18:04
可以啊，可以開啊，只是我可能覺得很醜啊，對不對？

02:18:04 - 02:18:05
這樣的情況會有毀損嗎？

02:18:06 - 02:18:07
那我們回到建築物這邊。

02:18:09 - 02:18:10
對別人建築潑漆，可不可以成立本罪？

02:18:11 - 02:18:12
理論上有幾說啦。

02:18:12 - 02:18:14
第一個叫狀態變更說，

02:18:14 - 02:18:16
這一說是罪廣義的說法，

02:18:16 - 02:18:21
認為一切讓別人的物的狀態變得不好，那個就是毀損。

02:18:21 - 02:18:25
所以照這一說的話，單純影響物的美觀，對，那個是毀損。

02:18:25 - 02:18:26
有這一說。

02:18:27 - 02:18:30
而另外一說，叫做預定的效用減損說。

02:18:30 - 02:18:35
這一說會認為說，你破壞別人的物質美觀，照理說呢，不會有毀損。

02:18:36 - 02:18:37
因為毀損只保護物的效用。

02:18:38 - 02:18:41
除非這個物的效用本身只有美觀的功能在,

02:18:41 - 02:18:47
否則如果這個物有其他效用,美觀只是它的附加價值的話,那美觀不受這條罪的保護,

02:18:47 - 02:18:50
這是第二說,預定的物質效用的減損說。

02:18:50 - 02:18:56
現在,大家比較傾向的是光號三,客觀使用可能性的減損說,

02:18:57 - 02:18:58
這一說是這樣啦,

02:18:58 - 02:19:01
這一說會覺得，我們就focus在建築物的部分，

02:19:01 - 02:19:07
就是那一種對建築物潑漆的行為啊，照這一說來講，原則上，不成立毀損罪，

02:19:07 - 02:19:09
原則上不成立，除非怎麼樣呢？

02:19:10 - 02:19:17
除非這樣子的潑漆的行為，已經有影響到這個物的預期效用，

02:19:17 - 02:19:18
除非是這樣子。

02:19:18 - 02:19:22
所以比如說,你在別人建築的圍牆潑漆,會不會成立本罪?不會,

02:19:23 - 02:19:25
大門噴漆會不會?也不會,

02:19:25 - 02:19:28
但如果你在景觀餐廳的玻璃潑漆會不會?會,

02:19:28 - 02:19:32
因為景觀餐廳的玻璃如果被潑漆的話,那個景觀就不見了,知道嗎?

02:19:32 - 02:19:37
又或者比如說,如果你在幼兒園的玻璃潑漆,

02:19:37 - 02:19:39
黃世軒老師的文章有提到這種情況,

02:19:39 - 02:19:41
因為幼兒園他們需要採光,

02:19:41 - 02:19:46
那你在幼兒園的玻璃上潑上黑漆的話,那,那個幼兒園怎麼進行活動,對不對?

02:19:46 - 02:19:48
小朋友可能在那邊活動會有危險啊什麼的,

02:19:48 - 02:19:51
所以這種情況呢,也會成立毀損罪,

02:19:51 - 02:19:55
所以現在的說法認為說呢,潑漆,是可以成立本罪沒有錯,

02:19:55 - 02:19:59
只是要怎麼樣?真的有影響到這個物,它的

02:20:00 - 02:20:01
去使用效能,

02:20:01 - 02:20:02
這個才算哦,

02:20:02 - 02:20:03
目前的說法是這樣子。

02:20:31 - 02:20:31
好,

02:20:31 - 02:20:33
接下來353，間接毀損。

02:20:34 - 02:20:39
這一條罪我說很簡單，你就把它理解成是一個損人不利己的詐欺。

02:20:40 - 02:20:42
我騙你把東西給我，這個叫詐欺。

02:20:43 - 02:20:45
而我騙你把東西丟掉，那個叫毀損。

02:20:46 - 02:20:47
又或者比如說，

02:20:48 - 02:20:53
我騙你說你把錢給我，我幫你投資股票，但其實我就是沒有投資，我要把那個錢據為己有，這個叫詐欺。

02:20:54 - 02:20:55
那如果是，

02:20:55 - 02:21:08
我在復興航空倒閉前跟你說呢，

02:21:08 - 02:21:20
復興航空是一家很好的公司，

02:21:20 - 02:21:34
他們將來一定會打敗長榮跟華航，

02:21:34 - 02:21:44
成為臺灣第一大航空公司

02:21:44 - 02:21:46
你要把所有的資產呢，全部allin到復興航空。

02:21:47 - 02:21:47
你被騙，

02:21:47 - 02:21:52
你就去買了復興航空的股票買了一堆，結果隔天復興航空倒閉，股票變壁紙。

02:21:53 - 02:21:56
這樣的情況，我犯的也是355的犯罪，

02:21:56 - 02:21:57
所以這一條罪呢，

02:21:58 - 02:21:59
它就是一個這樣的結構。

02:22:00 - 02:22:00
不會喔，為什麼？

02:22:01 - 02:22:05
因為這個被害人，他是處於純粹的動機錯誤。

02:22:05 - 02:22:07
那處於純粹的動機之後，他不是間接正犯，所以我們只能回過頭來論間接毀損罪，他的功能是這樣子。

02:22:11 - 02:22:16
如果行為人是利用被害人毀損自己的財產，那個被害人他已經拿到無法自主決定。

02:22:19 - 02:22:21
有錯誤支配，強制支配的話，這個時候行為人的是間接正犯喔，就而不是這一條罪的。

02:22:26 - 02:22:27
好,下面括號三這個具體的問題,訂而不取,會不會有虧損?

02:22:32 - 02:22:34
你們小時候有沒有做過這種事,幫鄰居訂披薩。

02:22:35 - 02:22:36
幫同學訂披薩,應該沒有,我也沒有啦,但我記得我小時候有聽過同學做這樣惡作劇。

02:22:41 - 02:22:45
對啊,就是看哪個同學討厭啊,就幫他家訂兩個大披薩啊。

02:22:46 - 02:22:49
就當然披薩送過去之後,不會有人來收嘛,對啊,後來,後來,後面的話,現在可能就會去追嘛,到底是誰惡作劇的。

02:22:54 - 02:22:58
這一種冒名的訂購,定而不取,會不會成立本罪呢?

02:22:59 - 02:23:01
過去有實務說,說不會。

02:23:02 - 02:23:04
你看到那個住269,這個是無解。

02:23:06 - 02:23:08
這個實務見解是一個非常負面的示範。

02:23:09 - 02:23:10
他的論述亂七八糟,你看哦。

02:23:11 - 02:23:12
假如有惡作劇的心態，以匿名的於以女的匿名訂購食品，意在捉弄以女，並無犯罪故意。

02:23:19 - 02:23:20
看到這邊就問號了，對不對？

02:23:21 - 02:23:24
他的動機到底是捉弄以女或損害商家，是不重要吧，好，接著就說，況且店家的食物帶回後，人可販賣他人，並沒有造成實際的損害，所以呢，假不成立本罪。

02:23:34 - 02:23:37
你說食物帶回去之後還可以，還可以那個販賣給別人嗎？

02:23:39 - 02:23:40
如果是披薩呢？

02:23:41 - 02:23:44
披薩不是每一家都主張說他們的披薩是熱的嗎？

02:23:45 - 02:23:46
你帶回去還怎麼販賣給別人？

02:23:47 - 02:23:48
炸雞也是啊，對不對？

02:23:48 - 02:23:50
甚至有些人產品可能是客製化的。

02:23:50 - 02:23:57
像比如說如果我去叫披薩的話，我就會說那個海鮮披薩不要撒三色豆，不要撒那個綠色的豆，我覺得那個豆的味道很噁心，但有些人就喜歡啊。

02:23:59 - 02:23:59
就

02:24:00 - 02:24:00
是怎麼賣給別人嘛,對不對?

02:24:00 - 02:24:00
所以目前學者的說法是這樣哈。

02:24:03 - 02:24:05
這一種故意的定而不取。

02:24:06 - 02:24:07
到底行為人成不成一本罪。

02:24:08 - 02:24:08
你要看蛤。

02:24:09 - 02:24:14
看說這個東西客觀上到底有沒有再賣給別人的可能性。

02:24:16 - 02:24:17
如果是那一種食品。

02:24:18 - 02:24:21
飲料這種有保存期限的或放涼就不好吃的。

02:24:22 - 02:24:24
或者比如說那種客製化的商品。

02:24:25 - 02:24:28
有涉及個人姓名的東西。

02:24:28 - 02:24:31
或者是比如說什麼量身定做的衣飾之類的。

02:24:32 - 02:24:34
這種東西具有客製化屬性的。

02:24:34 - 02:24:35
他沒辦法再賣的。

02:24:35 - 02:24:38
那行為人故意的訂而不取，會成立一本罪。

02:24:39 - 02:24:42
但反過來說,如果是真的可以再賣給別人的。

02:24:43 - 02:24:45
比如說一般網購的商品,電器什麼的。

02:24:45 - 02:24:48
那那種東西呢,訂而不取,就不會成立罪。

02:24:48 - 02:24:49
學者的說法是這樣子。

02:24:50 - 02:24:52
那我這邊順便跟同學講一個常識。

02:24:52 - 02:24:58
就是很多網購的賣家都會在他的關於我的那個主頁那邊恐嚇買方。

02:24:58 - 02:25:02
說你如果惡意的不去領取的話，我要告你355。

02:25:03 - 02:25:05
很多賣方都會這樣恐嚇買方。

02:25:05 - 02:25:07
說你訂而不取的話，你不確定的話，你棄單，我要告你355。

02:25:08 - 02:25:10
那我跟你們說，不用被他們騙。

02:25:10 - 02:25:10
知道嗎？

02:25:11 - 02:25:12
照理說啦。

02:25:13 - 02:25:18
如果你真的是惡意訂而不取，甚至你訂的東西是那種客製化的商品的話。

02:25:19 - 02:25:21
你確實在理論上有承擔損失的機會沒有錯。

02:25:22 - 02:25:23
可是這是故意犯。

02:25:24 - 02:25:26
如果你沒有這樣的前科，就算對方告你。

02:25:26 - 02:25:29
你就算是惡意的，你也不會說你是故意的吧，對不對？

02:25:29 - 02:25:30
你會說我忘記啦。

02:25:31 - 02:25:33
對啊，那如果你之前沒有過這樣的紀錄的話。

02:25:33 - 02:25:35
檢察官也會相信你是忘記的啊。

02:25:35 - 02:25:36
我不是在恐嚇你們犯罪，你知道嗎？

02:25:36 - 02:25:39
我只是說在食物上來講，他們應該會這樣認定，知道吧？

02:25:39 - 02:25:41
所以你不要被那個店家給騙了哈。

02:25:43 - 02:25:44
好，再來吼。

02:25:44 - 02:25:45
356損害債權。

02:25:45 - 02:25:46
這一條罪不是那麼重要。

02:25:46 - 02:25:49
因為這一條罪牽涉到強制執行法。

02:25:49 - 02:25:50
我們原本這樣說的。

02:25:51 - 02:25:52
毀損自己的東西。

02:25:53 - 02:25:54
那怎麼會犯法？

02:25:54 - 02:25:55
所有權絕對嗎，因為東西是你的。

02:25:55 - 02:25:57
你當然可以毀損啊。

02:25:57 - 02:26:00
可是如果今天你是即將要被執行。

02:26:00 - 02:26:01
強取舉起的人，兒女的想法是，我要被強制執行的，我得不到財產，別人也不會想要。

02:26:07 - 02:26:11
所以你要在被強制執行前呢，你先把你的馬桶灌水泥。

02:26:11 - 02:26:14
然後你又開著你的車去撞山壁，把你的車撞爛。

02:26:15 - 02:26:16
原本當然法律不會管你嘛。

02:26:17 - 02:26:21
可是你要被強制執行了，你在你家馬桶灌水泥，你又把你的轎車撞爛。

02:26:21 - 02:26:23
那債務人的財產怎麼獲得實現，對不對？

02:26:23 - 02:26:27
所以這種情況的話呢，就會扯第356條，這個叫做損害債權罪，大概是這樣子。

02:26:28 - 02:26:32
其他詳細的我不說，多說，因為這個東西講下去就變強詞奪理了。

02:26:33 - 02:26:35
接著下面這題我們簡單看一下。

02:26:58 - 02:26:59
這一題應該是林東茂老師的題目。

02:27:00 - 02:27:02
我覺得那個語法，整個看起來很像他。

02:27:02 - 02:27:02
我們看一下喔。

02:27:03 - 02:27:06
這一題當中，那個假該怎麼去論罪？

02:27:07 - 02:27:09
你看這個假做了什麼事？

02:27:10 - 02:27:11
他把別人鳥放走。

02:27:12 - 02:27:13
所以這邊在考什麼呢？

02:27:13 - 02:27:14
我們前面講了兩說嘛。

02:27:14 - 02:27:16
實體破壞說，功能妨礙說，對不對？

02:27:16 - 02:27:17
現在考這個東西，實體破壞跟功能妨礙。

02:27:19 - 02:27:20
那目前通說採什麼呢？

02:27:21 - 02:27:22
功能妨礙說。

02:27:22 - 02:27:24
所以這一題照通說，有沒有毀損罪？

02:27:25 - 02:27:26
有喔，知道嗎？

02:27:26 - 02:27:32
那假說鳥兒並未死滅，而是逍遙回歸自然，何來毀損適用。

02:27:32 - 02:27:33
這應該是林老師的語法啦。

02:27:33 - 02:27:34
我覺得啦，就他的中文造詣還不錯。

02:27:36 - 02:27:38
這一題當中，他這個誤認是什麼誤認？

02:27:39 - 02:27:40
他對事實沒有誤認喔。

02:27:41 - 02:27:44
他對於說他自己這樣做會讓鳥飛走。

02:27:44 - 02:27:45
假沒有誤認嘛,對不對?

02:27:45 - 02:27:49
假誤認的是這個事實的法律評價,所以那個叫什麼呢?

02:27:50 - 02:27:51
包容錯誤,知道嗎?

02:27:51 - 02:27:52
他是不法意識的問題，他跟這個錯誤沒有關係喔。

02:27:55 - 02:27:56
好，OK，我們看到這。

02:27:57 - 02:27:58
最後來講電腦犯罪。

02:27:58 - 02:28:00
電腦犯罪我

02:28:00 - 02:28:02
大概會講20分鐘左右。

02:28:02 - 02:28:04
我們會稍微晚一點，但不會超過太多。

02:28:06 - 02:28:08
好，電腦犯罪的話，第15章。

02:28:09 - 02:28:13
電腦犯罪啊，它有很多還蠻學理性的問題。

02:28:14 - 02:28:18
但是這個東西在你們的國考當中，應該不太會出現。

02:28:18 - 02:28:19
應該不會。

02:28:19 - 02:28:24
因為這個電腦犯罪如果你要講得深，它會考到同學的電腦知識。

02:28:25 - 02:28:28
那刑法學者並不是每一位都對電腦那麼的熟悉。

02:28:28 - 02:28:28
真的。

02:28:28 - 02:28:29
現實是這樣子。

02:28:29 - 02:28:33
所以這個東西在考試上通常考出來，不會考得太深。

02:28:33 - 02:28:36
都是在考一些條文的基本運用而已。

02:28:37 - 02:28:40
像這個學期，我在臺北大學修的一門課很奇妙。

02:28:41 - 02:28:45
這門課，竟然是大學部跟碩班跟博班合開，

02:28:46 - 02:28:47
李永根老師的叫電腦犯罪，

02:28:47 - 02:28:48
合開。

02:28:48 - 02:28:48
對啊,

02:28:48 - 02:28:52
所以我覺得很妙，我就混充在大學生當中一起聽老師講課。

02:28:53 - 02:28:54
我不知道有沒有旁邊的同學是含受買我的,

02:28:55 - 02:28:56
那感覺，那種感覺還蠻奇怪的，

02:28:56 - 02:28:57
對不對？

02:28:57 - 02:28:59
看到韓受老師怎麼會坐在教室裡面上課？

02:28:59 - 02:29:40
我不知道了。

02:29:41 - 02:29:43
反正，我有修這門課，還蠻有趣的，

02:29:43 - 02:29:46
也聽李老師講了還蠻多以前我沒有想過的問題，

02:29:46 - 02:29:48
因為電腦犯罪在考試上就不重要嘛。

02:29:48 - 02:29:50
不能說不重要，它不會考得很深。

02:29:50 - 02:29:52
所以這學期也聽老師講了還蠻多有趣的問題，

02:29:52 - 02:29:56
不過就考試的觀點來說，我們就講一些最基本的概念就好。

02:29:57 - 02:29:59
好，這裡，我們一個一個條文來看。

02:29:59 - 02:30:00
首先第一個是358，入侵電腦罪。

02:30:00 - 02:30:02
手機也是這一色的電腦，不用懷疑哦。

02:30:03 - 02:30:04
手機跟電腦本質上一樣啊。

02:30:05 - 02:30:08
對啊，它就是功能比較體積比較小的電腦而已哈。

02:30:09 - 02:30:10
好，所以用39之一哈。

02:30:11 - 02:30:14
然後這一條的課題叫做電腦跟相關的設備。

02:30:15 - 02:30:20
以前有人說電腦，就是指主機、螢幕、鍵盤、滑鼠。

02:30:20 - 02:30:23
但這個說法很奇怪，螢幕跟鍵盤滑鼠你要怎麼去入侵它？

02:30:24 - 02:30:24
不太可能哈。

02:30:25 - 02:30:28
其實各位有個觀念。

02:30:29 - 02:30:30
所謂的電腦。

02:30:31 - 02:30:34
不見得要是那臺主機或是那臺筆電，不見得。

02:30:35 - 02:30:37
來，你們家裡都有的，那個，那個什麼東西啊。

02:30:38 - 02:30:40
那個叫做WiFi的基地臺，它是電腦。

02:30:41 - 02:30:46
是，它真的是電腦，它只是一臺硬體比較低階、功能有限定的電腦而已，不用懷疑哈。

02:30:47 - 02:30:51
WiFi基地臺，或者是你的數據機，那個東西絕對是電腦，知道嗎？

02:30:52 - 02:30:53
只是它功能比較限定。

02:30:53 - 02:30:57
還有像比如說你的，你家裡的電視機上盒。

02:30:57 - 02:30:58
那個東西是不是電腦？

02:30:59 - 02:31:00
是，那個東西是電腦啊。

02:31:01 - 02:31:02
只是它功能有限定啊。

02:31:02 - 02:31:05
所以理論上來說啦，你家的機上盒。

02:31:05 - 02:31:08
你可不可以在上面裝Office，然後在上面看我的文件？

02:31:09 - 02:31:09
其實可以。

02:31:10 - 02:31:16
對，有些有開放，就有些系統它的機上盒，它裡面可以裝Play商店，然後你可以在上面裝那個ARM版的Office，其實可以啊，所以那個東西也是一種電腦哈。

02:31:19 - 02:31:21
好，這個是這一條罪哈。

02:31:22 - 02:31:22
那再來是359。

02:31:23 - 02:31:26
359叫做取得變更刪除電子記錄罪。

02:31:27 - 02:31:30
這一條罪說要取得、變更或刪除。

02:31:30 - 02:31:32
第一個叫取得。

02:31:32 - 02:31:33
取得就是複製。

02:31:33 - 02:31:34
複製這種，這個叫取得。

02:31:35 - 02:31:36
這裡是複製喔。

02:31:36 - 02:31:40
取得電子紀錄，不需要你原本那一份不見喔。

02:31:41 - 02:31:42
所以複製也算，知道嗎？這個沒有疑問哈。

02:31:42 - 02:31:44
取得的話複製也算。

02:31:44 - 02:31:45
再來是變更。

02:31:47 - 02:31:48
修改別人電子紀錄，這個叫變更。

02:31:49 - 02:31:50
還有呢，刪除。

02:31:52 - 02:31:54
把別人的電子紀錄刪掉，這個叫刪除。

02:31:55 - 02:31:56
記得，刪除的這種太陽。

02:31:58 - 02:32:00
不需要原本。

02:32:00 - 02:32:01
的那一份不見,

02:32:01 - 02:32:02
他們有這個要求,

02:32:02 - 02:32:04
不需要原本那一份不見,

02:32:04 - 02:32:04
因為你要知道啊,

02:32:05 - 02:32:09
所有電腦上面的刪除，幾乎都是可以回復的。

02:32:10 - 02:32:10
真的，

02:32:10 - 02:32:11
幾乎都是可以回復的，

02:32:11 - 02:32:13
所以我提醒你們一件事，

02:32:13 - 02:32:17
就是如果你們的手機裡面有私密照片的話，

02:32:18 - 02:32:22
那你將來要淘汰掉這支手機的時候，我真的不建議你們賣出去。

02:32:23 - 02:32:24
因為真的啦，

02:32:24 - 02:32:27
收你二手手機的人，

02:32:27 - 02:32:29
誰知道他有沒有這種技術或設備。

02:32:29 - 02:32:30
其實也有可能，對不對？

02:32:30 - 02:32:31
對，真的啦，

02:32:31 - 02:32:34
所有的電腦上面的刪除，技術上一定都可以回復。

02:32:35 - 02:32:37
像比如說以前我遇過詐騙集團的被告，

02:32:37 - 02:32:40
他說他被抓之前，趕快把他的iPhone手機回復原廠設定，

02:32:40 - 02:32:41
結果他說哇，

02:32:41 - 02:32:44
調查局的人好厲害哦，一插回去所有資料都回來了耶。

02:32:44 - 02:32:44
他說哇賽，

02:32:44 - 02:32:46
原來蘋果的刪除不可靠，

02:32:46 - 02:32:47
我說對，你現在才知道哦。

02:32:48 - 02:32:49
對，所以他後來就進去關了。

02:32:49 - 02:32:50
所以,

02:32:51 - 02:32:52
所以我跟你們講,

02:32:52 - 02:32:54
刪除這種東西都是這樣,

02:32:54 - 02:32:55
就很真的啦,

02:32:55 - 02:32:57
如果你們的手機有私密影像,

02:32:57 - 02:33:15
或者不見得是私密影像，

02:33:15 - 02:33:40
就是那種不方便給別人看的東西。

02:33:40 - 02:33:41
你手機不要用，

02:33:41 - 02:33:42
你寧可丟掉，

02:33:42 - 02:33:43
你寧可把它摔爛，

02:33:43 - 02:33:44
你也不要把它拿去賣掉。

02:33:44 - 02:33:44
知道嗎？

02:33:44 - 02:33:47
不然的話這個私密照片外流,蠻麻煩的。

02:33:48 - 02:33:50
好,所以刪除不需要不可回復,

02:33:50 - 02:33:52
否則這個刪除呢會幾乎無法成立。

02:33:53 - 02:33:57
同時取得的話呢,也不需要原本的那一份不見。

02:33:57 - 02:33:58
也不需要喔。

02:33:58 - 02:33:59
好，那我們翻過來。

02:34:00 - 02:34:04
這樣的話，這個蘋果的工程師有沒有算是所謂的取得他的電子紀錄？

02:34:04 - 02:34:05
有喔。

02:34:05 - 02:34:07
雖然手機是蘋果的，對不對。

02:34:07 - 02:34:10
可是這一支手機在借給用戶使用的期間。

02:34:11 - 02:34:13
那個資料就是用戶該存取的東西。

02:34:13 - 02:34:15
蘋果沒有權去亂存取，知道嗎？

02:34:15 - 02:34:16
同樣的道理。

02:34:16 - 02:34:18
同學應該都有在用雲端硬碟嘛，對不對？

02:34:19 - 02:34:22
你的雲端硬碟的服務提供者，有沒有權去看你的資料？

02:34:22 - 02:34:23
沒有喔。

02:34:23 - 02:34:29
雖然硬體是他們的，但是他們沒有權去看你的資料，因為那個資料是你存取的，而不是硬碟公司的。

02:34:31 - 02:34:36
好，然後這一條罪要致人損害於公眾或他人，看清楚啊。

02:34:37 - 02:34:38
致人。

02:34:38 - 02:34:39
不是足身。

02:34:39 - 02:34:40
他跟毀損不一樣。

02:34:41 - 02:34:42
毀損是寫足身，但這條罪是寫致身。

02:34:44 - 02:34:47
所以這條罪要真的有致損。

02:34:48 - 02:34:50
所以怎樣的情況沒有致損？

02:34:50 - 02:34:52
我可以想像一種情形。

02:34:53 - 02:34:55
電腦當中有一種東西叫系統檔，各位知道吧？

02:34:55 - 02:34:59
副檔名是SYS或DLL那種，那個叫系統檔。

02:34:59 - 02:35:05
系統檔原則上來說每一臺電腦都一樣，因為系統檔裡面它不會儲存使用者的個資。

02:35:05 - 02:35:12
所以如果你電腦的系統檔壞掉之後，你偷偷開你朋友的電腦，偷他的系統檔來救你的電腦。

02:35:13 - 02:35:14
那就是無法置身事外。

02:35:14 - 02:35:15
因為系統檔每一臺都一樣。

02:35:15 - 02:35:16
那個不會碰到隱私。

02:35:17 - 02:35:17
好。

02:35:19 - 02:35:20
然後這條罪要無故，這個我不囉嗦。

02:35:21 - 02:35:22
來各位注意一件事喔。

02:35:22 - 02:35:24
359他有寫致身損害，有沒有看到？

02:35:26 - 02:35:26
359有，對不對？

02:35:27 - 02:35:28
358有沒有？

02:35:29 - 02:35:30
這法條的規定。

02:35:30 - 02:35:32
致使人身損害,沒有喔。

02:35:34 - 02:35:37
跟你說,他沒有寫致使人身損害喔,沒有喔。

02:35:40 - 02:35:41
才有這個要件喔。

02:35:42 - 02:35:43
我加深同學的印象。

02:35:44 - 02:35:47
我以前有一次在臺南的飯店做過一些這樣的事。

02:35:47 - 02:35:51
就是我用我的平板連到那個飯店附的數據機的WiFi之後，我想說奇怪，為什麼那個WiFi那麼慢。

02:35:53 - 02:35:55
於是我去登他的後臺。

02:35:56 - 02:35:57
WiFi數據機的後臺。

02:35:57 - 02:36:00
我跟你們講，中華電信的數據機的管理頁面就是

02:36:00 - 02:36:02
是192.168.1.1，就是這個IP位置。

02:36:03 - 02:36:05
使用者名稱叫CHT。

02:36:05 - 02:36:07
密碼的話是八個字。

02:36:07 - 02:36:11
設備的後四碼加Macaddress的後四碼，總共八個字。

02:36:11 - 02:36:14
我就去登他的後臺，看他的WiFi設定是不是出了問題。

02:36:14 - 02:36:18
登錄之後啊，我就看，WiFi頻道寬度2.4G的部分。

02:36:18 - 02:36:21
有一個叫4020的，他只有開20。

02:36:22 - 02:36:24
那我就把20和40兩個都打勾，both，把它打勾。

02:36:25 - 02:36:27
再按儲存，WiFi變快的。

02:36:27 - 02:36:28
我幫他優化WiFi。

02:36:28 - 02:36:29
我做這件事。

02:36:29 - 02:36:30
我沒有358。

02:36:31 - 02:36:33
我是不是在侵入別的電腦設備？

02:36:34 - 02:36:34
是欸。

02:36:34 - 02:36:36
你說沒有損害我優化，對啊，還是成立啊。

02:36:37 - 02:36:38
這我把它成立啊。

02:36:38 - 02:36:39
會不會有359？

02:36:39 - 02:36:40
不會。

02:36:40 - 02:36:44
我雖然修改他的電子記錄，但是我這樣做反而對他WiFi設備是好的，知道嗎？

02:36:45 - 02:36:47
所以這裡的話，還是有358喔。

02:36:47 - 02:36:48
記得這個例子喔，還是有358喔。

02:36:48 - 02:36:50
只是他不會有359。

02:36:51 - 02:36:52
好，我以前曾經做過這樣的事。

02:36:53 - 02:36:54
接著下面進口的部分。

02:36:55 - 02:36:59
那個先犯358，再犯359的話，一般的說法。

02:36:59 - 02:37:01
因為358它是前行為。

02:37:02 - 02:37:04
359是後行為。

02:37:04 - 02:37:07
所以我們這裡呢,優先論359的部分,優先論359。

02:37:09 - 02:37:10
好,再來第二點。

02:37:10 - 02:37:13
那本罪跟其他罪之間的犯罪呢。

02:37:14 - 02:37:14
因為你要想喔。

02:37:15 - 02:37:16
他罰什麼？

02:37:17 - 02:37:18
取得、刪除變更電子記錄。

02:37:19 - 02:37:24
所以如果你刪除的電子記錄是一個具有證明性的東西的話，那是不是同時會有偽造文書？對不對？

02:37:26 - 02:37:30
你變更的電子記錄如果有證明性的話，它也會有偽造文書。

02:37:31 - 02:37:32
這個理解吧，對不對？

02:37:32 - 02:37:39
又或者如果你取得或變更或刪除電子記錄，它本身具有財產交易的記錄的功能的話，那會變什麼？

02:37:40 - 02:37:41
339之3，對不對，它會變成電腦詐欺罪。

02:37:43 - 02:37:45
所以有學者就說，這一條的359。

02:37:46 - 02:37:48
取得刪除變更電子記錄，我們應該把它理解成是一種補充性的規定。

02:37:52 - 02:37:57
也就是其為人的行為，如果同時可以成立其他的犯罪，比如說。

02:37:59 - 02:38:00
比如說

02:38:00 - 02:38:02
偽造文書,回損文書,或者比如說是那個什麼?

02:38:04 - 02:38:05
那個那個

02:38:06 - 02:38:07
我剛剛講那個叫什麼罪啊?

02:38:07 - 02:38:10
偽造文書,回損文書,還有那個339之3了,如果能成立那些犯罪的話,我們就優先度那些犯罪哦,這一條我們當作是補充性質的規定。

02:38:16 - 02:38:19
好,然後剛剛有一個東西我沒有講到哈,那個叫做

02:38:20 - 02:38:21
取得,這個我說一下,取得。

02:38:23 - 02:38:24
（一）這邊取得哈。

02:38:25 - 02:38:27
那個取得電子記錄啊。

02:38:27 - 02:38:30
它跟我們著作權法上面的一個觀念

02:38:30 - 02:38:30
也會重疊。

02:38:31 - 02:38:33
各位如果你學過著作權法的話，應該聽過一件事。

02:38:34 - 02:38:40
就是在電腦上面，你瀏覽過程當中，所伴隨的重製。

02:38:40 - 02:38:42
那個不叫著作權法上面的重製。

02:38:43 - 02:38:43
學過吧，對不對？

02:38:44 - 02:38:46
這個道理同學應該知道吧？

02:38:47 - 02:38:49
還是你們以前電腦課都被繼續上數學課？

02:38:50 - 02:38:54
就是你在瀏覽網頁的時候，你為什麼瀏覽得到這個網頁？

02:38:54 - 02:38:56
因為下載下來啦，不然你怎麼瀏覽，瞭解吧？

02:38:57 - 02:39:00
你在滑別人的IG限動，你說我用沒有按

02:39:00 - 02:39:01
你錄影，沒有了哈。

02:39:01 - 02:39:07
你能滑得到別人的IG限動，就代表那個限動，它已經透過下載的功能進到你手機的暫存空間，懂這意思吧？

02:39:07 - 02:39:09
這個就是我們講的，瀏覽過程伴隨當中，瀏覽過程當中，所伴隨的下載。

02:39:14 - 02:39:18
這種瀏覽過程當中，所伴隨的下載，不叫做取得，知道嗎？這種不算哈。

02:39:19 - 02:39:22
否則的話沒完沒了，所以這個東西不算取得。

02:39:24 - 02:39:25
好，OK喔。

02:39:26 - 02:39:27
再來360的部分。

02:39:30 - 02:39:31
360這個叫妨礙電腦罪。

02:39:32 - 02:39:37
這一條你必須要用電腦的方式去妨礙別人電腦的運作，這個叫做妨礙電腦罪。

02:39:40 - 02:39:42
好，比如說什麼行為會認定這一條罪呢？

02:39:45 - 02:39:46
想像上有一種情況。

02:39:46 - 02:39:48
但會不會計稅我不知道。

02:39:49 - 02:39:52
比如說那個，你們報名說是不是也可以線上補課。

02:39:53 - 02:39:54
也可以嘛，對不對？

02:39:54 - 02:39:55
那你覺得，如果我們全部

02:39:56 - 02:39:59
保存學如智光的學院都在同

02:40:00 - 02:40:02
一個時段等入學線上補課。

02:40:02 - 02:40:03
你覺得那個系統會不會爆掉?

02:40:03 - 02:40:04
有可能,對吧?

02:40:04 - 02:40:05
有可能啊。

02:40:05 - 02:40:09
它的設定應該不可能讓全體的學員在同一個時間一起看課，應該不可能對不對？

02:40:10 - 02:40:17
所以如果有人號召，比如說我們，明天的傍晚7點，我們一起來線上補課。

02:40:17 - 02:40:20
而且都固定，都看我的第28堂課。

02:40:21 - 02:40:22
會不會爆掉？

02:40:22 - 02:40:22
有可能對不對？

02:40:22 - 02:40:25
我沒有鼓勵你們這樣說，我這樣變成我慫恿你們犯罪。

02:40:25 - 02:40:30
但技術上來說，我們的含頌的網站應該沒辦法一次承受那麼多人。

02:40:30 - 02:40:31
會有流量，對不對？

02:40:31 - 02:40:34
所以如果你們故意這樣做的話，那個就鎖定你，知道嗎？鎖定要罰大概是這種行為。

02:40:37 - 02:40:39
那如果你是用物理的方式幹擾別人的電腦。

02:40:40 - 02:40:42
比如說你對別人的電腦潑水。

02:40:42 - 02:40:43
摔爛它，那個叫毀損。

02:40:43 - 02:40:44
那個不叫360。

02:40:45 - 02:40:48
好，然後361有一個對公務機關的電腦加重，361。

02:40:49 - 02:40:51
這個我不用特別的去多說。

02:40:51 - 02:40:53
這個就是一個法條規定。

02:40:53 - 02:40:54
最後來，362。

02:40:56 - 02:40:58
製作電腦病毒罪、製作惡意程式罪。

02:41:01 - 02:41:02
這一條罪，第一個來。

02:41:03 - 02:41:09
他要製作什麼呢？專供犯本章之罪的電腦程式。

02:41:10 - 02:41:10
專攻。

02:41:10 - 02:41:12
記得這兩個字，專攻。

02:41:13 - 02:41:16
也就是這個程式它是全然的惡意程式。

02:41:16 - 02:41:19
它沒有任何的正面功能。

02:41:20 - 02:41:20
這才叫專攻。

02:41:22 - 02:41:24
因為以前發生過類似這樣的事。

02:41:24 - 02:41:25
那個，現在這個年代啊。

02:41:27 - 02:41:29
純粹的惡意軟體有。

02:41:30 - 02:41:32
但是這樣的話你也不會去下載它。

02:41:33 - 02:41:34
就是有些惡意軟體是這樣子。

02:41:35 - 02:41:37
比如說我不知道你們有沒有在用防毒軟體。

02:41:38 - 02:41:42
其實Win11應該是不需要啦，因為它內建的Defender應該是夠用。

02:41:42 - 02:41:44
但有些同學可能會比較擔心還是會另外裝。

02:41:45 - 02:41:45
那

02:41:46 - 02:41:47
你們聽過的防毒軟體有什麼？

02:41:48 - 02:41:49
諾頓。

02:41:49 - 02:41:50
還有像什麼趨勢科技之類的吧。

02:41:50 - 02:41:52
他們有那些防毒軟體對不對？

02:41:52 - 02:41:54
有沒有聽過中國品牌的防毒軟體？

02:41:55 - 02:41:56
金山毒霸。

02:41:57 - 02:41:59
360安全衛士。

02:41:59 - 02:42:00
聽說過嗎？

02:42:00 - 02:42:02
這個好像不用錢哦，想不想裝？

02:42:02 - 02:42:03
不想，對不對？感覺越裝越慢啊。

02:42:03 - 02:42:06
聽說有些中國的防毒軟體是這樣子，我是不敢裝啦，聽說，只是聽說而已。

02:42:09 - 02:42:10
我不想拿我的電腦做實驗。

02:42:10 - 02:42:12
這個壞掉很麻煩，聽說那種防毒軟體。

02:42:14 - 02:42:15
它會幫你防毒，沒有錯。

02:42:16 - 02:42:18
但它也會附帶一些討厭的功能。

02:42:18 - 02:42:20
比如說綁架你的首頁。

02:42:20 - 02:42:23
或者是長住在你的系統裡面，天天跳廣告給你。

02:42:23 - 02:42:25
那種東西是362的課題嗎？

02:42:26 - 02:42:27
不是喔，因為它會幫你掃毒喔。

02:42:27 - 02:42:29
雖然它附加一些討厭的功能，沒有錯。

02:42:29 - 02:42:32
但它不是專攻犯本章之罪，是吧？

02:42:32 - 02:42:37
所以這裡的專攻呢,其實上來說一定要是一個純粹的惡意程式,這個才算。

02:42:38 - 02:42:42
而且你光是做這個程式,犯罪還不會成立。

02:42:43 - 02:42:47
這條罪要怎麼樣,要供自己或他人犯來張之罪。

02:42:47 - 02:42:55
也就是你除了做這個程式之外,你還必須要怎麼樣,拿來自己犯罪,或拿去給別人犯罪。

02:42:56 - 02:42:57
那才會對362條起訴哦。

02:42:57 - 02:43:04
所以資工系的學生自己嘗試著去寫一支電腦病毒，但是他寫完之後，他沒有流出。

02:43:04 - 02:43:06
他也沒有作為惡意之用。

02:43:06 - 02:43:08
他就自己試試看，看這個病毒的威力怎麼樣。

02:43:08 - 02:43:12
他就把這個病毒呢，灌在一臺沒有聯網的電腦裡面去做測試。

02:43:12 - 02:43:14
他不會成立犯罪，OK喔。

02:43:16 - 02:43:18
好,然後這一條罪跟其他犯罪的競合,一般的說法是這樣。

02:43:19 - 02:43:21
因為362比較重,所以如果行為人他犯了362之後。

02:43:24 - 02:43:26
又接著去做別的犯罪,他先做了一個惡意程式。

02:43:28 - 02:43:30
然後他用這個惡意程式去駭電腦。

02:43:30 - 02:43:34
他用這個惡意程式去去去幹嘛的,比如說去取得別人的個資。

02:43:35 - 02:43:37
這個時候呢，我們優先論362，因為這條罪最重，懂嗎？

02:43:37 - 02:43:39
所以我的思考邏輯是這樣。

02:43:39 - 02:43:40
來，下面這個題目我們來看一下。

02:43:42 - 02:43:42
這個題目啊。

02:43:44 - 02:43:44
我跟你們說。

02:43:45 - 02:43:48
這一題從刑法的觀點來說，這一題出的超棒。

02:43:49 - 02:43:51
因為這一題把電腦犯罪全部都考完了。

02:43:51 - 02:43:52
這一題超棒。

02:43:52 - 02:43:55
這一題你會的話，電腦犯罪就沒問題了。

02:43:55 - 02:43:56
以刑法的觀點來說，這一題超棒。

02:43:57 - 02:43:59
但是以事實的觀點來說,這一題超爛。

02:44:00 - 02:44:02
這一題的事實一點都不合理。

02:44:03 - 02:44:04
你看喔。

02:44:05 - 02:44:10
由寄病毒程式到市長信箱造成市府網站癱瘓。

02:44:11 - 02:44:14
如果同學你有一點電腦概念的話,你就知道這個事情是不可能的。

02:44:14 - 02:44:19
因為市長信箱，那個是mailserver裡面的一個使用者帳號。

02:44:19 - 02:44:24
市府的網站，那叫HTTPserver，那是兩臺不同的伺服器。

02:44:24 - 02:44:25
我以前都玩過。

02:44:26 - 02:44:27
對啊，Linux系統我以前玩過啊。

02:44:27 - 02:44:29
Windowsserver我以前也玩過啊，就國高中的時候。

02:44:30 - 02:44:30
好啊，真的啊。

02:44:30 - 02:44:33
我小六的時候就架Linux系統，電腦老師教我的。

02:44:34 - 02:44:36
別人都以為我要走資工啊，結果沒有啊。

02:44:37 - 02:44:40
那個Linux系統的指令，有些我都還記得。

02:44:40 - 02:44:42
就我以前真的架過mailserver。

02:44:42 - 02:44:45
HTTPserver，還有現在比較不流行的FTPserver，我以前都架過。

02:44:46 - 02:44:48
現在你給我東西，我搞不好會，我可能還記得。

02:44:49 - 02:44:50
我以前真的都玩過。

02:44:51 - 02:44:52
我還蠻喜歡玩這些東西的。

02:44:53 - 02:44:56
反正啦，在一個伺服器當中。

02:44:57 - 02:44:59
HTTP跟mail的server。

02:44:59 - 02:45:00
應該是不同的硬體。

02:45:00 - 02:45:03
就是要同一臺硬體可以，技術上做得到。

02:45:03 - 02:45:05
可是伺服器他們應該不會這樣做，他就是不同的硬體。

02:45:06 - 02:45:08
而且更何況市長的信箱。

02:45:09 - 02:45:11
收到病毒。

02:45:12 - 02:45:15
市長就是mailserver的使用者，他怎麼去影響HTTPserver，超不合理。

02:45:16 - 02:45:17
這就跟什麼...

02:45:18 - 02:45:22
那個...之前看過那個題目，那個什麼駕駛香蕉船有沒有？

02:45:22 - 02:45:24
就跟那個一樣不合理，超荒謬啊。

02:45:24 - 02:45:27
但這一題我們純就事實來說，純就法律上來說。

02:45:27 - 02:45:28
出題算不錯，我們來看一下喔。

02:45:29 - 02:45:30
我寫一下喔。

02:47:40 - 02:47:44
我們看完這一題之後啊，再順便看幾個題目，應該15分之前我們可以結束，不會拖各位太久的時間。

02:47:47 - 02:47:48
好，我們來看一下，這一題當中。

02:47:49 - 02:47:51
首先你看，學人做的是什麼事。

02:47:52 - 02:47:55
病毒當市長信箱，造成網站是否癱瘓。

02:47:55 - 02:47:58
所以第一個他製作了病毒之後。

02:47:59 - 02:48:00
而且他自己做的，所以有362。

02:48:00 - 02:48:01
361

02:48:01 - 02:48:02
都有361,

02:48:02 - 02:48:06
所以你看嘛，上面兩組，362在360。

02:48:06 - 02:48:09
那我們說呢，因為362比較重，所以這裡呢，優先對362。

02:48:09 - 02:48:12
那再來358跟359的話，

02:48:12 - 02:48:16
多數的說法，358跟359是一種階段的關係。

02:48:16 - 02:48:18
所以我們優先對後面的359。

02:48:18 - 02:48:22
最後的話呢，359跟362，因為他們是不同的法義，

02:48:22 - 02:48:26
所以呢，我們會用想像的想像競合，我們會用數罪併罰的方式去處理。

02:48:26 - 02:48:28
所以我說這題出的超棒嘛！

02:48:28 - 02:48:31
所有的電腦犯罪，這一題全部考透透！

02:48:31 - 02:48:34
所以這個題目呢,如果你都會,儘管關係都沒有問題的話,

02:48:34 - 02:48:36
電腦犯罪應該就比較沒有問題了。

02:48:36 - 02:48:37
來,

02:48:37 - 02:48:40
那個最後啊,我們來看一下那個,

02:48:41 - 02:48:43
我來看那個哪一題啊。

02:48:44 - 02:48:47
94頁的第一題，我們來看一下。

02:49:28 - 02:49:29
好，94頁的第一題。

02:49:29 - 02:49:31
這個題目當中啊，

02:49:33 - 02:49:35
這邊涉及到的一個考點是這樣，

02:49:35 - 02:49:35
你看喔。

02:49:36 - 02:49:38
他登入A的手機,

02:49:38 - 02:49:40
所以這個叫做358,

02:49:40 - 02:49:41
對不對？

02:49:41 - 02:49:42
侵入他人電腦，358。

02:49:43 - 02:49:46
然後啊，他把對話截圖,

02:49:46 - 02:49:49
那我跟你們說，他把對話截圖的部分你會想到什麼？

02:49:49 - 02:49:51
359，叫取得電子紀錄，

02:49:51 - 02:49:52
對不對？

02:49:52 - 02:49:54
你會想到359，但這個其實有爭議喔。

02:49:54 - 02:49:56
這個我課本沒有特別寫。

02:49:56 - 02:49:58
因為它有點小。

02:49:58 - 02:50:00
各位，什麼叫取得？

02:50:00 - 02:50:01
電子紀錄。

02:50:02 - 02:50:05
你的電腦當中，有你的照片。

02:50:06 - 02:50:09
我把你的照片複製到我的隨身碟裡面。

02:50:09 - 02:50:11
這個叫取得電子紀錄，對不對？

02:50:11 - 02:50:12
再來。

02:50:12 - 02:50:15
那如果你的電腦當中有一個Word的檔案。

02:50:16 - 02:50:18
我把那個Word檔案複製到我的隨身碟。

02:50:19 - 02:50:21
這也叫電子，這個也叫取得，對不對？

02:50:21 - 02:50:21
這個沒有問題。

02:50:22 - 02:50:28
那如果是我把你電腦當中的Word檔案，我把它截圖下來變成PNG檔之後。

02:50:29 - 02:50:30
放到我的隨身碟。

02:50:30 - 02:50:32
這還叫取得電子紀錄嗎？

02:50:32 - 02:50:33
你有沒有意識到那個不同？

02:50:34 - 02:50:37
因為取得的話，照理來說什麼叫取得？

02:50:38 - 02:50:41
原本跟你取得後的副本具有同一性，對不對？

02:50:42 - 02:50:43
可是這一題卻是怎麼樣？

02:50:44 - 02:50:48
你想，手機的截圖。

02:50:48 - 02:50:49
截圖這種東西。

02:50:50 - 02:50:52
應該說啦，對話紀錄截圖。

02:50:53 - 02:50:56
對話紀錄原本在電腦當中的格式應該是文字檔，對不對？

02:50:56 - 02:50:58
結果他截圖變成一個圖片檔。

02:50:59 - 02:51:02
這種從文字變成圖片，還稱得上是取得嗎？

02:51:03 - 02:51:05
因為檔案的同一性改變了，知道嗎？

02:51:05 - 02:51:07
通說當然沒有意識到這個問題啦。

02:51:07 - 02:51:09
所以通說覺得說對，這個是取得。

02:51:09 - 02:51:13
但是像前幾年張聽老師有寫文章，認為說這個不算取得。

02:51:14 - 02:51:15
因為同一性完全改變了，知道嗎？

02:51:15 - 02:51:17
所以有這樣的不同說法，如果檔案的同一性改變了。

02:51:19 - 02:51:23
原本的那個檔案跟取得後的副本，如果格式什麼根本都不一樣。

02:51:25 - 02:51:27
像我記得張老師那個例子是。

02:51:28 - 02:51:32
好像是什麼，把員工考勤系統的資料匯出成PDF那一種，改變檔案同一性的。

02:51:33 - 02:51:37
那一種情況，有學者認為說那個就不叫取得了，有這樣的說法。

02:51:38 - 02:51:38
好。

02:51:40 - 02:51:42
那後面逼人加洗門風，那個叫強制罪。

02:51:42 - 02:51:43
那個應該比較沒有問題。

02:51:44 - 02:51:46
然後那個第三題我們看一下。

02:51:47 - 02:51:49
第三題我原本覺得它不是問題。

02:51:49 - 02:51:54
結果我後來在那個什麼奪榜班考出來，一堆同學給我寫錯。

02:51:54 - 02:51:55
我們來看一下第三題，這一題看完我們就可以下課。

02:52:17 - 02:52:18
好，這個題當中甲犯什麼罪？

02:52:20 - 02:52:24
他登入乙的臉書帳號密碼，所以這個叫什麼？

02:52:24 - 02:52:24
358嘛，侵入電腦對不對？

02:52:25 - 02:52:27
很多同學在那邊，我不知道為什麼同學會有這種想法。

02:52:28 - 02:52:29
竟然有同學跟我說，

02:52:29 - 02:52:34
假使用自己的電腦登入你的臉書，他哪有侵入別人的電腦？

02:52:35 - 02:52:41
真的啦，很多同學跟我這樣說，說假用自己的電腦登臉書，那對啊，假用自己的電腦登你的臉書，假哪有進入別的電腦？

02:52:42 - 02:52:43
就我遇到這種同學，

02:52:43 - 02:52:44
我都會反問同學說，

02:52:44 - 02:52:45
那你國小的電腦課

02:52:45 - 02:52:47
是不是都被借去上數學課，

02:52:47 - 02:52:48
還是其實你國小電腦課

02:52:48 - 02:52:50
你都偷偷在玩那個小朋友下樓梯，

02:52:50 - 02:52:51
還是平常就打排球，

02:52:51 - 02:52:53
你是不是沒有在上電腦課？

02:52:53 - 02:52:54
你想喔，

02:52:55 - 02:52:57
我用我的電腦登入你的臉書。

02:52:59 - 02:53:00
我的電腦沒有錯，

02:53:00 - 02:53:02
但我怎麼能連到你的臉書？

02:53:02 - 02:53:04
我是不是透過網際網路連到臉書公司的伺服器？

02:53:05 - 02:53:09
所以我透過我的電腦登入你的臉書帳號的時候，那我就是侵入臉書公司啊。

02:53:12 - 02:53:13
懂這個意思吧？

02:53:13 - 02:53:17
對啊，不然我怎麼侵入你的，我怎麼連上你的帳號？

02:53:17 - 02:53:19
我就是登入臉書公司的伺服器啊，對不對？

02:53:19 - 02:53:20
就當然啦。

02:53:20 - 02:53:21
所以這個有359，這個不用了。

02:53:21 - 02:53:23
這個沒什麼好懷疑的啦。

02:53:23 - 02:53:25
我說很多同學會懷疑，說這個不算。

02:53:26 - 02:53:27
電腦嘗試的問題，

02:53:27 - 02:53:28
這不是法律的問題，

02:53:28 - 02:53:28
所以是

02:53:29 - 02:53:32
這個犯罪如果你是個電腦白痴的話，你可能學不通。

02:53:32 - 02:53:34
就很多同學卡到這樣的問題喔。

02:53:35 - 02:53:37
然後你們要練電腦打字知道嗎？

02:53:38 - 02:53:39
明年就電腦化作答了嘛。

02:53:39 - 02:53:42
所以平常沒有這樣用電腦的同學，回家要好好的用電腦。

02:53:43 - 02:53:43
真的啦，

02:53:43 - 02:53:47
就是你平常如果都是習慣用那個手機打字的話，

02:53:48 - 02:53:49
回家用電腦用LINE聊天，

02:53:49 - 02:53:50
你打字會變快，

02:53:50 - 02:53:50
知道嗎？

02:53:50 - 02:53:51
很簡單喔。

02:53:51 - 02:53:54
然後這一題當中說的358之外，359喔。

02:53:55 - 02:53:56
有沒有？

02:53:57 - 02:53:57
你看喔，

02:53:58 - 02:53:59
他偷看嘛。

02:54:00 - 02:54:01
登入預讀，有沒有359？

02:54:02 - 02:54:03
那我們說沒有，為什麼？

02:54:04 - 02:54:07
因為瀏覽過程當中，所伴隨的下載，那個不叫取得，知道嗎？

02:54:08 - 02:54:09
那個不叫取得。

02:54:10 - 02:54:13
然後他偷看別人對話記錄，我們探討什麼犯罪？

02:54:14 - 02:54:14
一堆人寫錯。

02:54:14 - 02:54:17
你不要寫315之一，315之一不會小弟。

02:54:17 - 02:54:19
因為315之一保護的是一個現在進行中的活動。

02:54:20 - 02:54:21
這裡你要檢討什麼？

02:54:21 - 02:54:22
315。

02:54:22 - 02:54:23
這以前我們講過喔。

02:54:24 - 02:54:25
以前我們探討過一個問題是。

02:54:26 - 02:54:27
就90年代的版本嘛。

02:54:28 - 02:54:32
你登入別人的email信箱，想看別人的email，有沒有315?

02:54:32 - 02:54:33
有沒有學過這個問題？

02:54:33 - 02:54:33
有印象嗎？

02:54:33 - 02:54:33
對不對？

02:54:33 - 02:54:35
現代版沒有什麼人在寫email啦。

02:54:35 - 02:54:39
所以現代版的話就是你登入別人的通訊軟體。

02:54:40 - 02:54:42
偷看裡面的通訊記錄，有沒有詐欺？

02:54:43 - 02:54:44
就一樣這問題，知道嗎？

02:54:44 - 02:54:45
正反兩說。

02:54:45 - 02:54:51
電腦上面的加密，算不算是這個封簽的文書，這個確實有討論的空間。

02:54:52 - 02:54:53
這題大概是這樣，知道嗎？

02:54:53 - 02:54:55
原本我覺得沒問題，一堆同學給我亂寫。

02:54:55 - 02:54:58
所以我覺得可能也是你們的問題吧，所以跟各位講一下。

02:54:58 - 02:54:59
好了。

02:54:59 - 02:55:01
那我們暫時上課就上到這邊。

02:55:01 - 02:55:04
課後之後如果同學還有問題的話，因為我在這邊都還有課。

02:55:05 - 02:55:07
幾乎每個禮拜一都在這邊都還有課。

02:55:07 - 02:55:10
所以同學有問題的話，有看到我的話都可以找我，這個都OK。

02:55:11 - 02:55:13
那在這邊就祝各位考試順利喔。

02:55:13 - 02:55:14
我們就上到這邊。